

**NORMALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE
CONTRATACION DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE EMCALI**

ISABEL CRISTINA ZAMORA SINISTERRA

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI
2007**

**NORMALIZACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE
CONTRATACION DE LA GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES DE EMCALI**

ISABEL CRISTINA ZAMORA SINISTERRA

**Pasantía para optar al título de
Ingeniero Industrial**

**Director
GIOVANNI ARIAS CASTRO
Ingeniero Industrial**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE
FACULTAD DE INGENIERIA
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION
PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL
SANTIAGO DE CALI
2007**

Nota de aceptación:

Aprobado por el comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Industrial

JUAN CARLOS OTERO

Jurado

Santiago de Cali, Junio de 2007

“Este proyecto lo culmine a cabalidad gracias a tres grupos de personas, que son en mi vida razones muy especiales”:

- A **Dios**, porque es mi razón de ser y de hacer.
- A mis padres, Henry y Elena, por haberme dado la capacidad, la motivación y el apoyo para crecer intelectualmente, aportar socialmente, y para dar y compartir.
- A mis amigos, quienes me apoyaron en el transcurso de mi carrera profesional, aquellos que dejaron momentos inolvidables en mi vida y quienes serán para mí una presencia permanente.

AGRADECIMIENTOS

Doy a gracias a Jesús y la Virgen María por su compañía y protección.

También doy gracias a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi familia y a mis amigos, por su apoyo y valiosa colaboración.

Agradezco también a mi asesor Giovanny Arias, a Laureano Avila, porque me facilitaron la información y su ayuda en todas las dependencias necesarias para la elaboración del proyecto.

CONTENIDO

	Pág.
GLOSARIO	13
RESUMEN	15
INTRODUCCION	16
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	17
2. JUSTIFICACION	19
3. OBJETIVOS	21
3.1 OBJETIVO GENERAL	21
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS	21
4. ANTECEDENTES	22
4.1 ENTORNO REGULATORIO	22
4.2 TENDENCIAS TECNOLOGICAS	24
5. MARCO TEORICO	25
5.1 ESTUDIO DE METODOS EN EL AREA ADMINISTRATIVA	25
5.1.1 Importancia del estudio de los métodos de trabajo en el área administrativa	25
5.1.2 Utilidad del estudio de trabajo	25
5.1.3 Las técnicas del estudio del trabajo y su relación	25
5.2 PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR METODOS DE TRABAJO	26
5.3 NORMALIZACION	28
5.3.1 Normalización del proceso	28
5.3.2 Normalización de los procedimiento	28
5.4 ESTUDIO DE METODOS	30
5.4.1 Procedimiento básico	30
5.4.2 Seleccionar el trabajo que se va estudiar	30
5.5 ESTUDIO DE TIEMPOS	30

5.5.1	Material fundamental	30
5.6	OBJETIVOS Y VENTAJAS DE ORGANIZACIÓN Y METODOS	31
5.6.1	Regularización o estandarización	31
5.6.2	Especialización	31
5.6.3	Factores claves	31
5.6.4	Examen Preliminar	32
5.6.5	Proceso de elaboración de los manuales de organización y Procedimientos	33
6.	DESCRIPCION DE LA EMPRESA	37
6.1	RESEÑA HISTORICA	37
6.1.1	EMCALI EICE ESP	37
6.1.1	Asistencia Gerencia de Telecomunicaciones	38
6.2	MISION	38
6.2.1	EMCALI EICE ESP	38
6.2.2	Gerencia Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP	38
6.3	VISION	39
6.3.1	EMCALI EICE ESP	39
6.3.2	Gerencia Telecomunicaciones de EMCALI EICE ESP	39
6.4	POLITICAS GENERALES	39
6.4.1	Políticas de gestión de personal	39
6.4.2	Principios Constitucionales	39
6.4.3	Principios Organizacionales	39
6.5	OBJETIVOS ORGANIZACIONALES	41
6.5.1	Valores Institucionales	41
6.6	ORGANIGRAMA EMCALI EICE ESP	42
6.7	ORGANIGRAMA GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES	43

7.	REGISTRO DE LOS PROCESOS ACTUALES	44
7.1	PROCESO: CONTRATACION OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB “OPW”	45
7.1.1	Proveedor	45
7.1.2	Entrada / Insumos	45
7.1.3	Actividades del proceso	45
7.1.4	Responsables	45
7.1.5	Salidas / Productos	45
7.1.6	Parámetro de control	45
8.	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE CONTRATACION	47
8.1	OBJETIVO	47
8.2	MARCO TEORICO	47
8.2.1	Manual Administrativo	47
8.2.2	Concepto	47
8.2.3	Objetivos	47
8.2.4	Ventajas	48
8.2.5	Clasificación	49
8.3	DESCRIPCION DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS	50
8.4	PROCESO DE CONTRATACION	52
8.4.1	Objetivo	52
8.4.2	Propósito	52
8.4.3	Alcance	53
8.4.4	Responsabilidad y autoridad	53
8.4.5	Políticas	53
8.4.6	Inicio del proceso	53
8.4.7	Terminación del proceso	53
8.4.8	Controles del proceso	53
8.4.9.	Proceso de contratación	54

9.	DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL MANUAL	72
9.1	ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	72
9.1.1	Objetivo	72
9.1.2	Flujogramas	72
9.1.3	Descripción de los flujogramas	72
9.1.4	Control del proceso	72
9.1.5	Etapas del proceso	73
10.	MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION	74
10.1	UTILIDAD	74
10.2	AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD	75
10.2.1	Control de gestión	75
10.3	LOGICA EN EL PROCESO	76
11.	CONCLUSIONES	78
12.	RECOMENDACIONES	79
	BIBLIOGRAFIA	80
	ANEXOS	82

LISTA DE TABLAS

	Pág.
Tabla 1. Caracterización del proceso	46
Tabla 2. Procesos y procedimientos	50
Tabla 3. Controles del proceso	53
Tabla 4. Descripción de los procesos y procedimientos	54

LISTA DE FIGURAS

	Pág.
Figura 1. Simbología para elaborar diagramas de flujos	36
Figura 2. Caracterización del proceso	44
Figura 3. Flujograma descripción 1 – 9	65
Figura 4. Flujograma descripción 10 – 19	66
Figura 5. Flujograma descripción 20 – 23	67
Figura 6. Flujograma descripción 24 – 31	68
Figura 7. Flujograma descripción 32 – 39	69
Figura 8. Flujograma descripción 40 – 48	70
Figura 9. Flujograma descripción 49 – 54	71

LISTA DE ANEXOS

	Pág.
Anexo A. Manual de procedimientos a seguir en el proceso de contratación en la Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones EMCALI E.I.C.E E.S.P.	82
Anexo B. Mapa de Procesos de la Gerencia Unidad Estratégica Negocio Telecomunicaciones	273
Anexo C. Estatuto de Contratación RESOLUCION No 00374 (29 marzo de 2006)	274

GLOSARIO

ACTIVIDAD: conjunto de acciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento, ejecutado por una misma persona o unidad administrativa.

C.D.P: es un documento mediante el cual se certifica que en el presupuesto del año en curso existe la partida presupuestal disponible para tramitar posteriormente el proceso contractual.

CERTIFICADO DE VIGENCIA FUTURA: es el documento mediante el cual se certifica que el presupuesto de años futuros existe la partida presupuestal disponible para tramitar posteriormente el proceso contractual.

COPIA: se refiere a un documento que se presenta con el documento original.

DIAGRAMA DE FLUJO: es una representación gráfica que permite mostrar la secuencia cronológica de pasos y actividades que se llevan a cabo para realizar un trabajo.

EFICIENCIA: Relación entre la actuación (o producción) real y la actuación (o producción) estándar.

FOTOCOPIA: es cuando se fotocopia el documento original, normalmente son a blanco y negro.

FICHA EBIE: son las estadísticas básicas de inversión de EMCALI

FUNCIÓN: conjunto de actividades afines de un órgano o Unidad Administrativa, dirigidas a cumplir con los objetivos institucionales.

MÉTODO: es la manera de efectuar una operación o una secuencia de operaciones.

OPERACIÓN: acción o conjunto de acciones destinadas a obtener un resultado previsto.

PROCEDIMIENTO: método o sistema estructurado para ejecutar algunas cosas.

PROCESO: conjunto de operaciones lógicas y aritméticas ordenadas, cuyo fin es la obtención de un(os) resultado(s) determinado(s).

PRODUCTIVIDAD: alcanzar los mayores niveles de producción posible utilizando la menor cantidad de recursos.

REGISTRO: documento que suministra evidencia objetiva de las actividades efectuadas o resultados alcanzados por una persona o un grupo específico.

VISION: se refiere a los mecanismos que tiene tomar la dependencia para cumplir sus objetivos, es lo que se quiere llegar a ser.

RESUMEN

Actualmente, la empresa esta orientando sus estrategias hacia la mejora de la productividad, llevando a cabo un conjunto de actividades encaminadas en alcanzar los objetivos atribuidos a cada proceso; monitoreando permanentemente los resultados para solucionar los problemas para asegurar la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

El proyecto presenta un caso de **NORMALIZACIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN EL ÁREA DE CONTRATACIÓN**, donde se utiliza la caracterización del proceso para generar un diagnostico, este paso es indispensable para conocer en forma global las funciones y actividades que se realizan en el área. Con base en él, se puede definir la estrategia global para el levantamiento de información, identificando las fuentes de la misma, actividades por realizar, magnitud y alcances del proyecto, instrumentos requeridos para el trabajo y en general, prever las acciones y estimar los recursos necesarios para efectuar el estudio, de acuerdo a lo descrito anteriormente, se realizan los flujogramas donde se especifican las descripciones del procedimiento, ubicación, requerimientos y los cargos que intervienen en éste, estableciendo un manual de funciones donde son registradas las labores de cada funcionario.

La tarea de preparar manuales administrativos requiere de precisión, ya que los datos tienen que asentarse con la mayor exactitud posible para no generar confusión en la interpretación de su contenido por parte de quien los consulta. Es por ello, que en todas y cada una de las etapas de integración, debe existir un nivel de comprensión de los requerimientos, fases y procedimientos que fundamenten su ejecución.

Las técnicas de estudio implementadas en los procesos, brindan un análisis de método actual llevado a cabo por la empresa, este proyecto logra facilitar las labores de evaluación de control interno, las cuales permiten aumentar la eficiencia de los funcionarios, generando recomendaciones para mejorar y coordinar las actividades, evitando duplicidades; pues de esta manera se construye una base para el análisis posterior del trabajo y el avance de los sistemas, procedimientos y métodos, con el fin de mejorar el nivel de servicio.

Finalmente, se utilizaron los conocimientos adquiridos durante la carrera, aplicando las bases teóricas y asociándolas al desarrollo de la practica empresarial.

INTRODUCCIÓN

La coyuntura actual por la que atraviesa la economía mundial con un nuevo paradigma soportado en la internacionalización de mercados, la competencia abierta y la privatización, influye de manera lógica y directa en el sector de las Telecomunicaciones, el cual ha acelerado su desarrollo con los rápidos cambios tecnológicos, la globalización e integración de redes, la diversificación de productos y servicios y la multiplicidad de proveedores y operadores enfocados hacia sus clientes, en mercados cada vez más abiertos y por ende menos regulados.

Los procesos en la **GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES** más específicamente en el área de contratación, busca mejorar la productividad y calidad de cada una de las actividades y procedimientos que se deben realizar dentro del proceso contractual.

Con la detención del problema dentro del área se requiere elaborar un manual que logre definir la normalización en cuanto al manejo de los procesos por cada funcionario, logrando que éstos sigan los lineamientos de estandarización establecidos por la empresa, lo cual garantiza el correcto funcionamiento de la institución.

Para la elaboración del manual se realiza primero un diagnostico actual y caracterización de los procesos, seguido de los flujogramas con sus respectivas descripciones y una estructura conceptual de trabajo, apoyado en la metodología que la empresa EMCALI E.I.C.E E.S.P posee para la elaboración de proyectos.

Una vez desarrollado lo anterior, se continua con la realización del manual que contiene las bases de cómo se aplica y se adaptan los procesos y procedimientos, cuya información es aprovechada como insumo para la elaboración de toma de decisiones, aumento de la productividad, establecimiento de una ventaja competitiva, determinación de planes y estrategias para una aplicación directa en el proceso de contratación en la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio Telecomunicaciones.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En el 2001 EMCALI E.I.C.E E.S.P mediante la disposición reglamentaria del Departamento de la Administración y la Función Pública (DAF) inicio el levantamiento de sus procesos y procedimientos, documentos que fueron diligenciados pero no socializados, no hicieron parte del diario vivir de las labores de la empresa.

En estos documentos encontramos que no se había generado una socialización del estatuto de contratación de EMCALI E.I.C.E E.S.P según la resolución N° 000374 (29 marzo de 2006) con los procesos de contratación generando así que estos no estuviesen directamente relacionados.

Por lo tanto se dedujo que no existe una normalización del proceso, puesto que las diferentes áreas desconocen el flujo de actividades y el procedimiento, lo que origina ineficiencias.

Efectivamente no existe un flujogramas donde se especifiquen las descripciones del procedimiento y los cargos que intervienen en éste, se observa que no existe una caracterización formal en el proceso de contratación **OPW** (oferta pública con aviso en página Web) por ende no se logra una visión plena de los documentos a utilizar en el proceso.

Los procedimientos de contratación requieren para lograr los objetivos de una planeación desde el inicio de las actividades previas al proceso contractual incluyendo el desarrollo de los requerimientos técnicos, legales, financieros y económicos. Igualmente es indispensable que los actores conozcan en detalle la estrategia a seguir para definir los requisitos de participación y el establecimiento de las condiciones que resultan del mercado.

Adicionalmente es importante que se tengan criterios macro para establecer los requisitos de evolución de las ofertas las cuales deberán ser incluidas en los pliego de condiciones.

El formalizar los documentos técnicos, financieros, económicos y legales, a utilizar y a socializar garantizaran que se realicen los procesos de contratación en el tiempo y con el alcance planeado.

Las áreas que requieren satisfacer una necesidad y está se logra mediante un contrato, deben conocer el cronograma del proceso para estimar en el tiempo la fecha en la cual se cumplirá con la solución.

Todo lo anterior debe y tiene que estar enmarcado en las directrices definidas en el estatuto de contratación que adicionalmente se rige en los procesos contractuales de **EMCALI E.I.C.E E.S.P.**

2. JUSTIFICACIÓN

Una de las razones por las cuales se plantea la presente investigación es establecer la estructura dentro de la cual opera la empresa en sus procesos contractuales, garantizando que todos los procesos que intervienen en el mismo estén plenamente descritos e identificados para lograr inicialmente la normalización y mejora continua con miras al aseguramiento de la calidad.

Inicialmente se hizo un levantamiento de procesos y procedimientos bajo la normatividad del coordinado por la Dirección de Gestión y Desarrollo quienes obtuvieron la información de quienes ejecutan el proceso contractual. Posteriormente debido al cambio de Estatuto de Contratación se ve la necesidad de realizar ajustes a los procedimientos para dar inicio a la normalización de los mismos.

Sin embargo, muchos de los procesos de la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI a la fecha agosto de 2006 presentan alto atraso porque las diferentes áreas desconocen las actividades que son necesarias para realizar un proceso contractual, lo que con lleva a que se debe dar al personal total información relacionada con los requisitos de los procesos .

Es importante que las áreas conozcan que existe una etapa previa y oportuna la cual se debe ejecutar cumpliendo a cabalidad con el cronograma propuesto, ya que la idea es que el personal realice de la manera correcta la parte presupuestal puesto que esta es la más delicada dentro del proceso.

Lo que se busca al implementar la normalización del proceso de contratación de la Gerencia de Telecomunicaciones, es delegar funciones, contando con el tiempo, alcance y presupuesto planeado, manteniendo y aumentando la calidad en el servicio, brindando la oportunidad de un proceso de contratación mas eficaz y eficiente en un mercado en el cual el cliente cada día es más exigente, y se intentará aumentar la ventaja competitiva frente a la competencia.

Con el desarrollo y aplicación de este proyecto se obtendrá un valor agregado para compañía en términos del logro de sus objetivos, gracias a los resultados arrojados por el estudio que aportará para su mejoramiento continuo. Se logrará describir detalladamente cada uno de los pasos y responsables que intervienen en todo el proceso de Contratación, tratando de optimizar tanto el recurso humano como los tiempos de espera.

Además, se deben levantar y documentar los procedimientos existentes en la empresa, con el fin de obtener información y con ello conocer su situación actual. Con esta información, sabremos cuales son los elementos que intervienen en

cada procedimiento, cuales son sus entradas y salidas. Con esto la empresa puede fortalecerse, para capturar, penetrar y mantenerse en su mercado potencial. Lo que se busca con éste proyecto al implementar la normalización del proceso es delegar funciones, contando con el tiempo, alcance y presupuesto planeado, manteniendo y aumentando la calidad en el servicio, brindando la oportunidad de un proceso de contratación mas eficaz y eficiente en un mercado en el cual el cliente cada día es más exigente, y se intentará aumentar el margen de ventaja que se le tiene a la competencia.

Con el desarrollo y aplicación de este proyecto se obtendrá un valor agregado para compañía en términos del logro de sus objetivos gracias a los resultados arrojados por el estudio que aportara para su mejoramiento continuo, para la universidad por que va a contar con información a cerca del proceso llevado a cabo en todos los procesos contractuales, además este brindara colaboración al área de contratación puesto que para los próximos estudiantes puede servir de mejoramiento continuo¹.

¹ EMCALI E.I.C.E E.S.P, Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones. Plan Estratégico 2003 - 2007. Cali, 2005. p. 14.

3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Generar los manuales de procesos y procedimientos donde se especifiquen los pasos que se deben desarrollar correctamente para mejorar el uso de los recursos y la calidad del trabajo dentro del área de contratación en la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- ❖ Registrar los procesos actuales para establecer las mejoras con el fin de normalizar formatos y la descripción de los procedimientos.
- ❖ Elaborar y diseñar flujogramas de los procesos y procedimientos del área de contratación con el fin de esquematizar las descripciones y cargos de cada uno.
- ❖ Realizar los manuales de procesos y procedimientos de contratación con el fin de normalizar las funciones a realizar en el área.
- ❖ Analizar y mejorar los procesos y procedimientos existentes en el área de contratación con el fin de asegurar la eficiencia y la eficacia de estos.

4. ANTECEDENTES

EMCALI E.I.C.E E.S.P, como empresa operadora del servicio de las Telecomunicaciones, no puede estar al margen del entorno y sus diversos factores como la problemática actual del país y globalización, razón por la cual debe prepararse para afrontar los retos implícitos en su gestión. Por ello, ha decidido encarar la reordenación formal de su rumbo mediante la elaboración del PLAN ESTRATEGICO DE TELECOMUNICACIONES, con características de objetividad, integralidad, flexibilidad y controlabilidad, para que pueda constituirse en su verdadera directriz empresarial durante el período 2003-2007.

Para su elaboración, se ha usado como herramienta la planeación estratégica, por lo cual empieza a partir del análisis de "lo que somos", con base en éste plantea el " hacia donde vamos" y a continuación, el "cómo" lograrlo.

Acorde con la metodología señalada, el plan se ubica en un marco de referencia, que contempla tanto la situación actual del servicio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P, como su entorno, al igual que las tendencias tecnológicas, económicas y regulatorias del sector; después se plantea el marco estratégico, dentro del cual se hace un diagnóstico exhaustivo del servicio y se presentan los principios organizacionales que inspiran nuestra labor, la visión, misión, políticas y objetivos propios del servicio y finalmente, se muestran las estrategias obtenidas del cruce DOFA (tecnológicas, de mejoramiento de la calidad, de atención al cliente, financieras, del capital humano, directivas y organizacionales), teniendo en cuenta el marco de ubicación y las tendencias.

Como puede notarse, el plan está enfocado a permitir el desarrollo global del servicio de Telecomunicaciones de la empresa, a través de la materialización de las estrategias planteadas, por medio de proyectos concretos en materia de expansión, nuevos servicios, mejoramiento de la calidad, etc, que estarán incluidos en el Plan de Desarrollo de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P, en coherencia con los lineamientos dados por el corporativo.

4.1. ENTORNO REGULATORIO

Desde los últimos años del siglo pasado, el sector de las Telecomunicaciones ha experimentado cambios verdaderamente revolucionarios a todo nivel. Nuestro país, desde luego, no podía ser ajeno a esta realidad mundial y ya desde 1990 se empezaba a vislumbrar el advenimiento de la apertura y la competencia, primero con los servicios de valor agregado por la facilidad de su introducción al mercado y posteriormente con el servicio básico; contribuyeron a la rápida introducción de la

apertura en el país los acuerdos con la OMC (Organización Mundial del Comercio) y los compromisos adquiridos en la Ronda de Uruguay en 1997 ².

Con la expedición de la ley 142 de 1994, en Colombia se configuran nuevos esquemas para la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y muy particularmente para la telefonía pública básica conmutada (TPBC), dados los parámetros tecnológicos y estratégicos asociados a este servicio; es así como se abre a la competencia en todas sus modalidades (local, local extendida, larga distancia nacional e internacional).

La Resolución 087 de 1997, de la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), modificada y actualizada en varias oportunidades, recoge la regulación específica para el servicio de TPBC. Como aspectos a resaltar en dicha resolución, están el modelo para la fijación y actualización de tarifas reguladas de telefonía local a partir del Costo Medio de Referencia, fijado por la CRT para los diferentes tipos de operadores, teniendo en cuenta también la calidad del servicio (medida por medio del factor de calidad Q, que se calcula a partir de 4 indicadores básicos); también lo pertinente a los cargos de acceso a pagar por los operadores externos (excepto los locales), primero por tiempo y en reciente modificación, por capacidad de interconexión; igualmente se contempla lo pertinente a tarifas para el componente telefónico del acceso a Internet, la comercialización de servicios (telefonía básica, pública, semipública), el régimen unificado de interconexión (RUDI), la protección a los usuarios del servicio y el control de la gestión, tanto operativa como financiera, de los operadores que prestan el servicio. Fundamentalmente, la CRT está actualmente enfocada en la estructuración y actualización del llamado Proyecto Trípode, conformado por el RUDI, los cargos de acceso y los planes técnicos.

En general la resolución 087, en aras de promover la competencia y la calidad del servicio, ha sido demasiado coercitiva para los operadores locales dominantes y muy protectora con los nuevos operadores, razón por la cual las empresas como EMCALI E.I.C.E E.S.P deben ser muy cuidadosas en su aplicación, al igual que ser proactivas ante las modificaciones que se planteen.

Los servicios de valor agregado en Colombia se prestan con licencia única y están cobijados por el régimen de libertad tarifaria, coherente con la tendencia mundial de impulsar este tipo de servicios, con miras a promover la integración y el mayor intercambio de información posible en la nueva sociedad.

² Ibid., p. 6.

Desde hace algún tiempo se ha venido adelantando la discusión acerca de una propuesta de Ley General de Telecomunicaciones, con el espíritu de recoger y enmarcar todo lo pertinente al sector, pero dadas las actuales circunstancias del país, seguramente quedará para el análisis y decisión del nuevo gobierno.

4.2. TENDENCIAS TECNOLÓGICAS

El incremento en el volumen de transmisión de datos, el auge de los servicios de multimedia (vídeo, televisión, etc.) y la portabilidad telefónica, marcarán durante los próximos años el desarrollo de la red de Telecomunicaciones, que estará caracterizado por los siguientes aspectos:

- ❖ La conformación de la aldea global y la apertura de las fronteras físicas entre países, lo cual hará que las empresas necesiten un mayor intercambio de información a nivel internacional, en tiempo real.
- ❖ El surgimiento y evolución de redes internacionales de información (tal es el caso de Internet), que impulsará el intercambio de volúmenes de datos cada vez mayores a nivel de las empresas y residencias. Según cifras de la UIT, en los últimos 4 años el número de usuarios mundiales de Internet se ha incrementado en un 600% y estimaciones del mismo organismo señalan que el volumen de tráfico en dicha red, a nivel mundial, será 10 veces mayor que el de voz en el año 2005.
- ❖ La mayor potenciación de los computadores personales, permitiendo el desarrollo de la multimedia, el comercio electrónico y el intercambio generalizado de voz, datos y vídeo en todos los sectores de la sociedad.
- ❖ La integración de las plataformas de voz, datos y vídeo, inicialmente a nivel de la red de acceso y posteriormente a nivel de la red de conmutación.
- ❖ La tecnología al alcance del cliente, independiente del proveedor.
- ❖ La personalización del teléfono, que conlleva la portabilidad del servicio, reduciendo drásticamente la demanda y crecimiento de la telefonía fija, mientras siguen creciendo los servicios móviles a un ritmo tal, que para finales de este año se espera que el número de suscriptores móviles supere al de fijos a nivel global, cuando hace tan sólo 4 años el de éstos últimos duplicaba al de aquellos.

5. MARCO TEORICO

5.1. ESTUDIO DE MÉTODOS EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA

5.1.1. Importancia del estudio de los métodos de trabajo en el área administrativa³. El objetivo del estudio del trabajo es mejorar la eficiencia de los procesos y procedimientos, elevando de ese modo la productividad en la organización, principio que debe aplicarse a todas las empresas. Las oficinas utilizan recursos y estos recursos deben utilizarse con eficiencia. En realidad, de la utilización de recursos en el área administrativa ha ido adquiriendo más importancia a medida que el porcentaje de los trabajadores va aumentando. Para la mayoría de las organizaciones los costos administrativos son considerables y han ido creciendo, por lo que deben ser controlados.

Estas son una de las razones de la expansión de organización y métodos. En realidad, organización y métodos es algo mas que el estudio del trabajo en el área administrativa, ya que se ocupa también de las estructuras de organización habituales; pero en la practica la mayor parte de O y M guarda relación con la parte de “métodos” de la técnica y resulta indistinguible del estudio de trabajo.

5.1.2. Utilidad del estudio de trabajo. El estudio de trabajo da resultados es sistemático, tanto para investigar los problemas como para buscarles solución. Esto significa que el estudio del trabajo deberá encomendarse siempre a quien deba dedicarse a él exclusivamente y sin ejercer funciones de dirección, a alguien que pertenecerá a la línea jerárquica asesora y no de mando, y que prestará sus servicios a los directores y mandos intermediarios como podría hacerlo un asesor jurídico o interventor de cuentas.

5.1.3. Las técnicas del estudio del trabajo y su relación mutua. El estudio de métodos es el registro y examen critico sistemáticos de los modos existentes y proyectados de llevar a cabo un trabajo, como medio de idear y aplicar métodos más sencillos y eficaces y de reducir costos. La medición del trabajo es la aplicación de las técnicas para determinar el tiempo que interviene un trabajador calificado en llevar a cabo una tarea definida efectuándola según una norma de ejecución preestablecida.

³ KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. 4 ed. México : Limusa, 2002. p. 171.

5.2. PROCEDIMIENTO PARA MEJORAR MÉTODOS DE TRABAJO

Seguimos teniendo que pasar sistemáticamente de la selección del problema o de la posibilidad de que sea estudiado a la aplicación y al mantenimiento de una situación mejorada. El procedimiento básico del estudio de los métodos consiste:

❖ **Seleccionar.** La selección de la esfera, actividad, proceso o procedimiento que se ha de estudiar implica los principios básicos del estudio del trabajo. La selección consiste en dos componentes: hallar las esferas que entrañan problemas o posibilidades importantes y luego darles prioridad. En el área de contratación se tratara de detectar las esferas o actividades que:

- Están produciendo un gran numero de errores o errores graves;
- Están creando altos niveles de insatisfacción en los clientes(contratista);
- Están siendo realizadas sin la información necesaria del proceso contractual;
- Dificultan la utilización de todos los recursos del área.

En los métodos de trabajo se encontraran formas abreviadas, nuevas técnicas y nuevos equipos. Puede haber óptimas razones para modificar los procedimientos y, de hecho, es posible que aumente la productividad a nivel local.

Los proyectos como el que se desarrollara pueden surgir de sugerencias o de estructuras como los círculos de calidad, realizándose como aporte a la organización para mejorar la manera de realizar las actividades. Frecuentemente esos círculos plantean cuestiones que requieren un trabajo o estudio adicional antes de que se puedan sugerir cambios y evaluarlos; estas investigaciones pueden constituir proyectos adecuados de estudio del trabajo cuando un especialista en estos estudios actúa por cuenta del círculo de calidad.

❖ **Registrar.** El registro a menudo sigue la siguiente jerarquía, el observador registra primero la información relativa a todo el sistema, antes de pasar a registrar los procedimientos concretos y luego las actividades particulares y los métodos de trabajo.

Así debe ser incluso cuando el estudio particular se refiere únicamente a un procedimiento: el conocimiento del sistema más global es importante en el sentido de que proporciona un contexto para la investigación.

Cuando la investigación es efectuada por un miembro del área de la organización que realiza el estudio del trabajo, el conocimiento del sistema global en el cual se utiliza el procedimiento es posible que ya existía y el registro puede iniciarse en el nivel del procedimiento.

Una técnica de registro útil es la de la descripción del procedimiento, que es un medio “abreviado” de registrar una información completa básica acerca de lo que se hace en un procedimiento. Es un registro muy sencillo pero sirve para determinar las principales etapas de un procedimiento.

Los organigramas pueden utilizarse, pero es más útil emplear una variación del organigrama conocido con el nombre de **diagrama de procedimiento** (diagrama de flujo). De hecho se trata, en efecto, de un cursograma analítico de tipo documento puesto que describe el avance de un documento o serie de documentos a lo largo del procedimiento.

❖ **Examinar, idear, evaluar y definir.** Análogamente, en muchas organizaciones, el departamento de Gerencia (en este caso el área de contratación) define los tipos de procesos y recursos, además de facilitar los sistemas para atender las necesidades locales.

Un factor que se debe evaluar es la tecnología, un conflicto entre el costo y la facilidad o comodidad de uso. Por ejemplo aunque puede ser mucho mas agradable contar con fotocopadoras individuales en cada área (puesto que es importante tener una copia de cada uno de los oficios que se realizan en todo el proceso contractual), esto puede provocar un gasto de reproducción muy superiores a lo que entrañaría disponer de un departamento de copias centralizado que pueda emplear una maquinaria de gran potencia mas eficiente.

Un aspecto importante del establecimiento de nuevos métodos estriba en evaluar un método posible y compararlo con el método existente o con otro cambio factible. Conviene asegurarse de que todo método modificado responde a los objetivos de la investigación, pero es igualmente importante determinar las ventajas secundarias de cualquier modificación. En este caso se implementaran la normalización de los procesos y procedimientos para aumentar la eficiencia, el mejoramiento de la presentación, calidad, etc.

❖ **Implantar y mantener.** La implantación de un método revisado es siempre importante. Si la implantación se efectúa torpemente, el nuevo método tiene pocas posibilidades de dar resultado. La capacitación y el sostén de los que participaran en el cambio son esenciales.

La primera tarea consiste en asegurarse de que saben exactamente lo que se espera de ellos. Esta área dispone de manuales de procedimientos regulares en los que están explicadas todas las rutinas administrativas. Cuando se implanta por primera vez un nuevo sistema o procedimiento, puede resultar necesario complementar la descripción formal con unas instrucciones correctas.

Cuando existen manuales sobre los procedimientos, es vital que se mantengan actualizados. Debe haber alguna manera de velar por que, cuando se introduce un cambio en un sistema o procedimiento, todos los ejemplares de los manuales se actualicen y todas las personas que los aplican, por remota u ocasionalmente que sea, tenga conocimiento del cambio y de sus repercusiones en el proceso.

5.3. NORMALIZACION⁴

La normalización puede definirse como actividad voluntaria basada en el consenso, destinada a establecer y a seguir las practicas relativas productos, procesos de fabricación y servicios en beneficio de todos los actores implicados en el mercado.

Cabe mencionar que la normalización se ha desarrollado tradicionalmente en relación a productos y procesos de fabricación. Sin embargo, la importancia cada vez mayor del sector de los servicios en la economía significa que se esta haciendo necesario aplicar normas a los servicios sobre una base mas regular.

5.3.1. Normalización del proceso. Es el conjunto de procesos realizados en materia de representatividad, consenso, consulta pública, modificación y actualización destinados a regular las actividades de los sectores público y privado relacionados con la salud, medio ambiente en general, seguridad al usuario, información comercial, prácticas de comercio, industrial y laboral.

La normalización establece los términos empleados en materia de clasificación, directrices, especificaciones, atributos, características, métodos de prueba y prescripciones de un producto, proceso o servicio.

5.3.2. Normalización de los procedimientos. La normalización puede definirse como una actividad voluntaria, basada en el consenso, que se establece para garantizar el acoplamiento de elementos contruidos independientemente para el beneficio y con la cooperación de todos los involucrados, garantizar la calidad de los procedimientos elaborados y la seguridad de funcionamiento con el fin de ordenarlos y mejorarlos. La normalización persigue fundamentalmente tres objetivos:

⁴ Normalización Nacional de los procesos [en línea]. Nueva York : Wikimedia Foundation, Inc, 2007. [Consultado 18 de mayo, 2007]. Disponible en Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n>

- ♦ **Simplificación:** Se trata de reducir los modelos quedándose únicamente con los más necesarios.
- ♦ **Unificación:** Para permitir la Inter. cambiabilidad a nivel de toda la organización.
- ♦ **Especificación:** Se persigue evitar errores de identificación creando un lenguaje claro y preciso.
- ♦ **Metodología para la normalización de procedimientos.** En cuanto a las líneas de actuación:
 - Se identificarán los pasos que integran los procedimientos afectados con el fin de acortar el circuito y reducir el tiempo de tramitación, garantizando la seguridad.
 - Se concretarán las personas que intervienen en los procesos de trabajo.
 - Se redactarán manuales de procedimiento, como instrumentos que clarifiquen la división de tareas, las relaciones jerárquicas, y la comunicación entre unidades, en el seno de las mismas y con terceros, al objeto de facilitar la automatización del procedimiento.
 - La simplificación pretendida sólo será posible si se combinan los cambios normativos con otras medidas que inciden en los hábitos de gestión.

Como criterio general se introduce el sentido positivo del silencio administrativo, sin perjuicio de determinar con total claridad, qué procedimientos precisan un sentido negativo o un plazo de resolución y notificación superior al general.

Por otra parte, se procurará una refundición normativa de los procedimientos dispersos con la finalidad específica de reducir el número de normas reguladoras. Se deberá evaluar también la posibilidad de eliminar procedimientos innecesarios, obsoletos o faltos de objeto real en el momento actual.

Deberán asumirse compromisos de reducción de plazos de resolución y tramitación de los asuntos respecto a los anteriormente establecidos.

5.4. ESTUDIO DE METODOS⁵

El estudio de métodos es el registro y examen crítico sistemático de los modos existentes y proyectados llevar a cabo en un trabajo, como medio de idear y aplicar los métodos mas sencillos y eficaces de reducir los costos.

5.4.1. Procedimiento básico. Al examinar cualquier problema es necesario seguir un orden bien determinado, que puede resumirse como sigue:

- ♦ DEFINIR el problema.
- ♦ RECOGER todos los datos relacionados con él.
- ♦ EXAMINAR los hechos con espíritu crítico, pero imparcial.
- ♦ CONSIDERAR las soluciones posibles y optar por una de ellas.
- ♦ APLICAR lo que se haya resuelto.
- ♦ MANTENER EN OBSERVACION los resultados.

5.4.2. Seleccionar el trabajo que se va a estudiar. Cuando se traten de decidir si deberá aplicarse al estudio de métodos a determinado trabajo, se tendrán presentes los factores siguientes:

- ♦ Consideraciones de índole económica.
- ♦ Consideraciones de orden técnico.
- ♦ Reacciones humanas.

5.5. ESTUDIO DE TIEMPOS

Es una técnica de medición del trabajo empleada para registrar los tiempos y ritmos de trabajo correspondientes a los elementos de un tarea definida, efectuada en condiciones determinadas, y para analizar los datos a fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea según una norma de ejecución preestablecida.

5.5.1. Material fundamental

♦ **Proceso del cronometraje.** La técnica empleada para calcular el *tiempo tipo* de una tarea determinada consiste en descomponerla en las diversas partes que la forman, denominadas elementos y calcular cada uno de ellos. La suma de los tiempos elementales determinan el valor del tiempo de la tarea.

⁵ KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2002. p. 225

5.6. OBJETIVOS Y VENTAJAS DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

5.6.1 Regularización o estandarización⁶. Un análisis de las operaciones básicas pone de relieve en qué casos pueden eliminarse las variaciones entre operaciones básicamente similares. El personal se vuelve mas flexible al cambiar de una sección a otra en la medida que la situación laboral lo requiera. Todos los beneficios de la simplificación de tareas se verán incrementados.

5.6.2. Especialización. La especialización de trabajos de la unidad implica que cada miembro del personal se concentre en un área concreta de trabajo, lo cual aumenta la productividad de la unidad. Esto se consigue por cada empleado al hacerse mas experto en su trabajo, aumentando destreza, reduciendo el tiempo dedicado a realizar el trabajo y reduciendo el numero de errores cometidos.

La especialización es elemento auxiliar para la estructuración de un esquema formal de valoración de tareas que, al aplicarse a una escala salarial, reduce las diferencias de salarios para empleos semejantes. Además, como la valoración de tareas requiere que se prepare una especificación de las mismas para cada puesto de trabajo, es más fácil ocupar personal en cualquier trabajo concreto desde el momento que las exigencias claramente definidas del puesto pueden fácilmente hacer juego con la experiencia de una persona. La responsabilidad de una tarea especifica se define también mas fácilmente.

La especificación también se aplica a la estructuración de organizaciones empresariales; las actividades principales se dividen en funciones, siendo controlada cada función por un ejecutivo especialista. En las unidades más grandes de la empresa se eligen especialistas.

5.6.3. Factores claves. Los proyectos se seleccionan frecuentemente a base de factores clave con el fin de obtener los mayores beneficios.

♦ **El trámite con una gran cantidad de errores.** Si los errores cometidos son significativos y tienen repercusiones en las actividades internas y externas de la empresa, es necesario detectar los errores antes de incurrir en ninguna perdida material. El descubrimiento de errores precisa la comprobación del trabajo realizado y la corrección de los errores descubiertos. Por consiguiente, como hemos visto, el coste de descubrir y corregir errores será originalmente una proporción elevada de la ejecución del trabajo.

♦ **El trámite con un alto volumen de rendimiento.** La primera acción de un investigador debe ser descubrir qué tipo de documentos, formatos e informes constituyen el rendimiento, junto con sus respectivas cantidades.

⁶ ANDERSON, R.G. Organización y Métodos. Madrid: Edaf, 1982. p. 41.

- Es necesario antes de nada determinar la frecuencia de los respectivos rendimientos junto con sus cantidades mínimas, cantidades normales y volúmenes máximos para obtener la verdadera incidencia del peso del trabajo.
- Los trámites con un alto volumen de rendimiento en relación con otros trámites ofrecen buenas perspectivas para coordinar y lograr así los beneficios de costes reducidos y probablemente una velocidad incrementada del flujo de trabajo. Esto se logrará eliminando aquellos rendimientos que se ha descubierto no son validos en lo sucesivo y haciendo arreglos alternativos para aquellos que están preparados "para el caso de que se necesiten". Se descubrirá también que hay gran proporción de duplicación de información común en impresos separados, lo cual se eliminará volviendo a diseñar los impresos de un modo consolidado para que sirvan a dos o más fines.
- El método de realización del trabajo. Debe ser también valorado – los medios normales, mecánicos o electrónicos por los que se logran los rendimientos -. Se requiere siempre determinar si el método utilizado es el mas adecuado para la finalidad.

5.6.4. Examen preliminar. Este examen se realiza en el campo de la tarea futura para familiarizarse con el entorno operativo y obtener unas primeras impresiones del trabajo a realizar. Los factores que comprende el estudio serán clasificados de la siguiente manera:

- ♦ Tratar de los aspectos del problema con los directores de línea, supervisores y personal staff.
- ♦ Examinar los modelos de formatos y documentos, la disposición de la oficina, máquinas y material en servicio, y el flujo de trabajo.
- ♦ Examinar los procedimientos normales existentes para ver si son o no adecuados y están siendo recogidos.
- ♦ Aclarar si el departamento sometido a revisión tienen que ajustarse a algún tipo específico de consideraciones tácticas.
- ♦ Determinar la finalidad del trabajo que va a estudiarse, los objetivos que deben ser trazados, los tipos de problemas que han de ser resueltos, las investigaciones que se creen necesarias y el orden en que deberían realizarse.
- ♦ Decidir la relación del área que va a estudiarse con otras áreas de operaciones y el efecto probable de los cambios.

- ♦ Evaluar el factor tiempo ocupado en llevar a cabo las investigaciones y analizarlo en distintas fases.
- ♦ Decidir el tipo de especialista de organización y métodos que va a ser adscrito al proyecto.
- ♦ Ponerse de acuerdo en los puntos iniciales de consulta con la comisión de proyectos y con el directivo de la correspondiente operación.

5.6.5. Proceso de elaboración de los manuales de organización y procedimientos ⁷.

♦ Responsables de su elaboración.

- La planeación y elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos, es responsabilidad de las diversas Dependencias Administrativas que componen la Administración Central, los Planteles de la Escuela Preparatoria y los Organismos Académicos; cada uno de los titulares de las instancias mencionadas designará a una persona responsable de recabar e integrar la información referente al manual, debiendo generar el proyecto correspondiente con apego en los lineamientos establecidos en la presente guía.
- La Dirección de Desarrollo Administrativo (DDA), a través del Departamento de Organización y Métodos (DOM), asesorará técnicamente a las Dependencias de la Administración Central, Planteles de la Escuela Preparatoria y Organismos Académicos para la elaboración de sus Manuales de Organización y Procedimientos.
- Las Dependencias Administrativas podrán solicitar al DOM la impartición de cursos taller sobre la elaboración de los Manuales de Organización y Procedimientos para el personal de dichas dependencias, a fin de brindar información, solucionar dudas y hacer las recomendaciones pertinentes con respecto a la elaboración y/o actualización de los manuales correspondientes.

♦ Metodología básica para su elaboración.

- **Recopilación de información.** El responsable de cada dependencia deberá recopilar la información a través de: investigación documental, realización de entrevistas con los empleados, jefes de área y supervisores, así como a través de la observación directa. Algunas de las fuentes de información a las que se puede recurrir, entre otras, son:

⁷ CONTRALORÍA UNIVERSITARIA. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. México: UAEM, 2000. p. 11.

- **Documentales.** Estas son: leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y/o circulares, diagramas de organización y organigramas, así como todos los documentos relacionados con el tema, es recomendable tomar en cuenta los manuales que se utilizaron en administraciones pasadas, debido a la gran riqueza de información que se pudiera obtener de ellos.
- **Las personas.** Se consideran importantes todas aquellas personas involucradas con y dentro de las dependencias administrativas para las que se va a elaborar el manual, ya que dichas personas poseen la información sobre la organización, funciones y actividades que desempeña el personal, se recomienda que una vez nombrado el responsable del proyecto, éste organice juntas con los responsables de cada unidad departamental con el fin de relacionar las actividades y evitar duplicidad de funciones, así como conocer a todas las personas involucradas con o en la dependencia.
- **Realidad administrativa.** La presencia en el lugar donde se realizan las funciones y actividades, es decir, la observación directa en las oficinas de todas las Dependencias de la Administración Central, Planteles de la escuela preparatoria y organismos académicos, es sumamente importante por la cercanía que se adquiere con respecto a los trámites administrativos y con la ejecución de los procedimientos, en este sentido es recomendable observar las acciones que se realizan para verificar que se lleven a cabo por la persona indicada y como lo indican sus manuales de organización y procedimientos.

5.7 REGISTRO DE LOS HECHOS⁸

5.7.1. Elaboración de diagramas. Las técnicas mas frecuentemente utilizadas para registrar hechos sobre operaciones, sistemas y procedimientos, impresos, maquinas y personal son casos de representación gráfica en forma de diagramas o lista de actividades. Organizaciones diferentes utilizarán técnicas de registro diferentes de acuerdo con las necesidades particulares, y es importante que haya consistencia en la elección de técnica dentro de una organización. Esto facilita no solo la comparación de los procedimientos actuales con los propuestos, sino que además permite que diferentes investigadores asimilen rápidamente los informes de sus colegas.

Cualquier investigador de O. y M. Debe estar familiarizado en alto grado con las técnicas de registro más extensamente utilizadas, y tendría que ser capaz de producir los diagramas especiales que fueran necesarios. Los diagramas no sólo ayudan al investigador a comprender en su totalidad los trámites actuales, sino que además le socorren en su búsqueda de mejoras. Además, los diagramas deben permitir al investigador discutir los trámites más eficazmente con el personal operativo.

⁸ ANDERSON, Op. cit., p. 109.

5.7.2. Ventajas de la elaboración de diagramas

- ◆ Los diagramas pueden prepararse más rápidamente que las descripciones escritas de procedimientos y actividades.
- ◆ Los diagramas transmiten los hechos más significativamente.
- ◆ Los diagramas proporcionan un medio eficaz para comparar los trámites actuales y propuestos.
- ◆ Los diagramas logran un mayor impacto.
- ◆ Los diagramas mostrarán fácilmente cuándo los documentos entran en un trámite, su denominación y objetivo.
- ◆ Por medio de un diagrama de “líneas de flujo” es más fácil observar las relaciones entre los sectores.
- ◆ Un diagrama es un método compacto de presentación.
- ◆ Es más fácil observar de una vez la actividad total en un diagrama
- ◆ Las omisiones se detectan más fácilmente en un diagrama
- ◆ La duplicación, el excesivo movimiento y retraso se definen claramente en un diagrama.

5.7.3. Diagrama de Flujo. Esta es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento, identificándolos mediante símbolos para representar operaciones específicas. Incluye toda la información que se considera necesaria para el análisis como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, se les llama diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia de operación. Para hacer comprensibles los diagramas a todas las personas, los símbolos se someten a una normalización; es decir, se hicieron símbolos casi universales, ya que, en un principio cada usuario podría tener sus propios símbolos para representar sus procesos en forma de diagrama de flujo. Esto trajo como consecuencia que sólo aquel que conocía sus símbolos, los podía interpretar. La simbología utilizada para la elaboración de diagramas de flujo es variable y debe ajustarse a un patrón definido previamente."

Es conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado en diez clasificaciones con su respectivo símbolo (ver figura 1).

Figura 1. Simbología para elaborar diagrama de flujo

SIMBOLOGIA	DESCRIPCION
	Terminal: indica el comienzo o el fin del procedimiento.
	Operación: indica las fases del procedimiento. En él se deberá anotar el numero secuencial del procedimiento.
	Actividad: Recuadro en el que se describen las actividades que se desarrollan las unidades administrativas o personas que intervienen en el procedimiento.
	Conector de pagina: Representa el enlace con otra hija diferente en la que continua el diagrama. Deberá anotarse dentro de este los números de manera secuencial.
	Decisión: Se emplea cuando una actividades tiene dos alternativas.
	Interruptor de tiempo: Se emplea cuando una actividad necesita de un plazo para realizarse.
	Flecha vacía: Indica que uno o más documentos se quedan archivados de manera temporal en una operación. En tal caso se deberá escribir la siguiente frase “archiva temporalmente” (anotar el nombre de documento o documentos).
	Flecha rellena: Indica que uno o más documentos se quedan archivados de manera permanente en una operación . En tal caso se deberá escribir la siguiente frase “archiva para su control” (anotar el nombre de documento o documentos).

Fuente. CONTRALORÍA UNIVERSITARIA. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización, México: UAEM, 2000. p. 30.

6. DESCRIPCION DE LA EMPRESA

La empresa donde se desarrollo el proyecto de pasantía es en EMCALI E.I.C.E E.S.P en la Asistencia de la Gerencia de la Unidad estratégica del Negocio de Telecomunicaciones, ubicada en la Avenida 3norte No 53N11, central telefónica de la Flora, torre 1, piso 1, cuyo objeto social es la prestación del servicio de Telecomunicaciones en Cali, Yumbo y Jamundí.

6.1. RESEÑA HISTÓRICA

6.1.1. EMCALI E.I.C.E E.S.P. Desde 1914 el Sr. Emmanuel Pinedo era el propietario de la Central de teléfonos hasta 1930 cuando se constituyo la Compañía Telefónica del Pacífico.

En 1944 mediante acuerdo del Consejo Municipal se negocia y se compra el servicio telefónico convirtiéndose así la telefonía en un servicio público prestado y operado por el Municipio de Cali.

En el proceso de ampliación gradual que traía el servicio alterado abruptamente por el cambio institucional dado a los servicios Públicos de Cali ya que el 1 de Enero de 1962 es sancionado por el alcalde el acuerdo del Consejo Municipal No 50 de Diciembre 1 de 1961, mediante el cual se crea establecimiento publico Empresas Municipales de Cali, **EMCALI E.I.C.E E.S.P** como un organismo autónomo con personería y patrimonio público.

Con este nuevo marco jurídico, el servicio de telefonía se siguió ampliando hasta tener 81.000 Líneas paso a paso, en 1982 se inicia la nueva era de las Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P, se instalan las primeras Centrales digitales combinadas, el primer alcance tecnológico en fibra óptica en el país, la transmisión digital PCM vía de cobre y se cambia la filosofía en el diseño de planta externa, pasando redes rígidas (red múltiple) a redes flexibles (con armarios de distribución).

Hoy en día EMCALI E.I.C.E E.S.P tiene 15 Centrales Telefónicas y 4 Subcentrales para un Total de 512.000 abonados, 80.64 de Cobertura residencial y una densidad de 29.84 Teléfonos por cada 100 habitantes.

En este momento la Gerencia de Telefonía cuenta con Teléfonos monederos, Teléfonos de Tarjeta Chip y un sistema de comunicación vía radio para las zonas rurales alejadas donde no hay acceso a las Líneas telefónicas cableadas, lo que permite gozar a los usuarios de un servicio de telefonía totalmente confiable y excelente calidad.

Actualmente, se ejecuta un plan de mejoramiento de la red de acceso para los sectores empresariales e industriales de la ciudad, introduciendo fibra óptica y equipos multiplexores en el lado del abonado.

Para el servicio de transmisión de datos, la Gerencia de Teléfonos ofrece a los usuarios líneas dedicadas (pares aislados), canales digitales PCM, canales digitales a través de la RDSI, sistemas digitales E1 a nivel de abonado utilizando tecnología HDSL y SDH, y a nivel troncal utilizando la red de transmisión existente con tecnología SDH.

6.1.2. Asistencia Gerencia de Telecomunicaciones. Es un área de soporte dedicada a procesar y coordinar las tareas o actividades de los procesos contractuales mayores a 300 SMMLV.

Es la encargada de coordinar la parte legal, jurídica, financiera y técnica de la Contratación de la Gerencia de Telecomunicaciones con las áreas externas responsables de la evaluación y verificación de los requisitos.

6.2. MISIÓN

6.2.1. EMCALI E.I.C.E E.S.P. Organización autónoma rentable, orientada a las distintas actividades Industriales, comerciales y de servicios en los sectores de agua potable, tratamiento de aguas residuales, saneamiento básico, energía y Telecomunicaciones.

Nuestro propósito es lograr la satisfacción de las necesidades de los clientes y de la comunidad, contribuyendo al mejoramiento de sus condiciones de vida, con niveles óptimos de calidad, precios y oportunidad, cumpliendo con sus responsabilidades sociales, de protección al medio ambiente, desarrollo de las regiones donde actúa y apoyo al crecimiento personal y profesional de los trabajadores.

6.2.2. Gerencia Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Prestar servicios de telecomunicaciones a nuestros clientes, con calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia.

6.3. VISIÓN

6.3.1. EMCALI E.I.C.E E.S.P. Ser en los próximos cinco años en el contexto nacional, la empresa con mayor Cobertura y mejor calidad de Servicios públicos, de agua potable, saneamiento básico, energía y telecomunicaciones.

Que sea reconocida por su contribución al desarrollo del Valle del Cauca y de aquellas regiones donde actúe, por su liderazgo en las distintas actividades industriales, comerciales y de servicio en los respectivos sectores.

6.3.2. Gerencia Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E E.S.P. Ser líderes y mantenernos como la primera organización y la mejor opción en servicios de telecomunicaciones en nuestra área de influencias.

6.4. POLÍTICAS GENERALES

6.4.1. Políticas de gestión de personal. Con el propósito de garantizar una sana gestión empresarial y financiera, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se compromete a adelantar una gestión profesional e independiente, para cuyo cumplimiento adopta como parámetros relativos a políticas laborales las siguientes:

- ◆ Los costos laborales, tanto directos como los que correspondan a relaciones indirectas por contratos de administración externa de personal, no podrán superar el porcentaje de los ingresos por ventas de servicios que se determine estatutariamente.
- ◆ Se procurará una relación máxima del personal de soporte administrativo con respecto al personal que genera ingresos, según la cual no podrá haber más de una persona de soporte administrativo por cada tres (3) personas vinculadas a la generación de ingresos.

6.4.2. Principios Constitucionales. La empresa EMCALI E.I.C.E E.S.P. maneja como principios constitucionales la buena fe, la igualdad, la moralidad, la celeridad, la economía, la imparcialidad, la publicidad, la participación, la responsabilidad y la transparencia, los cuales se basan en los valores que deben guiar el buen funcionamiento y compromiso hacia la empresa, para que así se de una óptima gestión.

6.4.3. Principios organizacionales. Para preparar la Empresa hacia la consecución de su visión, ésta mantendrá los siguientes principios Organizacionales:

- ◆ Las Gerencias de Unidad de Negocio tendrán la responsabilidad sobre el control de la generación de ingresos y de costos del servicio a su cargo, por lo cual cada una de ellas estará obligada a ejercer adecuado control sobre las actividades del proceso productivo, incluidas las de apoyo.
- ◆ Los procesos o actividades que no tengan relación directa con el objeto social de la Empresa deben ser costeados y respaldados por contratos de desempeño.
- ◆ La decisión sobre la centralización o descentralización de actividades de la empresa, mientras confluyan varias unidades de negocio, deberá ser tomada con base en:
 - La normatividad legal en materia de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
 - La disponibilidad de recursos.
 - Demostrable economía de escala (Ley 142 Artículos 2 y 18)
 - Estrategias empresariales orientadas al cumplimiento del plan de desarrollo corporativo en donde prevalecerá el interés de los usuarios.
 - La finalidad de mejorar la capacidad negociadora frente a proveedores y clientes.
 - El propósito de obtener ventajas comparativas frente a la competencia.
- ◆ Todas aquellas actividades que requieren habilidad funcional y no técnica por servicio, serán centralizadas y podrán funcionar de manera desconcentrada, conforme los lineamientos de la Gerencia General.
- ◆ Las estructuras organizacionales de las Gerencias de Unidad de Negocio y de las demás dependencias empresariales deberán estar orientadas al logro de óptimos niveles de satisfacción al usuario y guardar concordancia con la visión y los lineamientos estratégicos.
- ◆ Deberán existir dentro de la estructura de cada Gerencia de Unidad de Negocio, áreas que respondan por la interacción directa con los usuarios.
- ◆ La gestión empresarial, en todas las áreas y dependencias, se desarrollará bajo la cultura del autocontrol, la calidad, el mejoramiento continuo, el análisis de impacto ambiental y la administración de riesgos.
- ◆ La estructura empresarial y su planta de personal serán las estrictamente necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios a cargo de las EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E E.S.P.

6.5. OBJETIVOS ORGANIZACIONALES

Dentro de los objetivos de la empresa se encuentran los siguientes:

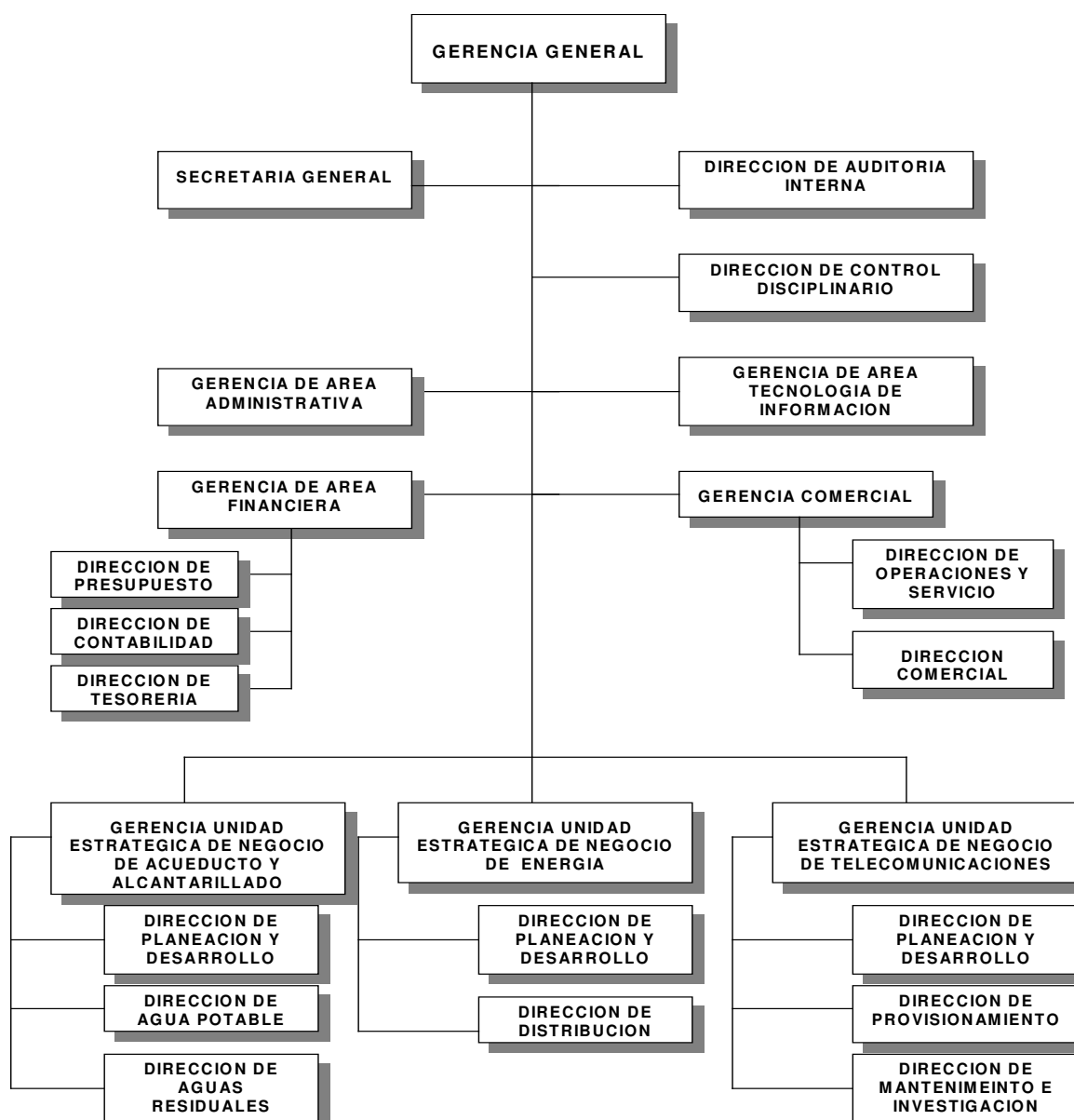
- ❖ Concurrir con el Gerente General en la formulación de iniciativas para la adopción del plan de desarrollo corporativo, así como las políticas, planes y programas empresariales en materia de la prestación del servicio de telecomunicaciones. Igualmente dirigir, coordinar, controlar y vigilar la realización de las mismas.
- ❖ Adoptar las estrategias, planes y programas tendientes a la ejecución y mejoramiento continuo de los procesos de planeación técnica, operación, expansión, reposición y mantenimiento de la infraestructura de los sistemas de redes de telecomunicaciones, así como los planes de tasación y atención del servicio.
- ❖ Ejercer la dirección técnica administrativa de las actividades relacionadas con telefonía local extendida, telefonía rural, interconexión con otras redes, teléfonos públicos, servicio digital conmutado RDSI, telefonía móvil, enlaces locales, red de datos, Internet y afines.
- ❖ Concurrir con el Gerente General en la formulación de iniciativas para la adopción del Plan de Gestión y Resultados de la Empresa, en lo pertinente al servicio público a su cargo; liderar los procesos internos para su implementación y remitir la información correspondiente al área de Gerencia Financiera para su respectiva consolidación.
- ❖ Velar porque los proyectos formulados en lo pertinente al servicio público a su cargo, se ajusten a la metodología y procedimientos que para tal efecto haya adoptado la Empresa.
- ❖ Garantizar la vigencia, efectividad y desarrollo del sistema de costeo basado en actividades (ABC), en lo relativo al servicio público a su cargo⁹.

6.5.1. Valores Institucionales

- ◆ Compromiso
- ◆ Respeto
- ◆ Servicio
- ◆ Honestidad
- ◆ Trabajo en equipo

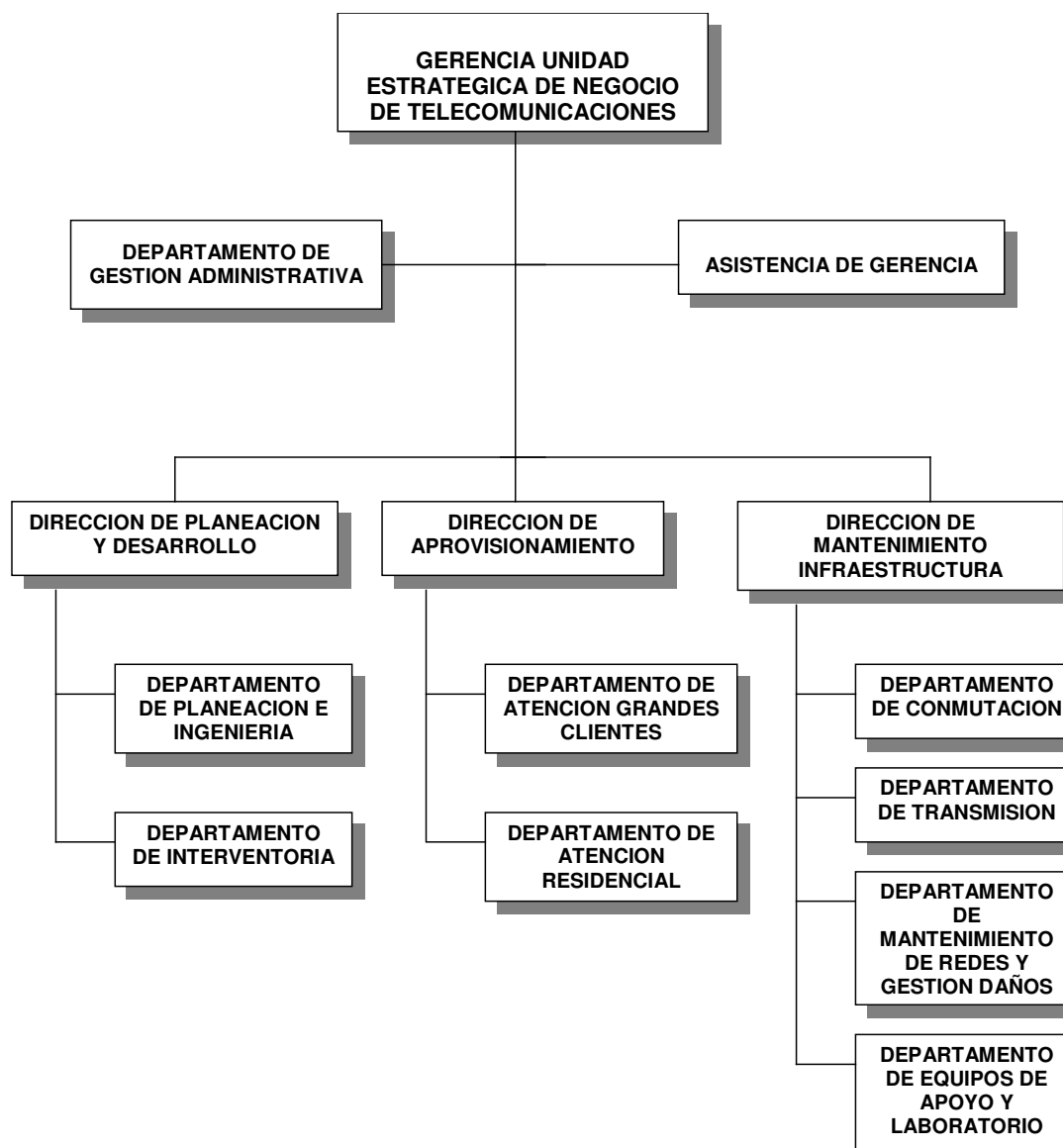
⁹ Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [consultado en 23 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: [http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co](http://Intranet.EMCALI.E.I.C.E.E.S.P.com.co)

6.6. ORGANIGRAMA EMCALI E.I.C.E E.S.P



Fuente. Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [consultado en 23 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: [http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co](http://Intranet.EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co)

6.7. ORGANIGRAMA GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES



Fuente. Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [consultado en 23 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: [http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co](http://Intranet.EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co)

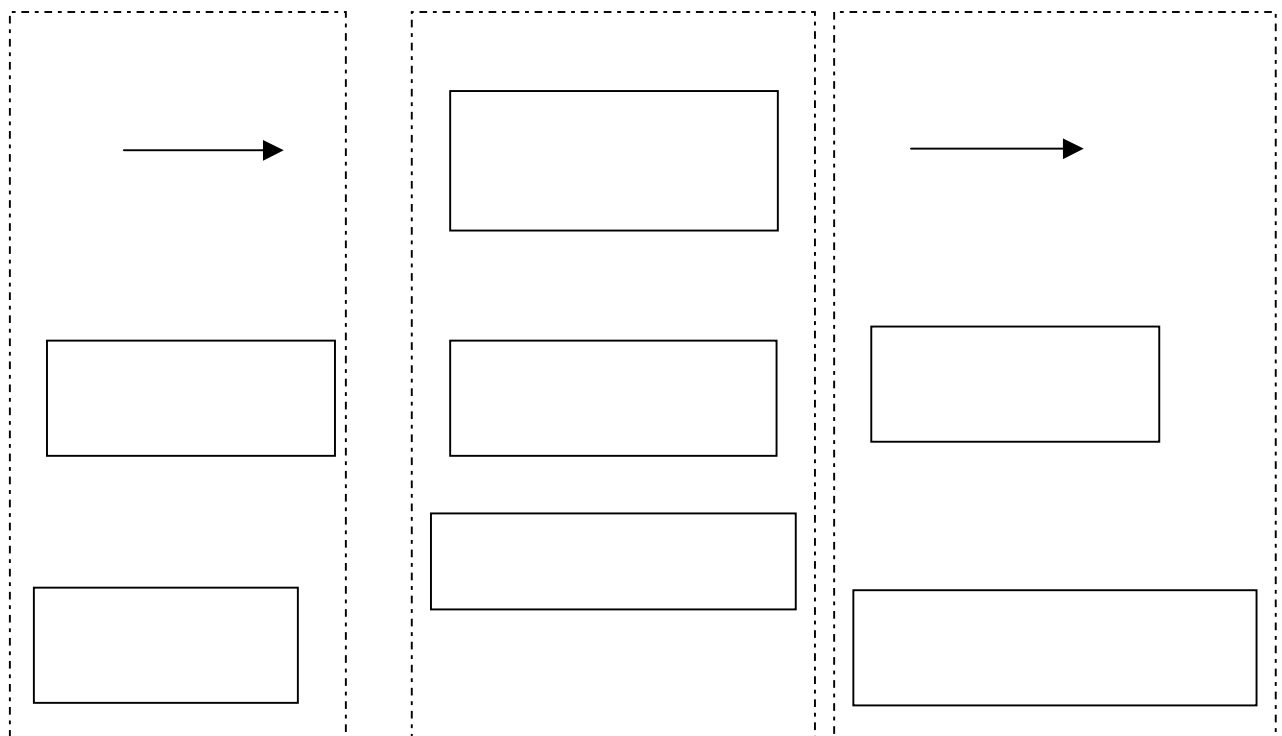
7. REGISTRO DE LOS PROCESOS ACTUALES

Con la implementación del nuevo estatuto de Contratación RESOLUCION No 000374 (29 de marzo de 2006), se hace necesario generar un documento mediante el cual los pasos a dar en las etapas previa, etapa precontractual, etapa contractual queden perfectamente establecidos para lograr la normalización del proceso en cada uno de sus pasos.

Para iniciar este manual se parte del mapa de procesos identificando en el mismo que procesos tienen relación con el proceso contractual.

Igualmente, para tener una imagen del proceso contractual inicialmente se realizará la caracterización del mismo para identificar sus componentes como (entradas/insumos, proveedores, objetivos, actividades, responsables, recursos y documentos del proceso, procesos de apoyo, parámetros de control, indicadores, clientes externos y internos, salidas/productos) y así obtener buena calidad de los registros.

Figura 2. Caracterización del proceso



7.1. PROCESO: CONTRATACION OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB “OPW”

El Marco legal que rige el Estatuto de Contratación actual de EMCALI EICE ESP es la Ley 142 de 1994 y la Resolución No. XXXXXX

7.1.1. Proveedor. El Area Técnica es la encargada de presupuestar según las necesidades de **Funcionamiento**, para operar o de **Inversión**, para realización de nuevos proyectos.

Secretaría General: Es la encargada de dar su concepto Jurídico en cada paso del proceso contractual

Gerencia Financiera: Le corresponde avalar y evaluar los requisitos financieros del Pliego de Condiciones y de la Ofertas presentadas por los interesados en los procesos contractuales.

7.1.2. Entradas / insumos. Especificaciones Técnicas: son los documentos netamente técnicos con los requisitos perfectamente definidos para obtener el producto o servicio a contratar.

C.D.P: Certificado de Disponibilidad Presupuestal, es el documento que certifica que el proyecto cuenta con los recursos necesarios para iniciar su trámite.

Manifestación de Interés: Documento que contiene requisitos financieros y jurídicos en el proceso de Oferta Pública con Aviso en Página Web.

7.1.3. Actividades del proceso. Cada uno de los pasos que se encuentran definidos en el diagrama de Flujo.

7.1.4. Responsables. Cada uno de los pasos que se encuentran definidos en el diagrama de Flujo.

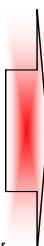
7.1.5. Salidas /productos. Cada uno de los documentos que se obtienen después de adjudicar un proceso contractual.

7.1.6. Parámetros de control.

Cliente Interno: Todas y cada una de las Areas de la Gerencia de Telecomunicaciones que intervienen en cada uno de los procesos, adicionalmente la Gerencia Financiera y Secretaría General.

Cliente Externo: Los Oferentes que presentan sus propuestas para obtener el proceso contractual en el cual están interesados.

Tabla 1. Caracterización del proceso

FORMATO 2: CARACTERIZACION DE PROCESOS						
	PROCESO: CONTRATACION OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB "OPW"		CODIGO			
	MARCO LEGAL Y REQUISITOS: LEY 142 DE 1994, ESTATUTO DE CONTRATACION, DOCUMENTOS TIPO		VERSION			
			VIGENTE A PARTIR DE:			
			AA/MM/DD			
OBJETIVO:		Generar los manuales de procesos y procedimientos donde se especifiquen los pasos que se deben desarrollar correctamente para optimizar los recursos y la calidad del trabajo dentro del área de contratación en la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI.				
PROVEEDOR	ENTRADAS / INSUMOS	ACTIVIDADES DEL PROCESO	RESPONSABLES	SALIDAS / PRODUCTOS	CLIENTE	
 Secretaria Gener Gerencia Financiera Area Técnica	 Especificaciones de bienes y servicios a contra Disponibilidad presupue (C.D.P) Presupuesto del proceso Criterios para evaluar manifestación de interés y oferta jurídica, técnica y financiera ofertas Manifestaciones de interés Anexos técnicos /plan de entrega, planos, requisitos técnicos, etc.) Evaluación de las manifestaciones de interés jurídica, técnica y financiera Evaluación de ofertas jurídica, técnica o financiera	Ver descripciones y diagrama de flujo del proceso.	Jefe Dpto del area que solicita la contratacion y funcionarios asignados, Funcionarios asignados (asistencia Gerenci y Gerencia financiera), Abogado area juridica, Gerente financiero, Secretaria general, Funcionario Encargado (gestion administrativa), contratista, Asistente gerencia y Gerente (UENT), Cia Seguros	 arantía de seriedad, Minuta de contrato, Certificado de disponibilidad presupuestal, Vigencia futura, Cierre de la oferta,Acta de evaluación y calificación de ofertas,Acta de adjudicación, Notificación del proceso contractual, Minuta contractual firmada, Orden de gasto, Numeración del contrato, Registro presupuestal, Impuesto de timbre,M Comprobante de pago, Aprobación de pólizas, Aprobación modificación pólizas, Ordenador de gasto	EXTERNO Contratistas del Mercado	
		RECURSOS DEL PROCESO: Talento Humano: Funcionarios Asignados Tecnológicos Microsoft Office Logísticos Tecnologia, Audiovisuales Metodológicos Conferencias de los proveedores, PHVA			PARAMETROS DE CONTROL Revisar que los documentos necesarios para la realizacion de la OPW contenga la informacion requerida por la empresa con el fin de cumplir a cabalidad con el procedimiento.	INTERNO Direccion Aprovevisionamiento, Direccion Gestion y Desarrollo, Direccion Mantenimiento Infraestructura, Secretaria General, Gerencia Financiera, Gerencia General
		DOCUMENTOS DEL PROCESO: Documentos de entrada y salida			INDICADORES # proc cumple con req de normalizacion en el año i= _____ # procesos tramitados por año	
		PROCESOS DE APOYO: Normalizacion y especificacion de bienes y servicios, Formulacion presupuestal, Banco de proyectos, Interventoria de contratos.				
Elaborado por:	Lau	Revisó:		Aprobación Gerente de Area:	Francisco Diego Mejía	
Cargo:	Asistente de Gerencia	Cargo:		Cargo:	Gerente UENT	
Fecha:	Septiembre 13 de 2006			Fecha:		
Firma:		Firma:		Firma:		

8. MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE CONTRATACION

8.1. OBJETIVO

El objetivo del manual de procesos y procedimientos es orientar de manera clara y eficiente al personal encargado de los procesos de contratación en la Gerencia Unidad Estratégica Negocio Telecomunicaciones.

8.2. MARCO TEÓRICO

8.2.1. Manual administrativo. En esencia, los manuales representan un medio de comunicar las decisiones de la administración, concernientes a organización, procedimientos y políticas, con la característica de que pueden y deben cambiar tan a menudo como se requiera, pues su finalidad también es mantener informado al personal de las modificaciones, en un marco de legalidad, sencillez y flexibilidad.

8.2.2. Concepto. El Manual Administrativo es un instrumento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática, información sobre los antecedentes, base legal, estructura, objetivos, funciones, procedimientos, políticas y lineamientos de una institución o dependencia; y que conocido por el personal, sirve para normar su actuación y coadyuvar al cumplimiento de los fines de la misma.

8.2.3. Objetivos.

- ♦ Explicar en términos accesibles el porqué de las decisiones administrativas y el como deben aplicar en la práctica.
- ♦ Presentar una visión de conjunto de la entidad.
- ♦ Uniformar y controlar el cumplimiento de las funciones de la dependencia y unidades departamentales, contribuyendo al mejoramiento administrativo.
- ♦ Aprovechar recursos materiales, técnicos y financieros, así como aumentar la eficiencia del personal, ya que indican lo que se debe hacer y cómo se debe hacer.
- ♦ Servir de base para el desarrollo de métodos y sistemas de trabajo que permitan llevar a cabo las metas institucionales de una manera eficaz y eficiente.

- ◆ Delimitar actividades, responsabilidades y funciones, además de ayudar a la coordinación de esfuerzos.
- ◆ Proporcionar información y facilitar la comunicación entre el personal, promoviendo la uniformidad de criterios administrativos.
- ◆ Proporcionar información básica para la planeación e implantación de medidas de modernización administrativa.
- ◆ Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc.

8.2.4. Ventajas.

- ◆ Propicia la transparencia de las acciones y genera evidencia documental.
- ◆ Logra y mantiene un sólido plan de organización.
- ◆ Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del plan general de sus propios papeles y sus relaciones pertinentes.
- ◆ Facilita el estudio de los problemas de la organización.
- ◆ Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las modificaciones necesarias para la organización.
- ◆ Disminuye la carga de la supervisión e incrementa la coordinación en la realización del trabajo.
- ◆ Precisa las funciones encomendadas a cada unidad administrativa, para deslindar responsabilidades, evitar duplicaciones y detectar omisiones.
- ◆ Permite el ahorro de tiempos y esfuerzos en la ejecución del trabajo, evitando la duplicación de instrucciones y directrices.
- ◆ Determina la responsabilidad de cada puesto en su relación con los demás de la organización.
- ◆ Es un medio de apoyo para la integración y orientación del personal de nuevo ingreso a la organización.
- ◆ Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y comprensión del personal clave.

- ♦ Evita conflictos jurisdiccionales y yuxtaposición de funciones.
- ♦ Conserva un rico fondo de experiencia administrativa de los funcionarios más antiguos.
- ♦ Es un instrumento útil para la orientación al público.

8.2.5. Clasificación.

♦ Por su área de aplicación.

- Macroadministrativos.
- Microadministrativos.

♦ Por su ámbito de competencia.

- Generales.
- Específicos.

♦ Por su contenido.

• **Organización.** Un Manual de Organización es aquel documento que tienen como propósito describir la estructura de una organización, las funciones específicas que se realizan en cada área de esta, así como los niveles de autoridad y responsabilidad dentro del organismo. Son aquellos que contienen información sobre una organización en cuanto a sus antecedentes, legislación, atribuciones, su estructura, los objetivos y funciones de las unidades administrativas que integran el organismo, los grados de autoridad y responsabilidad, así como el organigrama que describe en forma gráfica la estructura de la organización.

• **Procedimientos.** El Manual de Procedimientos es un instrumento de información en el que se establece una descripción detallada de los pasos y operaciones que deben seguirse para la realización de las funciones de una unidad administrativa determinada, generalmente contienen un texto que señala las políticas y procedimientos a seguir en la ejecución de un trabajo, con ilustraciones a base de diagramas, cuadros y dibujos para aclarar los datos.

- Políticas.
- Contenido múltiple.

8.3. DESCRIPCION DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS

Tabla 2. Procesos y procedimientos

PROCESO	PROCEDIMIENTO
1. Proceso de Contratación	Realizar Oferta Publica con aviso en página Web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV – “OPW”
D1	1.1 Consultar el proyecto en el cual se encuentra incluido el proceso contractual a realizar en el Banco de Proyectos, en la ficha EBIE y en el presupuesto
D2	1.2 Establecer las especificaciones de los bienes y servicios a contratar, calcular del proceso, justificar la necesidad, elaborar criterios de evaluación técnica, evaluar existencias del bien a contratar y sus consumos
D3	1.3 Identificar la imputación y tramitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal(C.D.P) o la vigencia futura si es necesario.
D4	1.4 Enviar a la asistencia de Gerencia las especificaciones técnicas, criterios de evaluación de ofertas, justificación, CDP, anexos técnicos, planos, presupuesto calculado y demás información técnica que se requiera para el desarrollo del contrato.
D5	1.5 Tener en cuenta el Estatuto de contratación para elaborar el proyecto de OPW con las condiciones y el pliego de condiciones incluyendo el valor, objeto, plazo, forma de pago, pólizas, forma de evaluar, requisitos para concursar en las áreas financiera, técnica y jurídica, factores de escogencia y criterios de evaluación previamente recepcionado del área solicitante.
D6	1.6 Enviar dos copias del proyecto de la OPW (condiciones y pliego) con las especificaciones técnicas, justificación, CDP, a Secretaria General y a la Gerencia Financiera para revisión y aprobación.
D7	1.7 Se aprobaron el proyecto de las condiciones y el pliego de condiciones de la OPW.
D8	1.8 Devolver a la Asistencia de Gerencia UENT las especificaciones y el pliego para que se corrijan
D9	1.9 Enviar los proyectos de las especificaciones y del pliego a la Asistencia de Gerencia UENT para abrir el proceso.
D10	1.10 Publicar durante cinco días el proyecto del pliego para observaciones.
D11	1.11 Recibir observaciones de carácter técnico, jurídico y financiero.
D12	1.12 Remitir las observaciones a Secretaria General, Gerencia Financiera y Area Técnica.
D13	1.13 ¿Son admitidas las observaciones?
D14	1.14 Incorporar las observaciones al pliego
D15	1.15 Convertir el proyecto de pliego en pliego definitivo

PROCESO	PROCEDIMIENTO
D16	1.16 Publicar una copia de las condiciones y del pliego de condiciones de la OPW en la pagina Web www.emcali.com.co
D17	1.17 Consultar la pagina web de EMCALI por los contratistas interesados.
D18	1.18 Preparar las manifestaciones de interés por los contratistas interesados.
D19	1.19 Entregar las manifestaciones de interesa la Asistencia de Gerencia de la UENT
D20	1.20 Enviar las manifestaciones de interés a las áreas técnica, financiera y jurídica para revisión y evaluación y elaborar acta de recopilación.
D21	1.21 ¿Las manifestaciones de interés cumplen con los requisitos habilitadores?
D22	1.22 Informar al oferente que la manifestación de interés no es admisible
D23	1.23 ¿Son más de 9 las manifestaciones de interés que cumple con los requisitos habilitadores?
D24	1.24 Realizar un sorteo para seleccionar a nueve
D25	1.25 Invitar a presentar oferta y compra del pliego de condiciones
D26	1.26 Entregar el pliego definitivo a las firmas que compraron el pliego de condiciones el cual incluye la fecha de recibo de las ofertas.
D27	1.27 Preparar la oferta por parte de los contratistas interesados
D28	1.28 Constituir la póliza de garantía de seriedad de la oferta por parte de los proponentes.
D29	1.29 Hacer un acta de cierre donde la firman todos los oferentes que entregan las ofertas. En el sobre No Uno (1) la oferta técnica y jurídica y en sobre No Dos (2) la oferta económica, plazo y garantía.
D30	1.30 Enviar copia de las ofertas contenidas en el sobre No Uno (1) al área técnica, jurídica y el sobre No (2) se entrega al Gerente UENT.
D31	1.31 Solicitar aclaraciones o documentos pendientes para poder elaborar la evaluación.
D32	1.32 Averiguar si los estudios realizados por las área técnica y jurídica se han concluido.
D33	1.33 Preparar borrador del acta CECO del proceso incluyendo los aspectos relevantes de objeto, presupuesto, conclusiones de la manifestación de interés, resultados del sorteo, firmas invitadas a presentar oferta.
D34	1.34 Citar al comité de evaluación y calificación de ofertas “CECO”.
D35	1.35 Abrir sobre (2), determinar el criterio de evaluación económica a calcular, concluir aspectos técnicos, jurídico, económico y plazo, terminar el acta CECO.
D36	1.36 Elaborar el acta de adjudicación o declaratoria desierta.

PROCESO	PROCEDIMIENTO
D37	1.37 Remitir el acta con antecedentes (Acta CECO del proceso) a la Gerencia General para la firma del Gerente General.
D38	1.38 Notificar a los oferentes sobre el resultado y devolución de las garantías de las firmas no seleccionadas.
D39	1.38 Pedir al proponente seleccionado una copia adicional de la oferta
D40	1.40 Elaborar la minuta del contrato para la oferta aceptada, verificar si tiene creado NIT y sino lo tiene solicitar la creación.
D41	1.41 Remitir borrador de la minuta a Secretaria General para revisión, modificaciones y aprobación.
D42	1.42 ¿La minuta fue aprobada?
D43	1.43 Devolver la minuta para realizar las correcciones
D44	1.44 Enviar la minuta al contratista seleccionado para su firma
D45	1.45 Firmar la minuta por el contratista y paga el impuesto de timbre si el contrato tiene valor antes de iva superior a 63.142.000, equivalente al 1.5% sobre el valor del contrato excluido el iva.
D46	1.46 Enviar la minuta y la orden de gasto de manera simultanea para la firma del Gerente General.
D47	1.47 Enviar minuta a Secretaria General para numeración, tramite del registro presupuestal y orden de gasto.
D48	1.48 Obtener copia de la minuta y del registro presupuestal para solicitar las pólizas requeridas al contratista.
D49	1.49 Enviar pólizas a Secretaria General para revisión y aprobación.
D50	1.50 ¿Las pólizas fueron aprobadas?.
D51	1.51 Devolver las pólizas al contratista para realizar las correcciones.
D52	1.52 Enviar el contrato legalizado a interventoria para iniciar el seguimiento.
D53	1.53 Archivar
D54	1.54 Enviar un informe al área que realizo la solicitud de la contratación.

8.4. PROCESO DE CONTRATACIÓN

8.4.1. Objetivo. Orientar a las diferentes dependencias del proceso de contratación en el seguimiento a cabalidad del manual de procesos y procedimientos.

8.4.2. Propósito. Explicar en forma breve y sencilla lo que se deberá conseguir con el procedimiento, es decir, se establecerá la razón de ser del mismo.

8.4.3. Alcance. Describir las áreas o departamentos involucrados en la ejecución del procedimiento, además de especificar claramente los límites de aplicación del mismo.

8.4.4. Responsabilidad y autoridad. Se escribe el nombre de los puestos que se mencionan en el procedimiento y se describen, la autoridad y las responsabilidades que cubren.

8.4.5. Políticas. Se deben establecer los criterios y disposiciones que complementen al fundamento legal de cada procedimiento.

8.4.6. Inicio del proceso. El proceso inicia cuando en una Gerencia de Área o una Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio surge la necesidad de adquirir un bien o servicio para satisfacerla, orientados a suplirlos de manera oportuna y eficiente.

8.4.7. Terminación del proceso. El proceso termina cuando los funcionarios de contratación prestan su servicio, dando soporte fundamental a las actividades que se desarrollan en cumplimiento de las funciones que le competen al área de contratación ¹⁰.

8.4.8. Controles del proceso.

Tabla 3. Controles del proceso

CONTROLES	RESPONSABLE
• Evalúa si es oportuno o no iniciar un proceso de contratación. Si no lo considera oportuno ordena su terminación, si lo considera oportuno ordena la elaboración del estudio de conveniencia a un responsable que tiene conocimiento en el tema y se encuentra disponible.	Jefe del Departamento Operativo donde surge la necesidad
• Aprueba el estudio de conveniencia para la necesidad planteada.	Jefe del Departamento Operativo donde surge la necesidad
• Verificación de que el proceso marche con todos los lineamientos enmarcados del proceso contractual bajo supervisión de su jefe inmediato.	Responsable del Proceso
• Verificación por parte de cada Gerente de área como se desenvuelven el proceso por medio de oficio, formatos, etc.	Gerente de cada Area
• Revisa y elabora acta de aprobación del proceso, enviándola al Jefe del DGA o Funcionario Responsable del Área o Gerente de Área.	Secretaria General
• Verificación de que el proceso contractual se culmine en el tiempo requerido y que haya satisfecho de manera completa la necesidad del área.	Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones

¹⁰ CONTRALORÍA UNIVERSITARIA, Op. cit., p. 31.

8.4.9. Proceso de contratación

♦ **Procedimiento.** Realizar Oferta publica con aviso en pagina Web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV – “ OPW”

DESCRIPCIÓN NARRATIVA

Tabla 4. Descripción del proceso y sus procedimientos

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D1	1. Elaborar el cronograma del proceso contractual 2. Consultar en el Banco de Proyecto que el proyecto se encuentre incluido, Consultar la ficha EBIE y verificar que se encuentre aprobada, para comprobar y verificar la viabilidad financiera y técnica del proyecto. Verificar que el proceso contractual que se inicia tiene la apropiación presupuestal, para identificar la imputación y la cuantía aprobada en la vigencia. 3. Determinar las razones de conveniencia y oportunidad de la contratación considerando factores tácticos y estratégicos de la empresa. 4. Las razones de conveniencia se identifican mediante factores de orden estratégico, seguridad, salud, medio ambiente, económicos, técnicos y operativos que justifican la contratación.	• Cronograma proceso contractual • Ficha EBIE (contrato de inversión). • Presupuesto. • Plan Estratégico. • Banco de Proyectos.
D2	1. Los bienes y servicios se identifican conforme a la contratación establecida en el plan corporativo de contratación y el proceso al cual pertenece la contratación. 2. Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios se establecen conforme a las normas técnicas nacionales e internacionales y las consideraciones aceptadas por la empresa. 3. La oferta de mercado se consulta para establecer las especificaciones técnicas de los bienes y servicios. 4. Las cantidades de los bienes y servicios a contratar se establecen considerando el inventario, el plan de compras, las compras que se encuentren en tramite, los consumos y las necesidades del proyecto al cual pertenece la contratación. 5. Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios se describen en formatos establecidos por la empresa e incluyendo la información complementaria cuando se requiera (estudios, diseños, planos, proyectos). 6. La creación, verificación, ajuste y actualización de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios garantiza la satisfacción de las necesidades planteadas, el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos aplicados por la empresa y favorece la pluralidad de las ofertas.	• Justificación de la contratación. • Especificaciones técnicas. • Evaluación Técnica de las manifestaciones de interés y las ofertas. • Calculo del presupuesto. • Certificado expedido por el Departamento de Gestión Administrativa aprobando la compra contra inventarios y consumos. • Formulario de precios y cantidades

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
	7. La oferta de mercado se consulta (se obtienen cotizaciones o se evalúa el o de las últimas compras). 8. El alcance del objeto 9. El objeto y los objetivos específicos de la contratación se definen con base en el impacto y el alcance de la misma y son plenamente descritos en la justificación del proceso contractual que se solicita. 10. Las responsabilidades del proveedor y del contratante se determinan de acuerdo con las características de los bienes y los servicios asociados a la contratación. 11. Las normas, los reglamentos y los procedimientos técnicos, aplicados a la Contratación garantizan el cumplimiento técnico del objeto. 12. La descripción de la gestión ambiental exigida, considera acciones para proteger, mitigar y restablecer los efectos ambientales sobre el entorno y las comunidades involucradas. 13. Los valores adicionales al IVA, de importación, otros impuestos, contribuciones, estampillas y de reajustes o actualizaciones se determinan de acuerdo con el tipo de contratación, la modalidad de entrega y la normatividad vigente.	Anexos técnicos (plan de entregas, planos, requisitos técnicos etc.)
D2	14. Se verifica que los valores presupuestados correspondan a las imputaciones presupuestales y a los conceptos de gasto previamente definidos por la Gerencia Financiera y que se encuentren igualmente incluidos en el presupuesto de la vigencia. 15. Los requisitos de participación se establecen de acuerdo con el mercado de proveedores, el objeto de la contratación, la normatividad vigente, las razones de conveniencia y oportunidad, y la real incidencia de los mismos en la contratación. 16. Las condiciones para presentar manifestaciones de interés (estar inscritos en el RIP, no tener controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP, no haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública) 17. Las condiciones para presentar oferta (según numeral 3 del pliego de condiciones) 18. La definición de los factores de evaluación y los requisitos habilitadores y/o requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones a estos, debe garantizar la selección objetiva del contratista y maximizar el valor agregado de la contratación. 19. Las razones de oportunidad se identifican involucrando factores de mercadeo, tiempo, volumen, disponibilidad, almacenamiento y sitios de entrega. 20. El informe que expone la justificación de la contratación describe el objeto de la contratación, el alcance del objeto, la dependencia requeriente, el proyecto y el plan a la que pertenece y el presupuesto de la misma.	

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D2	21. El informe que expone la justificación de la contratación describe el objeto de la contratación, el alcance del objeto, la dependencia requeriente, el proyecto y el plan a la que pertenece y el presupuesto de la misma. 22. El informe que expone la justificación de la contratación se realiza en formatos e instrumentos establecidos por la empresa.	
D3	La aprobación del certificado de disponibilidad presupuestal o el certificado de vigencia futura se gestiona ante el Departamento de Gestión Administrativa y la Gerencia Financiera siguiendo el procedimiento de la empresa.	• Disponibilidad presupuestal y/o certificado de vigencia futura.
D4	Los documentos que requiere el proceso contractual se remiten a la asistencia de la Gerencia para iniciar el trámite del proceso contractual.	• Justificación de la contratación. • C.D.P. y/o certificado de vigencia futura. • Especificaciones técnicas. • Evaluación Técnica de las manifestaciones de interés y las ofertas. • Cálculo del presupuesto. • Certificado expedido por el Departamento de Gestión Administrativa aprobando la compra contra inventarios y consumos. • Formulario de precios y cantidades • Anexos técnicos (plan de entregas, planos, requisitos técnicos etc.)

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D5	1. Consultar el documento que contiene las condiciones que rigen la contratación (Estatuto de Contratación) y posteriormente tomando como base los documentos tipo, estructurar y elaborar las condiciones y el pliego de condiciones de acuerdo con los lineamientos de presentación de la empresa teniendo en cuenta factores jurídicos, financieros, económicos y técnicos. 2. Las condiciones de pago se establecen de acuerdo con la optimización de los costos y políticas dados por la Gerencia Financiera, el régimen cambiario, las prestaciones de bienes y servicios asociados a la contratación y la reglamentación interna de la empresa. 3. La definición de los requisitos de participación incluye aspectos legales, financieros, técnicos, económicos y organizacionales.	• Condiciones de la manifestación de interés que contiene requisitos habilitadores. • Pliego de condiciones de la oferta publica con aviso en pagina web.
D6	Enviar con oficio los Términos de Referencia (condiciones y pliego de condiciones) y documentos soportes (justificación y CDP) a Secretaría General y Gerencia Financiera, para su aprobación de acuerdo con el Estatuto de Contratación, Leyes vigentes y políticas de pago.	• Oficio remisorio de los documentos.
D7	1. La Secretaria General revisa, corrige, genera observaciones y aprueba los términos de referencia. 2. La Gerencia Financiera revisa, corrige, genera observaciones y aprueba los términos de referencia.	• Oficio remisorio devolviendo o aprobando los términos de referencia.
D8	La asistencia de Gerencia realiza las correcciones indicadas por la Gerencia Financiera o por la Secretaria General.	• Términos de referencia corregidos de acuerdo a las observaciones dadas.
D9	Recibe la Asistencia de la Gerencia por parte de la secretaria General y de la Gerencia Financiera mediante oficio los Términos de Referencia aprobados, revisados y corregidos.	• Oficio remisorio y términos de referencia aprobados.
D10	1. Definir fechas de publicación y de recibo de observaciones al proyecto de pliego. 2. Generar en oficio preestablecido la solicitud de publicación en la página Web del proyecto de los términos de referencia (proyecto de condiciones y proyecto de pliego al Departamento de Gestión Administrativa).	• Oficio solicitando la publicación de los proyectos de pliego-prepliego

	3. Publicar en la web el proyecto de pliego (condiciones y pliego condiciones).	en la pagina web.
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D11	Recibir observaciones por parte de los potenciales oferentes que estén interesados en participar en el proceso de contratación.	Oficio con observaciones.
D12	Remitir las observaciones recibidas al proyecto de términos de referencia (proyecto de condiciones y proyecto de pliego de condiciones) a Secretaria General, Area técnica solicitante o Gerencia Financiera.	Oficio remisario con anexos.
D13	- La Secretaria General revisa, genera respuesta a las observaciones. - La Gerencia Financiera revisa, genera respuesta a las observaciones. - El área técnica revisa, genera respuesta a las observaciones.	Oficio de respuesta a las observaciones.
D14	Si las observaciones son aceptadas se incorporan a los términos de referencia.	
D15	El funcionario encargado de la Asistencia de la Gerencia genera el pliego definitivo del proceso de oferta publica con aviso en pagina web.	Términos de referencia definitivos.
D16	- Definir fechas de publicación y de recibo de las manifestaciones de interés. - Generar en oficio preestablecido la solicitud de publicación en la pagina web de los términos de referencia (condiciones y pliego) al Departamento de Gestión Administrativa. - Publicar en la web los términos de referencia(condiciones y pliego de condiciones).	- Oficio solicitando publicación pagina web definitiva. - Términos de referencia publicados en la web.
D17	Consultar la página web de EMCALI por los contratistas interesados.	
D18	Preparar las manifestaciones de interés por los contratistas interesados.	
D19	De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, la asistencia de la Gerencia recibirá en la fecha, hora y lugar de cierre las cartas de intención.	- Manifestaciones de interés - Acta de cierre manifestaciones de interés
	Con oficio se envía para ser evaluadas las manifestaciones de interés así: el original a la Secretaria General, primera copia a Gerencia	

D20	Financiera y segunda copia a Area técnica solicitante del proceso para que sea realizada la evaluación de los requisitos habilitadores.	• Oficio remitisorio.
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D21	Verificar que cada uno de los interesados que presentaron carta de intención cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en las condiciones, seleccionando las firmas a invitar para participar del proceso precontractual y elaboración del acta de recopilación.	• Informes de evaluación Técnico, Jurídico y financiero • Acta de recopilación
D22	Informar al oferente que la manifestación de interés cumple o no con todos los requisitos solicitados.	• Oficio a los oferentes.
D23	Definir si son mas de nueve firmas interesadas las que cumplen con los requisitos habilitadores.	• Oficio informando del sorteo
D24	En un formato se asigna un número a cada oferente de acuerdo con el orden de llegada, se introducen las balotas en la tómbola y se seleccionan nueve (9) balotas que pertenecen a los oferentes a invitar a cotizar. Nota: los oferentes pueden estar presentes.	• Acta del sorteo
D25	Mediante oficio firmado por el Gerente de Telecomunicaciones se invita a presentar oferta a los nueve- (9) oferentes seleccionados o si es menor a los oferentes que cumplieron con los requisitos.	• Oficio invitando a presentar oferta
D26	1. Definir fechas de apertura y cierre de la oferta publica con aviso en pagina web. 2. Entregar el pliego definitivo a las firmas que compraron el pliego de condiciones el cual incluye la fecha de recibo de las ofertas.	• Pliego definitivo para que se presente la oferta. • Recibo de pago del pliego de condiciones.
D27	Preparar la oferta por parte de los contratistas interesados.	
	1. Constituir la póliza de garantía de seriedad de la oferta por parte	

D28	de los proponentes. 2. Solicitar certificación de constitución de la póliza	Garantía de seriedad.
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D29	- En el lugar, fecha y hora señalados en los Términos de Referencia se reciben las ofertas y sellan con el “reloj marcador de tiempo”, la oferta debe constar de sobre 1 y sobre 2 de acuerdo al pliego de condiciones. - Se abre los sobres marcados con el numero 1, se lee el nombre del proponente, el oficio remisorio, el certificado de pago de la garantía de seriedad y las comunicaciones que se presenten se levanta el ACTA DE CIERRE. - La recepción de ofertas se realiza cumpliendo protocolos de cortesía y de atención al cliente y respetando estrictamente la fecha y hora de cierre. - La apertura pública de ofertas se establece mediante una acta que describe los aspectos relevantes de las propuestas establecidos por la empresa. - Previo a la publicación se establece el valor del pliego de condiciones, la fecha de apertura, la fecha de publicación, la fecha limite de venta y la fecha de cierre, de acuerdo con el monto de a contratación y las instrucciones establecidas por la empresa.	- Ofertas. - Acta de cierre de las ofertas
D30	- Se envía con oficio las propuestas contenidas en el sobre No. 1 así: original a Secretaría General, primera copia área técnica solicitante. - El sobre No. 2 sin abrir se archiva para llegar posteriormente al CECO.	Oficio remitiendo documentos contenidos en el sobre 1
D31	- Las dependencias encargadas de realizar la evaluación o verificación de los documentos jurídicos y técnicos solicitan si lo consideran necesario a los oferentes aclaraciones para poder realizar la evaluación. - Los documentos solicitados no podrán en ningún momento mejorar la oferta presentada.	- Oficio solicitando aclaraciones a los oferentes. - Oficio de respuesta de los oferentes.
D32	El funcionario encargado del proceso contractual realiza la averiguación de si los estudios realizados por las área técnica y jurídica se han concluido.	
D33	El funcionario encargado del proceso contractual Prepara el borrador del acta CECO incluyendo los aspectos relevantes tales como objeto, presupuesto, conclusiones de la manifestación de interés, resultados del sorteo y firmas invitadas a presentar oferta.	Borrador acta CECO sin evaluación económica

D34	El Asistente de la Gerencia en coordinación con el Gerente UENT, Citan al comité de evaluación y calificación de ofertas "CECO"	Oficio citando al CECO a evaluar las ofertas.
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D35	El Comité de Evaluación previa la verificación del cumplimiento de los requisitos financieros, jurídicos y técnicos, abrirá el sobre 2 que contiene la propuesta económica, el plazo y la garantía de seriedad de la propuesta. Una vez verificado que dichos documentos cumplen con los requisitos exigidos tales como: que el precio no sea superior al presupuesto de EMCALI E.I.C.E E.S.P ni sea menor al limite inferior establecido por la empresa, que la garantía esté constituida por el porcentaje establecido en el pliego de condiciones y se encuentra tomada en términos legales, procederá a sortear el criterio que se aplicará para la evaluación, la cual podrá realizarse con la presencia de los proponentes. Para la evaluación económica se adoptará el criterio que resulte sorteado entre los siguientes: 1. El de la propuesta más económica, o sea, la de menor precio. 2. El del precio promedio (PP). 3. El del precio promedio con menor plazo. El comité CECO concluye la evaluación y calificación del proceso.	Acta del Comité de Evaluación y calificación de ofertas.
D36	El Asistente de Gerencia y el funcionario encargado del proceso contractual, tomando como base el Acta CECO, elabora el acta de adjudicación o declaratoria desierta.	Acta de adjudicación sin firmar
D37	El Asistente de Gerencia y el funcionario encargado del proceso contractual, remiten el original del acta de adjudicación, copia del Acta CECO, Orden de Gasto y del CDP al Gerente General para que se proceda con la adjudicación.	- Acta de adjudicación firmada - Oficio remisario
D38	1. Mediante oficio se notifica a la firma ganadora y a las no ganadoras de la decisión del Gerente General. 2. La comunicación que contiene la aceptación de ofertas, la declaratoria de desierto o la terminación del procesos de contratación dirigida a los proponentes, se establece en los	Oficio notificando las conclusiones del proceso contractual, informando adjudicación y solicitando

	términos y tiempos establecidos por la empresa. 3. A las firmas que no les fue adjudicado el contrato se les entrega la póliza de seriedad de su oferta.	retirar las pólizas a las firmas que no salieron favorecidas.
D39	El funcionario encargado del proceso contractual solicita al proponente seleccionado una copia adicional de la oferta.	Copia de la oferta
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D40	- Elaborar contrato para la oferta de bienes y servicios aceptada. - El funcionario encargado del proceso contractual diligencia la minuta del contrato con sus anexos técnicos. - Se solicita la creación del NIT para el nuevo contratista/ proveedor anexando los siguientes documentos: Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Unico Tributario, fotocopia del NIT. - El documento que contiene las condiciones del contrato se elabora con base en el pliego de condiciones y sus adendas, la propuesta y sus aclaraciones y la normatividad aplicable. - El ajuste al documento que contiene las condiciones del contrato considera las recomendaciones de las áreas jurídica y tributaria y del contratista. - Los aspectos que consideran erogaciones económicas, se determinan de acuerdo con las características técnicas de los bienes y servicios, el estatuto tributario, los procedimientos y reglamentos de la empresa, y las condiciones propias del contrato. - La documentación requerida para la formalización del contrato se identifica con base en las normas internas y los riesgos durante la ejecución del contrato.	- Borrador minuta contractual y sus anexos - Oficio solicitando creación del NIT a la Gerencia Financiera (si es necesario)
D41	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia remiten el borrador de la minuta a Secretaría General para revisión, modificaciones y aprobación.	Oficio remisario y borrador de la minuta contractual.
D42	El abogado encargado del proceso contractual revisa la minuta, le realiza los cambios que se consideren pertinentes y logra el visto bueno en cada una de las páginas de la minuta por parte del	Minuta contractual revisada por Secretaría

	Secretario General.	General
D43	El borrador de la minuta con observaciones se remite a Asistencia de Gerencia.	Oficio con observaciones a la minuta.
D44	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia remiten el borrador de la minuta a Secretaría General para revisión, modificaciones y aprobación.	Minuta contractual definitiva.
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D45	- El contratista revisa y firma la minuta del contrato si esta de acuerdo, si no lo esta hace los comentarios a secretaria General de Emcali y después de los acuerdos establecidos firma la minuta. - El pago del impuesto de timbre se realiza considerando el monto de la oferta aceptada. - La solicitud de la documentación requerida para formalizar el contrato se establece de acuerdo con el pliego de condiciones y la oferta aceptada. - La revisión y aceptación de los documentos presentados para la formalización se realiza con base en el documento que contiene las condiciones del contrato. - La gestión de la suscripción del contrato se realiza siguiendo los procedimientos y normas establecidas por la empresa. - La gestión para la aprobación de los documentos necesarios para la formalización del contrato se realiza ante el competente jurídico. - El suministro de información al área encargada de controlar la ejecución del contrato, se realiza en los términos y plazos establecidos por la empresa.	Minuta contractual y sus anexos firmada por el contratista.
D46	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia envían la minuta y la orden de gasto de manera simultanea para la firma del Gerente General quien procede a firmar los dos documentos.	- Minuta firmada por el Gerente General de EMCALI EICE ESP - Orden de gasto firmada por el Gerente General
	El funcionario encargado del proceso contractual remite los documentos (oferta, CDP, acta CECO, acta de adjudicación, orden de gasto, minuta firmada por las partes, original del pago del impuesto de timbre) del nuevo contrato a Secretaria General y procede a numerar el contrato.	Contrato numerado

D47	2. La secretaria General solicita ante la Gerencia Financiera el tramite el registro presupuestal del nuevo contrato el cual se elabora con base en el certificado de disponibilidad presupuestal y la oferta aceptada.	• Registro presupuestal
D48	El funcionario encargado del proceso contractual obtiene copia de la minuta y del registro presupuestal para solicitar las pólizas requeridas al contratista.	• Oficio solicitando pólizas al contratista • Copia de la minuta debidamente numerada
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D49	El funcionario encargado del proceso contractual remite las pólizas entregadas por el contratista a Secretaría General para revisión y aprobación.	• Oficio remisorio de pólizas • Pólizas solicitadas en la minuta contractual
D50	El abogado encargado revisa las pólizas y las aprueba o rechaza con las observaciones a que haya lugar.	• Oficio aprobando pólizas u oficio con observaciones
D51	Si la póliza no es aprobada se solicita al contratista que las modifique de acuerdo a las observaciones dadas.	• Certificado de modificación de la póliza original
D52	1. Cuando la póliza es aprobada, se elabora formato de remisión, con todos los anexos y se envía al Dpto. de Interventoría para realizar el Acta de Inicio y ejecución del contrato y se informa al Departamento de Gestión Administrativa para que sea publicado el contrato en el SICE. 2. La ejecución, la supervisión, el control y la liquidación del contrato se determinan con base en las normas internas y externas de la empresa y el objeto de la contratación.	• Formato enviando contrato legalizado a Interventoría para ejecución y publicación en el SICE y anexando los siguientes documentos: CDP, pliego de condiciones, copia del acta CECO, copia del acta de adjudicación, copia del registro presupuestal, copia de la minuta contractual,

		copia de oficio aprobando póliza, • Formato solicitando publicación en el SICE.
D53	El funcionario encargado del proceso contractual revisa el folder del proceso, actualiza el archivo.	
D54	El funcionario encargado del proceso rinde un informe al área que realizó la solicitud de la contratación.	• Copia del Acta CECO • Copia Acta de adjudicación

Figura 3. Flujograma descripción 1 - 9

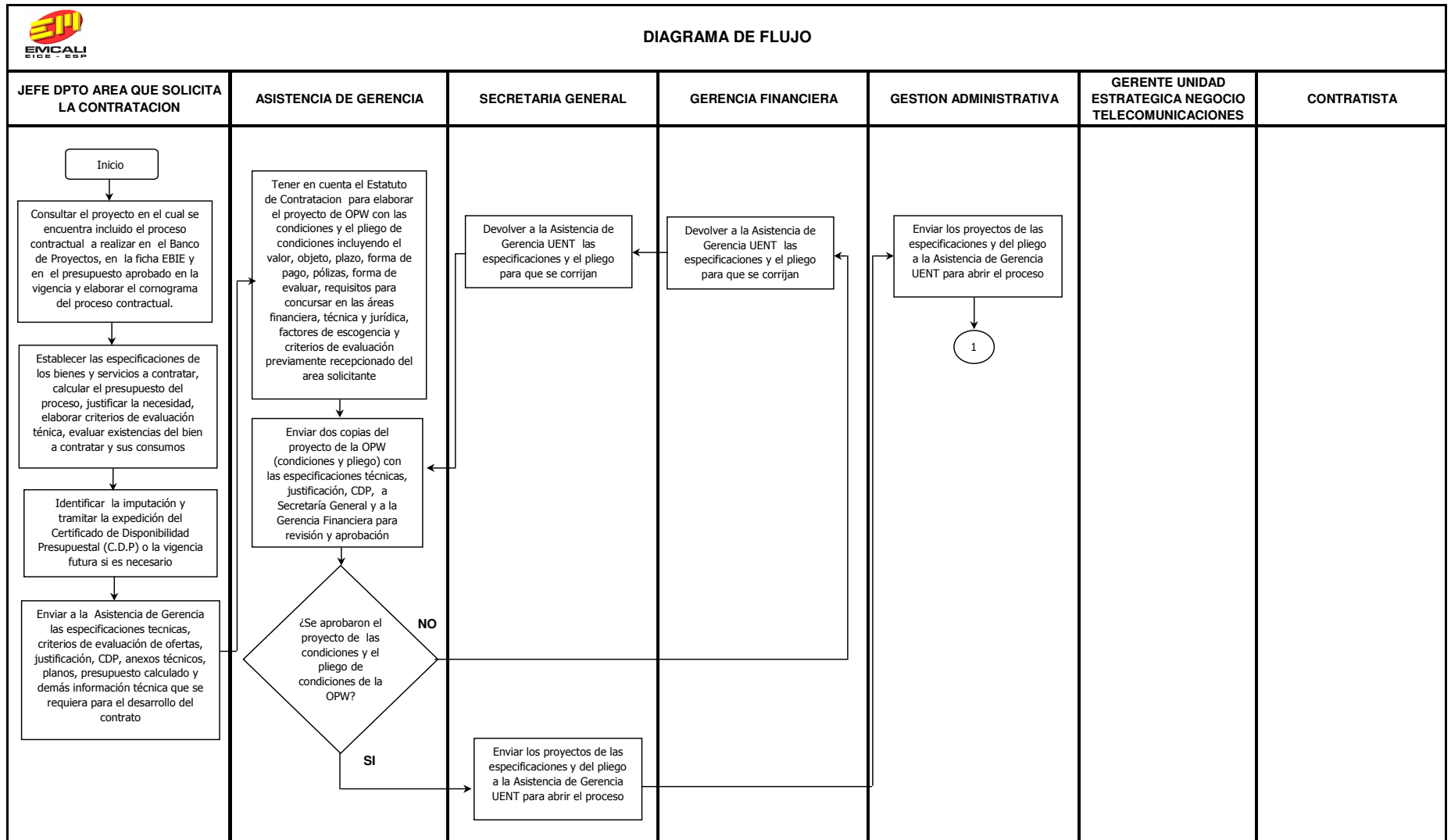


Figura 4. Flujograma descripción 10 - 19

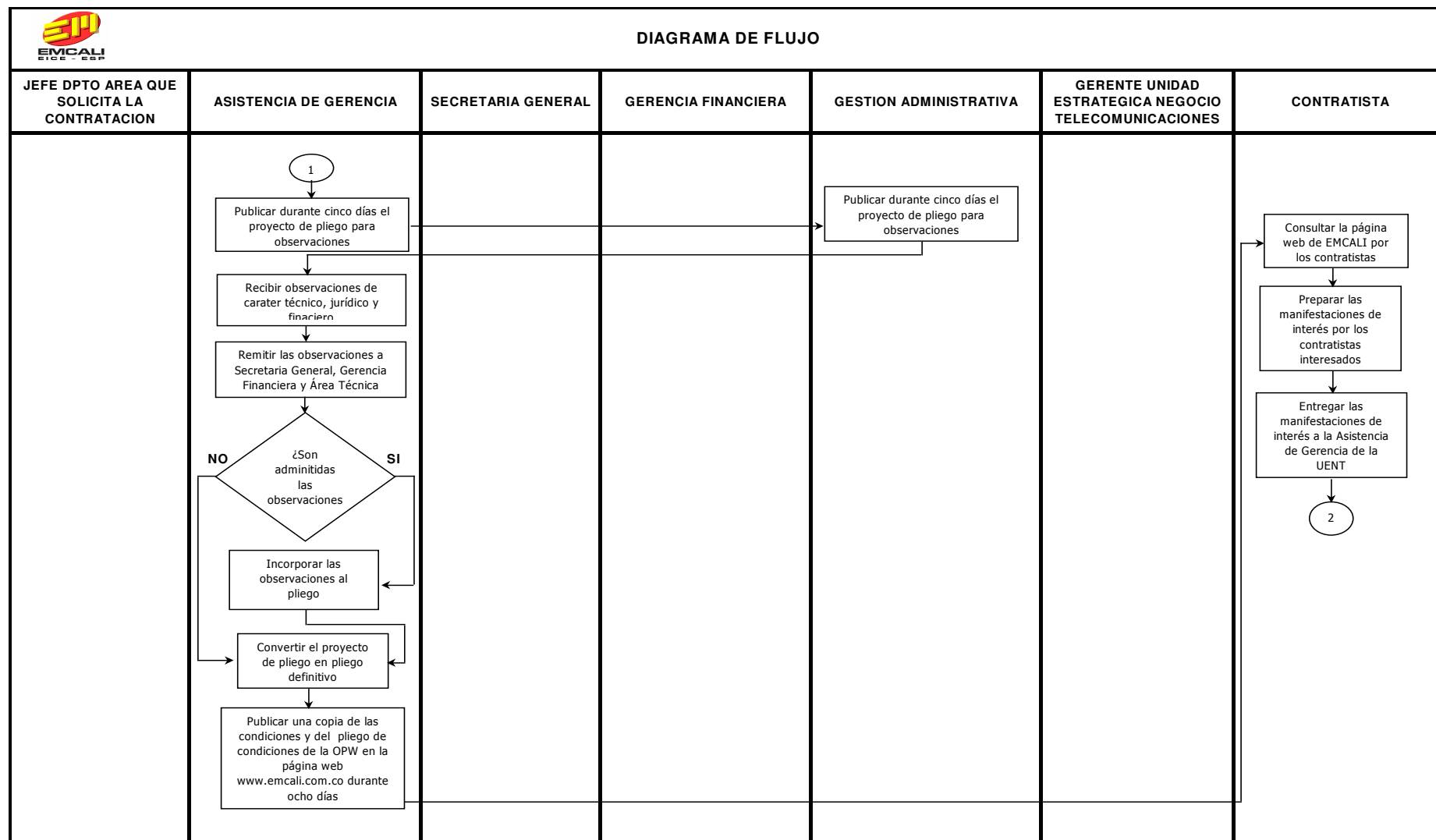


Figura 5. Flujograma descripción 20 - 23

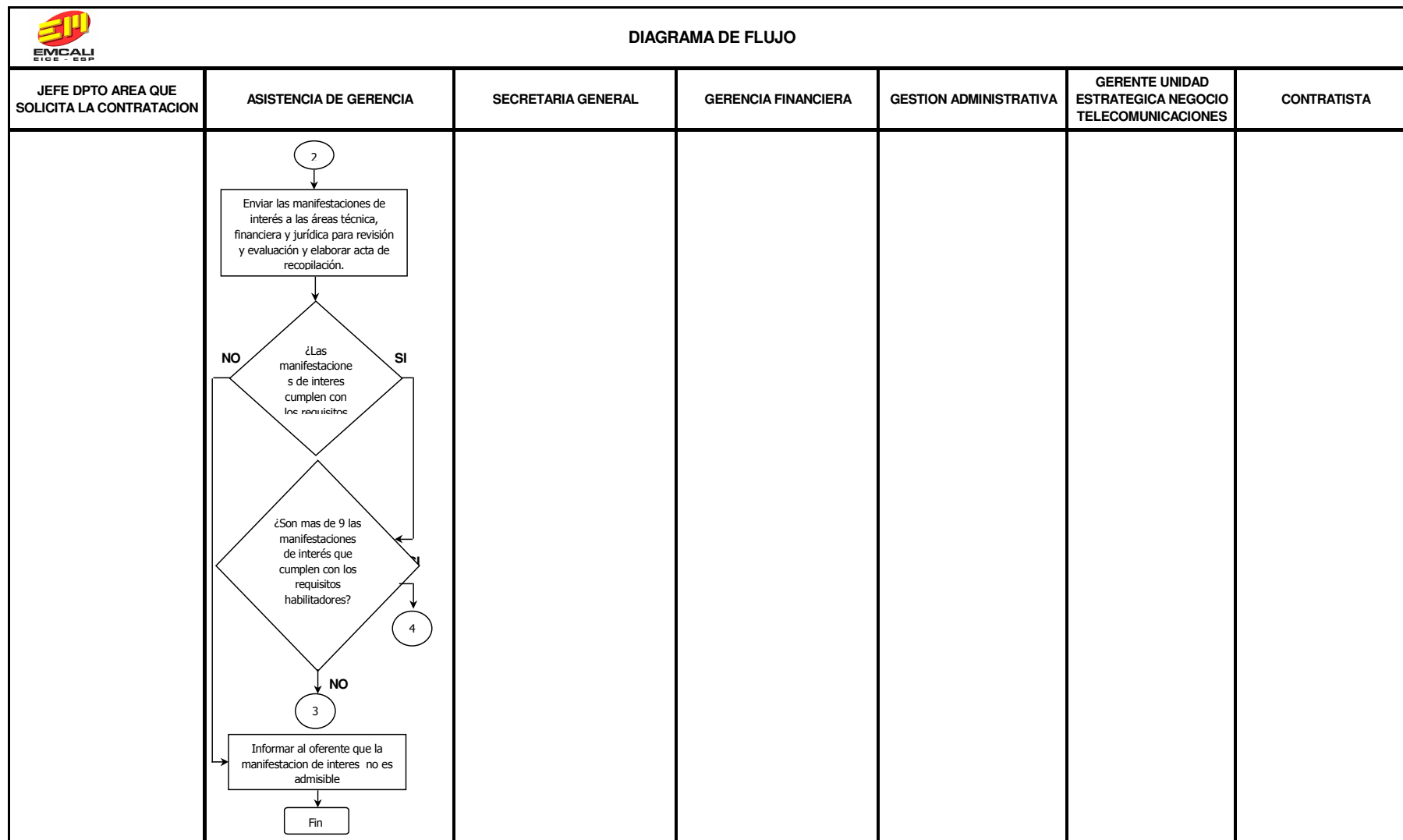


Figura 6. Flujograma descripción 24 – 31

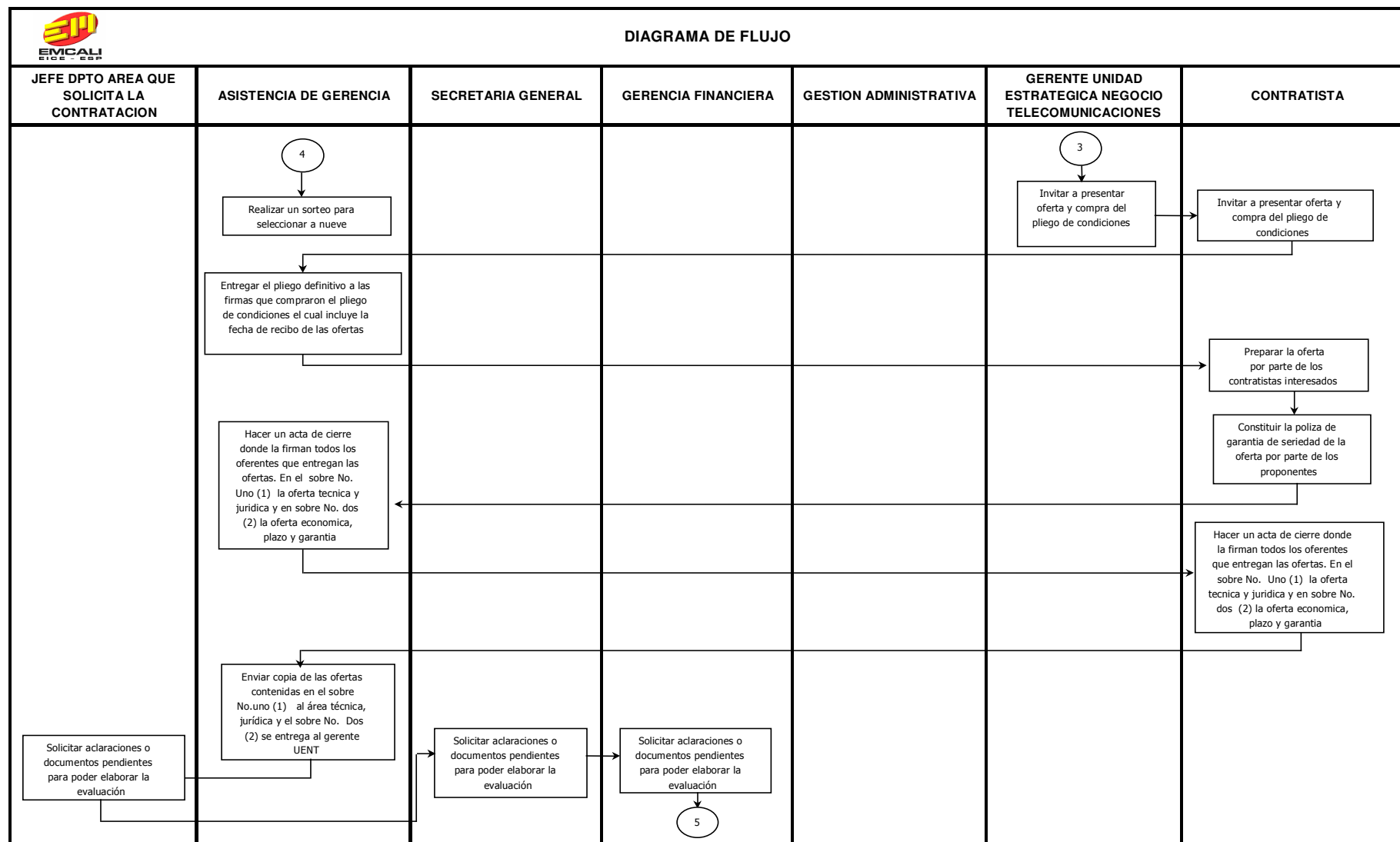


Figura 7. Flujograma descripción 32 – 39

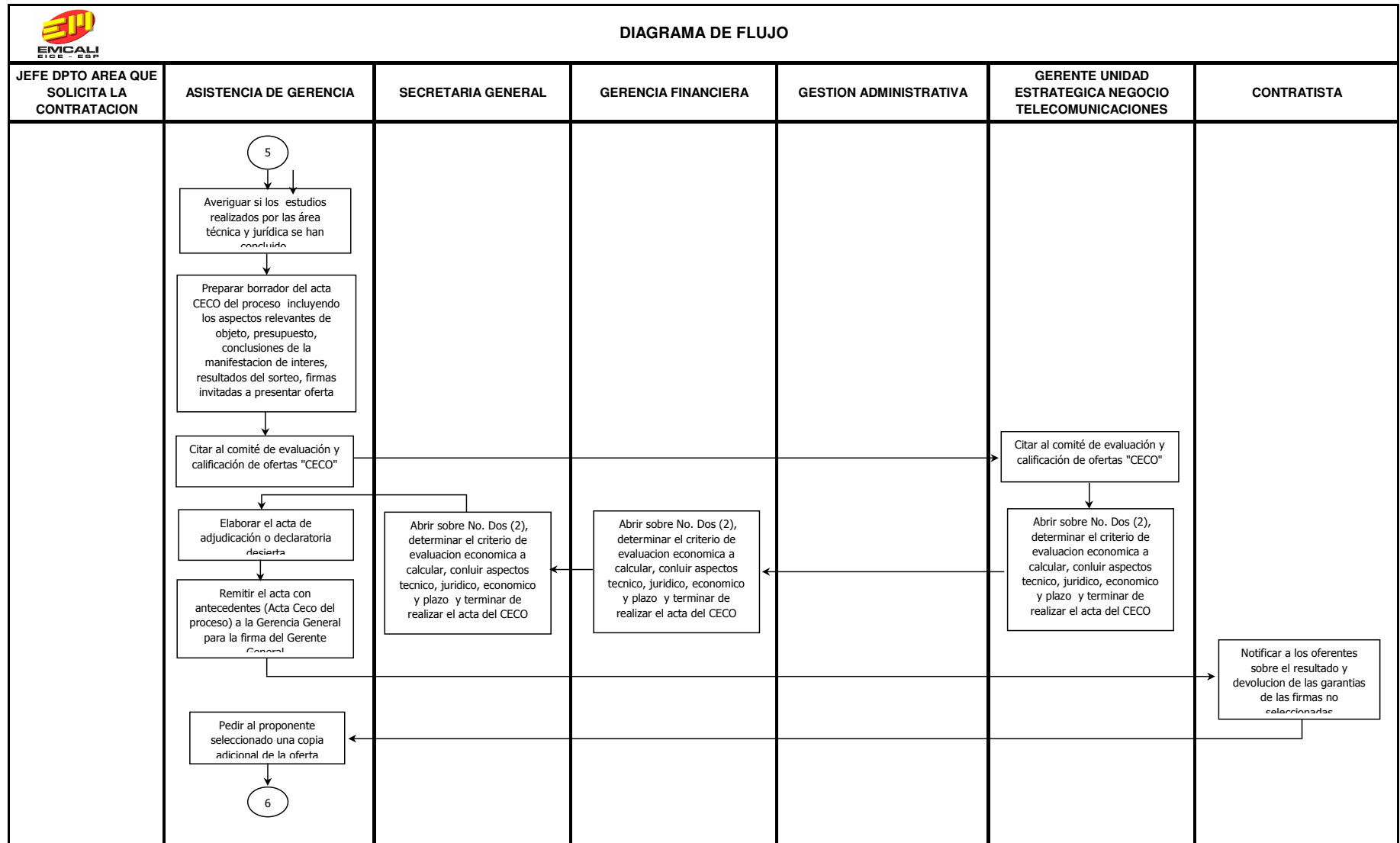


Figura 8. Flujograma descripción 40 – 48

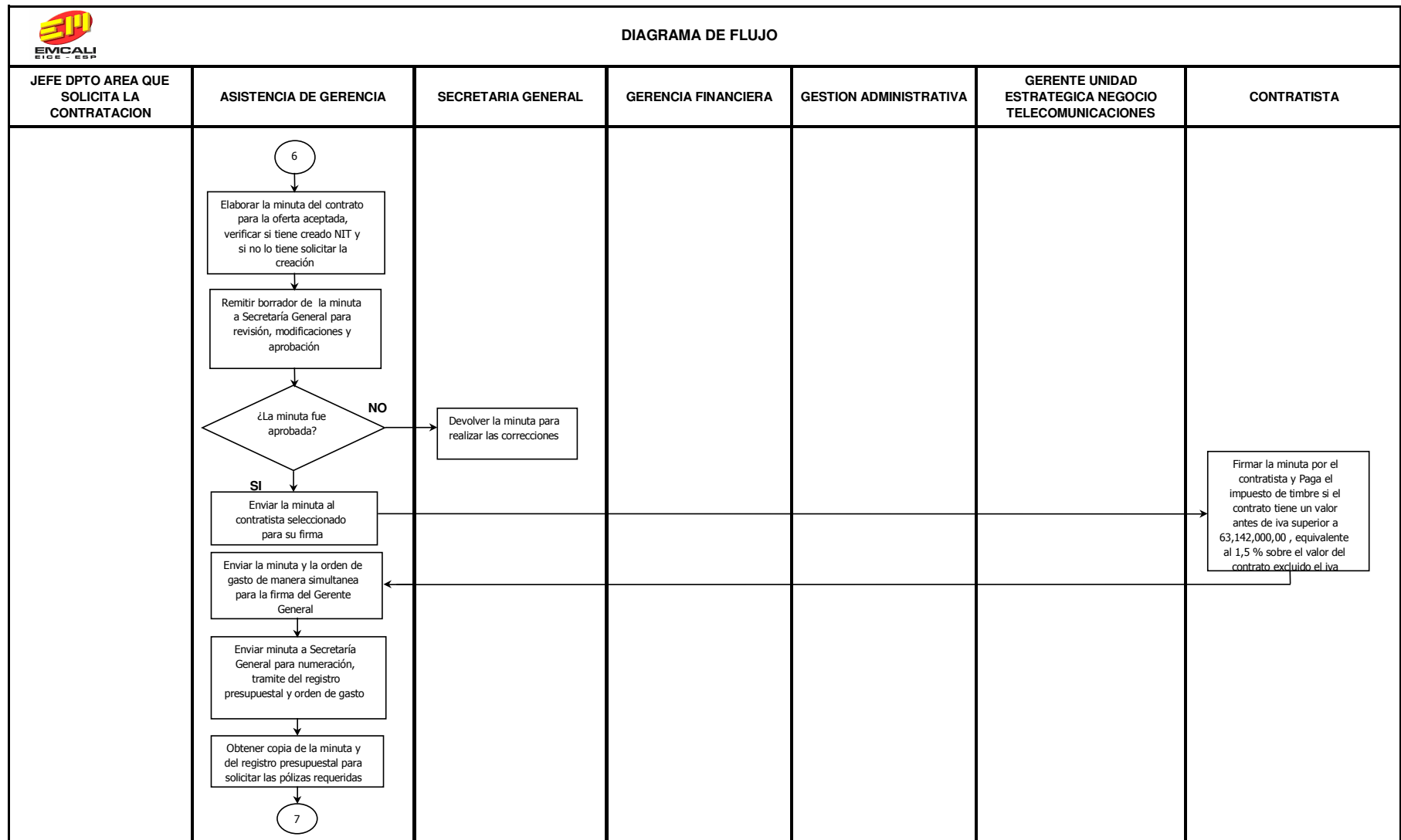
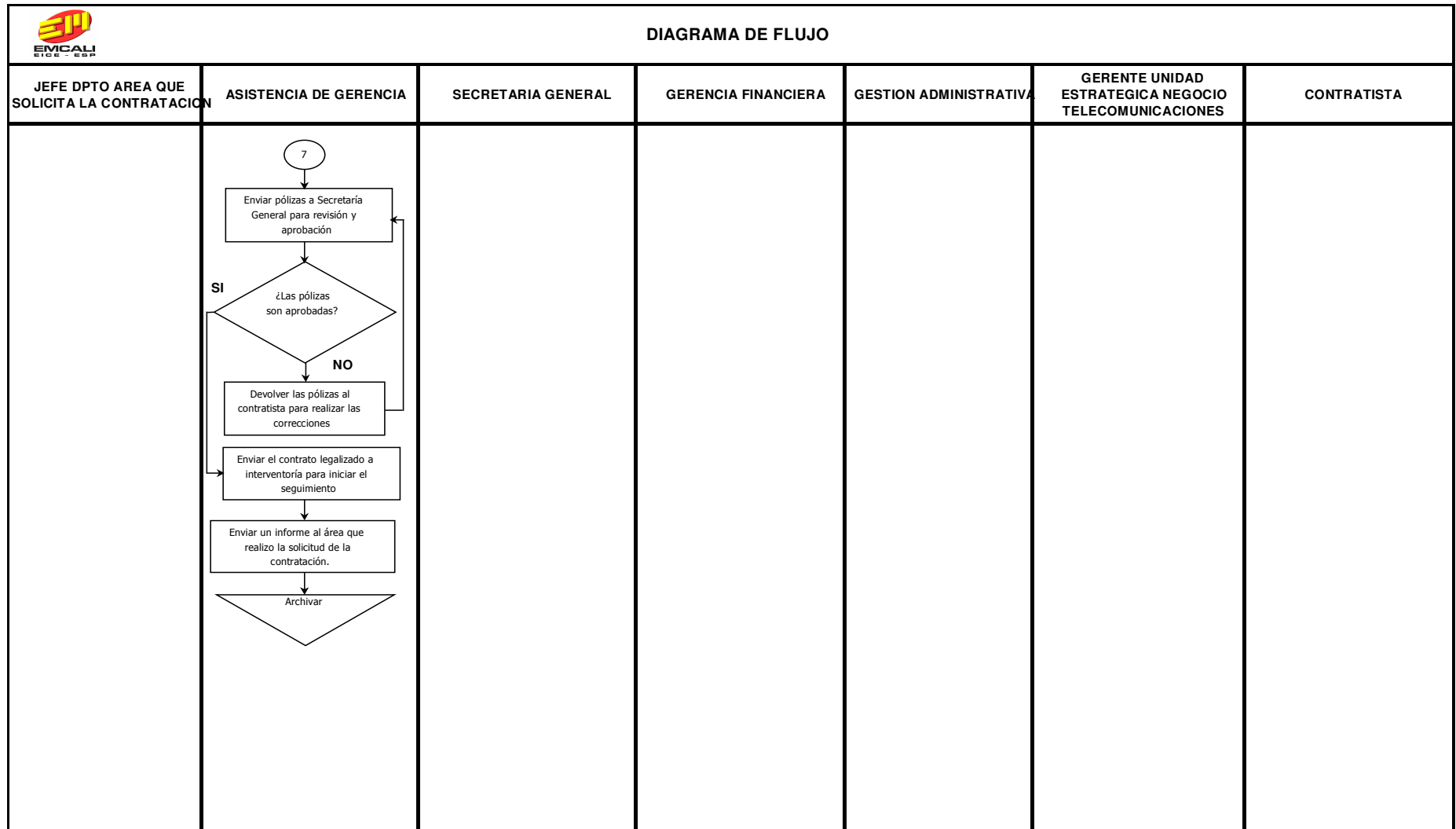


Figura 9. Flujograma descripción 49 – 54



9. DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL MANUAL

El manual incluye la descripción de actividades que se deben realizar en el área de contratación, contiene información y ejemplos de formatos, autorizaciones o documentos necesarios a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa.

También se encuentra registrada la información básica referente al funcionamiento del área, donde se especifica a cada funcionario su responsabilidad y participación, facilitando las labores de auditoria, evaluación y control interno y su vigilancia, la conciencia de los funcionarios y de sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente.

9.1. ELEMENTOS CONTENIDOS EN EL MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

9.1.1. Objetivo. Orientar a las diferentes dependencias del proceso de contratación en el seguimiento a cabalidad de sus funciones por medio del manual de procesos y procedimientos.

9.1.2. Flujogramas. Es la representación gráfica de la sucesión en que se realizan las actividades y recorrido del proceso, donde se muestra el procedimiento general, y los puestos que intervienen en él. Además, se hace mención del equipo y recursos utilizados en cada caso. Los diagramas están representados en forma sencilla y accesible en el manual, brindan una descripción clara de las operaciones, lo que facilita su comprensión.

9.1.3. Descripción de los flujogramas. Brinda información amplia acerca de cada una de las actividades contenidas en el proceso, de las áreas que intervienen y los documentos que se deben realizar para un eficiente desempeño del proceso contractual.

9.1.4. Control del proceso. El control ha sido definido bajo dos grandes perspectivas, una perspectiva limitada y una perspectiva amplia. Desde la perspectiva limitada, el control se concibe como la verificación una vez se han conseguido los resultados de los objetivos planteados.

Bajo la perspectiva amplia, el control es concebido como una actividad no sólo a nivel directivo, sino de todos las áreas y miembros del proceso , orientando a los funcionarios encargados hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos bajo mecanismos de medición cualitativos y cuantitativos.

9.1.5. Etapas del proceso. El manual se encuentra dividido en 3 fases:

♦ **Etapa previa al proceso contractual:** Es aquella que inicia con la identificación de la necesidad de adquisición del bien, obra o servicio de la empresa.

Corresponde al lapso de tiempo dentro del cual la empresa manifiesta al interior de la misma su intención de llevar a cabo un proceso de contratación para el cumplimiento de una finalidad o cometido misional de EMCALI EICE ESP, pasando luego por la exteriorización de la empresa de su voluntad de celebrar un contrato para el desarrollo del objetivo o fin propuesto. Esta etapa comprende de la descripción uno a la descripción tres.

♦ **Etapa precontractual:** Corresponde al lapso cuando se resuelve mediante actos jurídicos comprometiéndose con uno o más oferentes, para el efecto de suscribir posteriormente contratos con ellos. Además surgen las obligaciones a cargo de las partes donde serán responsables de adelantar los actos y acciones necesarias para el adecuado desarrollo de esta etapa, el área jurídica, la gerencia financiera, el área técnica, gestión administrativa y el contratista. Esta etapa comprende de la descripción cuatro a la descripción 39.

♦ **Etapa Contractual:** Corresponde al periodo en el cual se realiza el contrato y evalúan finalmente los resultados de la ejecución del contrato resolviendo los desacuerdos que existieron respecto de tales consecuencias. Serán responsables de adelantar los actos y acciones necesarias para el adecuado desarrollo de esta etapa, los interventores y/o supervisores designados o contratados para el efecto. Esta etapa comprende de la descripción 40 a la descripción 54. Ver Anexo A.

10. MEJORAS EN EL PROCESO DE CONTRATACION

Analizando los procesos descritos anteriormente es necesario evaluar dentro del área de contratación factores importantes como son unidad de criterios, cumplimiento y la agilidad en las áreas que competen las revisiones y vistos buenos, para ello es importante proponer mejoras que contribuyan al buen desempeño del área.

En el caso particular de la Contratación de EMCALI E.I.C.E E.S.P, los procesos deben estar íntimamente ligados a través de la formulación y consolidación del presupuesto, las áreas involucradas, técnica, jurídica, financiera y por su puesto quien realiza el proceso deben mantener una información y relación permanente, con respecto a la información y el cronograma de actividades a desarrollar. Lo más importante dentro del proceso es la relación y la coordinación de las actividades que se generan en las etapas del proceso. Se debería mejorar además, la interrelación de los procesos con otras áreas y la comunicación permanente, los procesos y procedimientos deben estar bien establecidos de acuerdo con los formatos y lo que se debe hacer, su implementación en la practica debe ser mas flexible y de mejoramiento continuo.

10.1 UTILIDAD

El manual permitirá conocer aspectos de gran importancia dentro del proceso los cuales permitirán su buen funcionamiento, tales como:

- ❖ Conocimiento de las actividades internas concernientes a la descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de ejecución dentro de cada proceso.
- ❖ Favorecerá en la inducción del puesto, el adiestramiento y capacitación del personal ya que describen en forma detallada las actividades del proceso.
- ❖ Servirá para el análisis o revisión de los procedimientos que se encuentran dentro del proceso contractual.
- ❖ Intervendrá en la consulta de todos los funcionarios del área .
- ❖ Ayudará a promover tareas de simplificación de trabajo como análisis de tiempos, delegación de autoridad, etc.
- ❖ Podrá establecer un sistema de información o bien sea modificar el ya existente.

- ❖ Nivelará y controlará el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitará su alteración arbitraria.
- ❖ Determinará en forma sencilla las responsabilidades por fallas o errores.
- ❖ Aumentará la eficiencia de los empleados, indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo.
- ❖ Colaborará a la coordinación de actividades y evitará duplicidades.
- ❖ Construirá una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos.

10.2 AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

El problema más importante ha sido el de la resistencia del personal a someterse a las acción de medición del trabajo. Sin embargo, esta situación se ha superado de algún modo mediante el esclarecimiento de ideas por parte del jefe del área de contratación. Lo cual ha cambiado por constantes mejoras en la comunicación y las relaciones humanas.

La gerencia de la rutina del día a día ayuda a que el proceso se mantenga gracias al monitoreo permanente de los resultados para solucionar las anomalías o problemas y asegurar su calidad. La Gerencia de la rutina esta centrada en :

- ❖ Definición de autoridad y responsabilidad
- ❖ Estandarización de los procesos y el trabajo
- ❖ Monitoreo de los resultados (control del proceso)
- ❖ Acciones correctivas / preventivas en el proceso, a partir de las desviaciones encontradas en los resultados.
- ❖ Buen ambiente de trabajo – potencial de las personas
- ❖ Búsqueda continua de la perfección

Lo anterior, tiene como finalidad ayudar a las áreas involucradas a que sus proceso disminuyan el tiempo de las actividades como resultado del seguimiento diario que se realizará con la implementación del método, haciéndola de esta manera más productivas y generando a la vez un valor agregado a la GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO TELECOMUNICACIONES.

10.2.1. Control de Gestión. Es necesario transmitir y comunicar la información para la toma de decisiones e identificar los factores claves del área para así determinar cual es la información clave. El funcionario debe seleccionarla, obtenerla y transmitirla a través de los canales formales de comunicación de la estructura de la organización. Lo que se busca con el manual es que acompañe el

seguimiento de la actividades realizadas por los funcionarios evaluando a la vez su desempeño, con esto se busca:

- ♦ Coordinar: Encamina las actividades a realizar eficazmente a la obtención de los objetivos.
- ♦ Evaluar: La consecución de las metas u objetivos se logra gracias a las personas y su valoración es la que pone de manifiesto la satisfacción del logro.
- ♦ Motivar: El impulso y la ayuda es de mucha importancia para alcanzar las metas.

10.3 LÓGICA EN EL PROCESO

La lógica implica adecuar los medios utilizados a fines y objetivos que se desean alcanzar. En pocas palabras podríamos decir que esto significa eficiencia: una organización es racional si se escogen los medios más eficientes para lograr los objetivos deseados, aunque solo se tiene en cuenta los objetivos organizacionales y no los individuales. Sin embargo, el hecho de que una organización sea racional no implica, necesariamente, que sus miembros, actúen como simples engranajes de una máquina y se olviden del propósito y significado de su comportamiento y de los participantes en la búsqueda de la eficiencia.

La lógica se podría ser empleada en el área de contratación por muchas situaciones: la primera implica una reducción de medios para obtener un fin determinado (utilización mínima de recursos) y cuando los fines deseados determinan la forma de comportamiento de un sistema (adecuación de recursos). En este caso lo ideal sería buscar lograr el objetivo específico con los recursos disponibles y de la manera más eficiente.

También esta ligada a mejorar los medios, métodos, procesos y procedimientos con los cuales se trabaja en el área de contratación y consideran que alcanzarán determinados resultados. Sería importante implementar una racionalidad técnica puesto que se cuenta con la evidencia y los métodos de trabajo necesarios, pero cuando utiliza estos instrumentos para evaluar el logro de los resultados, para verificar que las tareas bien hechas son las que en realidad debían hacerse, aplica también la eficacia. Sin embargo, la eficiencia y la eficacia no siempre van de la mano. El área puede ser eficiente en sus procesos, pero no eficaz, o viceversa; puede ser ineficiente en sus operaciones y sin embargo ser eficaz. Además deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

- ❖ Tareas compartidas
- ❖ Autoridad del conocimiento
- ❖ Comunicación horizontal, cara a cara
- ❖ Informalidad y libertad

- ❖ Autonomía y retroalimentación intensa
- ❖ Equipos y fuerza de tareas
- ❖ Descentralización de las decisiones

11. CONCLUSIONES

- Se elaboró un procedimiento para el diagnóstico, la selección de estrategias dentro del proceso contractual y la implantación del normalización del proceso en cada uno de sus pasos.
- Dentro de la etapa de diagnóstico se deben tener cuenta factores externos e internos que inciden en el proceso y las características particulares de las organizaciones puesto que permiten seleccionar la estrategia para gestionar la calidad más coherente con la situación actual de éstas.
- Los diagramas de flujo son una herramienta valiosa para la mejora de los procesos, permiten detectar las actividades que agregan valor y aquéllas que son redundantes o innecesarias.
- El manual servirá como guía para la normalización de los procesos y procedimientos, dentro del cual se encuentran los funcionarios del área de contratación , para lograr una mejora en la calidad de la empresa.
- Las auditorías internas y externas, así como el monitoreo de los indicadores de eficacia y eficiencia del sistema de la calidad permiten emplearlo como una herramienta para la mejora continua de los resultados globales de la organización.
- La estructura conceptual de trabajo permite que el proyecto sea confiable y controlable, describe la intención e identifica las acciones necesarias para el logro de los objetivos.

12. RECOMENDACIONES

- La aplicación de esta metodología se debería adoptar a las condiciones específicas de cada organización para que el resultado del trabajo sea mas productivo.
- A partir de los formatos proporcionados para cada una de las actividades que se realizan en EMCALI E.I.C.E E.S.P ejercer un buen control de los procedimientos y las tareas.
- Revisar y actualizar periódicamente los diagramas de flujo, procesos y procedimientos y en general todas las actividades relacionadas con el personal, para el mejoramiento continuo a través de las acciones correctivas.
- Realizar cambios en los procedimientos, redistribución de cargas de trabajo, modificación de formas, registros, informes y programas.
- Concientizar al personal en la importancia del manual para que lo asuma como la transferencia de una cultura y no como una imposición, dándoles participación activa, teniendo en cuenta sus opiniones pues su experiencia será un aporte real para el proceso.
- Debe existir una voluntad real de los funcionarios del área para la implementación del Manual puesto que este será su guía para desarrollo de cada uno de los procesos contractuales.

BIBLIOGRAFIA

ANDERSON, R.G. Organización y Métodos. Madrid : Edaf, 1982. 438 p.

CONTRALORÍA UNIVERSITARIA. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización. México: UAEM, 2000. 34 p.

Chiavenato, Idalberto. Administración de los recursos humanos. 5 ed. Santafé de Bogotá: McGraw-Hill, 2000. 699 p.

EMCALI E.I.C.E E.S.P, Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones. Plan Estratégico 2003 - 2007. Cali, 2005. 18 p.

Estructura Organizacional de EMCALI E.I.C.E E.S.P [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [consultado en 23 de septiembre, 2006]. Disponible en Internet: [http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co](http://Intranet.EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co)

Herramientas Organizacionales : ¿Qué son los diagramas de flujo? [en línea]. La Plata. Estructplan Consultora S.A., 2001. [consultado en 22 de enero, 2007]. Disponible en internet: <http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/Entrega.asp?identrega=526>

HODSON, William. Manual del ingeniero industrial: Normalización y estandarización de procesos. 6 ed. Santa fe de Bogotá : Norma, 2002. 204 p

KANAWATY, George. Introducción al Estudio del Trabajo. 4 ed. México: Limusa, 2002. 522 p.

Monografías: Manual de procedimientos [en línea]. Buenos Aires: Monografias.com S.A., 1997. [consultado en 15 de febrero, 2007]. Disponible en internet: <http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml>

NIEBEL, Benjamin; FREIVALDS, Andris. Ingeniería Industrial: Métodos estándares y diseño del trabajo. 10 ed. Santa fe de Bogotá: Panamericana, 2001. 835 p.

Normalización Nacional de los procesos [en línea]. Nueva York: Wikimedia Foundation, Inc, 2007. [consultado en 18 de mayo, 2007]. Disponible en Internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Normalizaci%C3%B3n>

Nuestra Empresa/ Gerencia de Telecomunicaciones. [en línea]. Santiago de Cali: EMCALI E.I.C.E E.S.P, 2006. [Consultado en 23 de septiembre, 2006]. Disponible en internet: <http:// Intranet. EMCALI E.I.C.E E.S.P. com. co>

RAMIREZ, Manuel H. Racionalización de Procesos Administrativos. Metodología para el análisis, Diseño y Normalización de procesos. Santiago de Cali : Manuel H. Ramírez & Cía. Ltda. 1996. 166 p.

Anexo A. Manual de procedimientos a seguir en el proceso de contratación en la Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones EMCALI E.I.C.E E.S.P.

**MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL
PROCESO DE CONTRATACION OFERTA PUBLICA
CON AVISO EN PAGINA WEB DE LA GERENCIA
UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES DE
EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**



EMCALI E.I.C.E E.S.P

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN EL PROCESO DE CONTRATACION OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB DE LA GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES DE EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Santiago de Cali, Junio de 2007



EMCALI E.I.C.E. E.S.P

Presentación

En la actualidad, nos enfrentamos a un mundo en el que las organizaciones están sufriendo constantes cambios y para sobrevivir necesitan de una administración eficiente, orientada a dar una eficaz solución a las demandas que día a día van surgiendo; es por ello, que EMCALI EICE ESP debe enfrentar esos retos para llegar a consolidarse como una empresa de renombre.

Para dar respuesta a lo anterior, se requiere de efectuar acciones que permitan satisfacer las necesidades de actualización y mejora continua de la administración; para ello, resulta de suma importancia el desarrollo organizacional, aspecto contemplado en el Plan Estratégico 2003-2007, en el cual, a través de los Manuales de Organización y Procedimientos, se pretende llevar a cabo la revisión de la actual estructura para elaborar una propuesta de flexibilización que reemplace las prácticas administrativas ineficientes y promueva la integración del trabajo de las diferentes áreas, facilitando su funcionalidad por medio de procesos administrativos de alta eficacia. Teniendo en cuenta que todo proceso de organización es dinámico, puesto que en él participan las personas involucradas tanto directa como indirectamente, lo que permite afirmar que cualquier cambio orientado hacia la efectividad administrativa es tarea de todos y no sólo de unos cuantos.

Confiamos en que este manual será una herramienta de gran utilidad para lograra la conformación de una organización de vanguardia y con ello enaltecer aún mas el prestigio de **EMCALI E.I.C.E E.S.P.**

EMCALI E.I.C.E E.S.P

Contenido

▪ Presentación	84	
▪ Antecedentes	86	
▪ Objetivo	87	
▪ Organigrama		88
▪ Descripciones del flujograma	89	
▪ Flujogramas		100
▪ Etapa previal proceso contractual	106	
▪ Etapa precontractual		127
▪ Etapa contractual	210	
Bibliografía	238	



EMCALI E.I.C.E E.S.P

Antecedentes

Para llevar a cabo varias de las estrategias contempladas en el sistema de gestión de negocios de Telecomunicaciones “SEGNET” es necesario realizar mediante contratación la incorporación de nueva tecnología, suministro de materiales, equipos, repuestos, herramientas, mano de obra en actividades de expansión y/o mantenimiento, etc.

El estatuto de contratación en su capítulo III, artículo 17, contempla la modalidad de contratación denominada Oferta Pública con Aviso en Página Web “OPW”, la cual es el objetivo del presente manual ; en el cual se pretende que sirva para que las estrategias de innovación tecnológica, mejoramiento de infraestructura, calidad, eficiencia y eficacia en los procesos de contratación, porque representan un excelente servicio a los clientes y por ende el crecimiento del negocio.



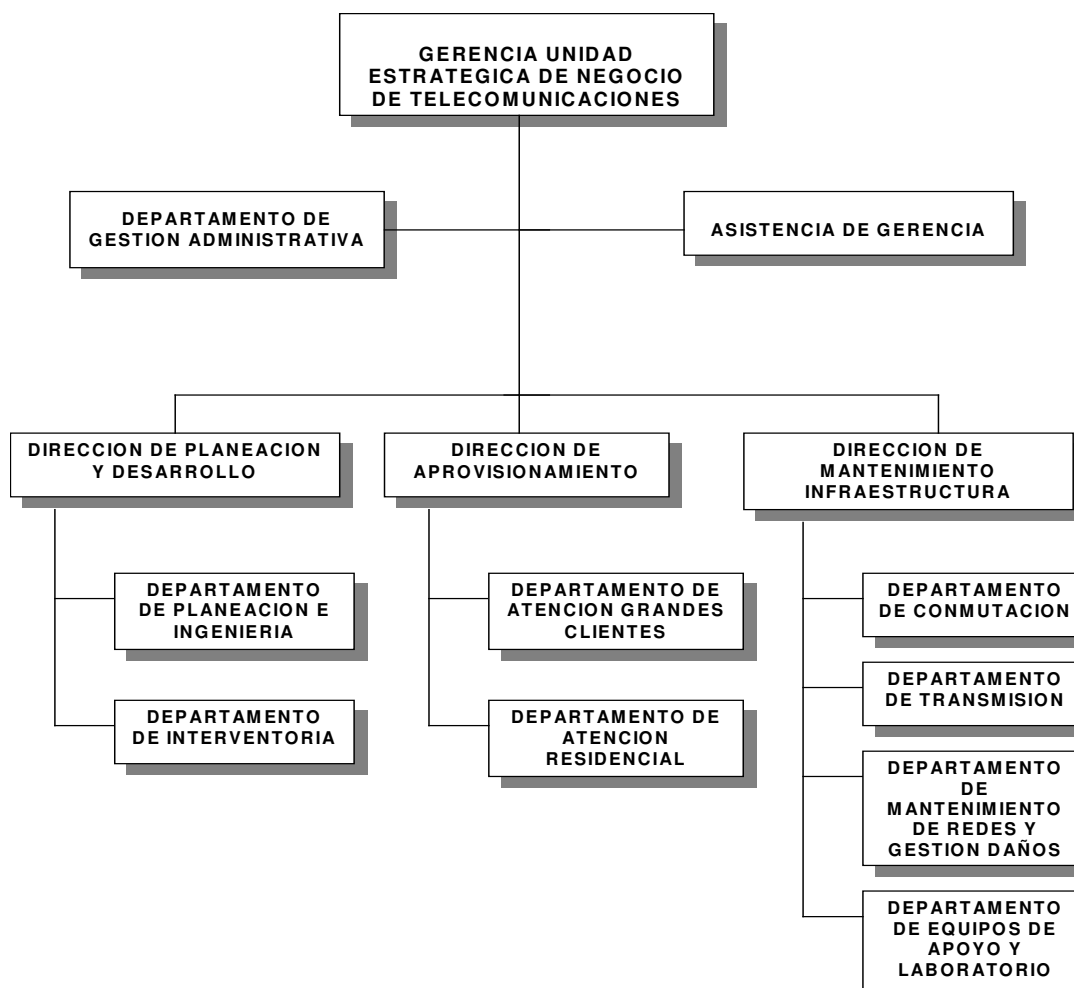
EMCALI E.I.C.E. E.S.P

Objetivo

Orientar a las diferentes dependencias del proceso de contratación en el seguimiento a cabalidad del manual de procesos y procedimientos.

EMCALI E.I.C.E E.S.P

Organigrama



DESCRIPCION DEL PROCESO Y LOS PROCEDIMIENTOS

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D1	1. Elaborar el cronograma del proceso contractual 2. Consultar en el Banco de Proyecto que el proyecto se encuentre incluido, Consultar la ficha EBIE y verificar que se encuentre aprobada, para comprobar y verificar la viabilidad financiera y técnica del proyecto. Verificar que el proceso contractual que se inicia tiene la apropiación presupuestal, para identificar la imputación y la cuantía aprobada en la vigencia. 3. Determinar las razones de conveniencia y oportunidad de la contratación considerando factores tácticos y estratégicos de la empresa. 4. Las razones de conveniencia se identifican mediante factores de orden estratégico, seguridad, salud, medio ambiente, económicos, técnicos y operativos que justifican la contratación.	• Cronograma proceso contractual • Ficha EBIE (contrato de inversión). • Presupuesto. • Plan Estratégico. • Banco de Proyectos.
D2	1. Los bienes y servicios se identifican conforme a la contratación establecida en el plan corporativo de contratación y el proceso al cual pertenece la contratación. 2. Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios se establecen conforme a las normas técnicas nacionales e internacionales y las consideraciones aceptadas por la empresa. 3. La oferta de mercado se consulta para establecer las especificaciones técnicas de los bienes y servicios. 4. Las cantidades de los bienes y servicios a contratar se establecen considerando el inventario, el plan de compras, las compras que se encuentren en trámite, los consumos y las necesidades del proyecto al cual pertenece la contratación. 5. Las especificaciones técnicas de los bienes y servicios se describen en formatos establecidos por la empresa e incluyendo la información complementaria cuando se requiera (estudios, diseños, planos, proyectos). 6. La creación, verificación, ajuste y actualización de las especificaciones técnicas de los bienes y servicios garantiza la satisfacción de las necesidades planteadas, el cumplimiento de las normas y procedimientos técnicos aplicados por la empresa y favorece la pluralidad de las ofertas.	• Justificación de la contratación. • Especificaciones técnicas. • Evaluación Técnica de las manifestaciones de interés y las ofertas. • Calculo del presupuesto. • Certificado expedido por el Departamento de Gestión Administrativa aprobando la compra contra inventarios y consumos. • Formulario de precios y cantidades

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D2	7. La oferta de mercado se consulta (se obtienen cotizaciones o se evalúa el o de las últimas compras).	Anexos técnicos (plan de entregas, planos, requisitos técnicos etc.)
	8. El alcance del objeto	
	9. El objeto y los objetivos específicos de la contratación se definen con base en el impacto y el alcance de la misma y son plenamente descritos en la justificación del proceso contractual que se solicita.	
	10. Las responsabilidades del proveedor y del contratante se determinan de acuerdo con las características de los bienes y los servicios asociados a la contratación.	
	11. Las normas, los reglamentos y los procedimientos técnicos, aplicados a la Contratación garantizan el cumplimiento técnico del objeto.	
	12. La descripción de la gestión ambiental exigida, considera acciones para proteger, mitigar y restablecer los efectos ambientales sobre el entorno y las comunidades involucradas.	
	13. Los valores adicionales al IVA, de importación, otros impuestos, contribuciones, estampillas y de reajustes o actualizaciones se determinan de acuerdo con el tipo de contratación, la modalidad de entrega y la normatividad vigente.	
	14. Se verifica que los valores presupuestados correspondan a las imputaciones presupuestales y a los conceptos de gasto previamente definidos por la Gerencia Financiera y que se encuentren igualmente incluidos en el presupuesto de la vigencia.	
	15. Los requisitos de participación se establecen de acuerdo con el mercado de proveedores, el objeto de la contratación, la normatividad vigente, las razones de conveniencia y oportunidad, y la real incidencia de los mismos en la contratación.	
	16. Las condiciones para presentar manifestaciones de interés (estar inscritos en el RIP, no tener controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP, no haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública)	
	17. Las condiciones para presentar oferta (según numeral 3 del pliego de condiciones)	
	18. La definición de los factores de evaluación y los requisitos habilitadores y/o requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones a estos, debe garantizar la selección objetiva del contratista y maximizar el valor agregado de la contratación.	
	19. Las razones de oportunidad se identifican involucrando factores de mercadeo, tiempo, volumen, disponibilidad, almacenamiento y sitios de entrega.	
	20. El informe que expone la justificación de la contratación describe el objeto de la contratación, el alcance del objeto, la dependencia requeriente, el proyecto y el plan a la que pertenece y el presupuesto de la misma.	

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D2	21. El informe que expone la justificación de la contratación describe el objeto de la contratación, el alcance del objeto, la dependencia requeriente, el proyecto y el plan a la que pertenece y el presupuesto de la misma. 22. El informe que expone la justificación de la contratación se realiza en formatos e instrumentos establecidos por la empresa.	
D3	La aprobación del certificado de disponibilidad presupuestal o el certificado de vigencia futura se gestiona ante el Departamento de Gestión Administrativa y la Gerencia Financiera siguiendo el procedimiento de la empresa.	Disponibilidad presupuestal y/o certificado de vigencia futura.
D4	Los documentos que requiere el proceso contractual se remiten a la asistencia de la Gerencia para iniciar el trámite del proceso contractual.	- Justificación de la contratación. - C.D.P. y/o certificado de vigencia futura. - Especificaciones técnicas. - Evaluación Técnica de las manifestaciones de interés y las ofertas. - Calculo del presupuesto. - Certificado expedido por el Departamento de Gestión Administrativa aprobando la compra contra inventarios y consumos. - Formulario de precios y cantidades - Anexos técnicos (plan de entregas, planos, requisitos técnicos etc.)

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D5	1. Consultar el documento que contiene las condiciones que rigen la contratación (Estatuto de Contratación) y posteriormente tomando como base los documentos tipo, estructurar y elaborar las condiciones y el pliego de condiciones de acuerdo con los lineamientos de presentación de la empresa teniendo en cuenta factores jurídicos, financieros, económicos y técnicos. 2. Las condiciones de pago se establecen de acuerdo con la optimización de los costos y políticas dados por la Gerencia Financiera, el régimen cambiario, las prestaciones de bienes y servicios asociados a la contratación y la reglamentación interna de la empresa. 3. La definición de los requisitos de participación incluye aspectos legales, financieros, técnicos, económicos y organizacionales.	• Condiciones de la manifestación de interés que contiene requisitos habilitadores. • Pliego de condiciones de la oferta publica con aviso en pagina web.
D6	Enviar con oficio los Términos de Referencia (condiciones y pliego de condiciones) y documentos soportes (justificación y CDP) a Secretaría General y Gerencia Financiera, para su aprobación de acuerdo con el Estatuto de Contratación, Leyes vigentes y políticas de pago.	• Oficio remisorio de los documentos.
D7	1. La Secretaria General revisa, corrige, genera observaciones y aprueba los términos de referencia. 2. La Gerencia Financiera revisa, corrige, genera observaciones y aprueba los términos de referencia.	• Oficio remisorio devolviendo o aprobando los términos de referencia.
D8	La asistencia de Gerencia realiza las correcciones indicadas por la Gerencia Financiera o por la Secretaria General.	• Términos de referencia corregidos de acuerdo a las observaciones dadas.
D9	Recibe la Asistencia de la Gerencia por parte de la secretaria General y de la Gerencia Financiera mediante oficio los Términos de Referencia aprobados, revisados y corregidos.	• Oficio remisorio y términos de referencia aprobados.
D10	1. Definir fechas de publicación y de recibo de observaciones al proyecto de pliego. 2. Generar en oficio preestablecido la solicitud de publicación en la página Web del proyecto de los términos de referencia (proyecto de condiciones y proyecto de pliego al Departamento de Gestión Administrativa). 3. Publicar en la web el proyecto de pliego (condiciones y pliego condiciones).	• Oficio solicitando la publicación de los proyectos de pliego-prepliego en la pagina web.

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D11	Recibir observaciones por parte de los potenciales oferentes que estén interesados en participar en el proceso de contratación.	Oficio con observaciones.
D12	Remitir las observaciones recibidas al proyecto de términos de referencia (proyecto de condiciones y proyecto de pliego de condiciones) a Secretaria General, Area técnica solicitante o Gerencia Financiera.	Oficio remisorio con anexos.
D13	- La Secretaria General revisa, genera respuesta a las observaciones. - La Gerencia Financiera revisa, genera respuesta a las observaciones. - El área técnica revisa, genera respuesta a las observaciones.	Oficio de respuesta a las observaciones.
D14	Si las observaciones son aceptadas se incorporan a los términos de referencia.	
D15	El funcionario encargado de la Asistencia de la Gerencia genera el pliego definitivo del proceso de oferta publica con aviso en pagina web.	Términos de referencia definitivos.
D16	- Definir fechas de publicación y de recibo de las manifestaciones de interés. - Generar en oficio preestablecido la solicitud de publicación en la pagina web de los términos de referencia (condiciones y pliego) al Departamento de Gestión Administrativa. - Publicar en la web los términos de referencia(condiciones y pliego de condiciones).	- Oficio solicitando publicación pagina web definitiva. - Términos de referencia publicados en la web.
D17	Consultar la página web de EMCALI por los contratistas interesados.	
D18	Preparar las manifestaciones de interés por los contratistas interesados.	
D19	De acuerdo con lo establecido en los Términos de Referencia, la asistencia de la Gerencia recibirá en la fecha, hora y lugar de cierre las cartas de intención.	- Manifestaciones de interés - Acta de cierre manifestaciones de interés
D20	Con oficio se envía para ser evaluadas las manifestaciones de interés así: el original a la Secretaria General, primera copia a Gerencia Financiera y segunda copia a Area técnica solicitante del proceso para que sea realizada la evaluación de los requisitos habilitadores.	Oficio remisorio.

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D21	Verificar que cada uno de los interesados que presentaron carta de intención cumpla con los requisitos técnicos, jurídicos y financieros exigidos en las condiciones, seleccionando las firmas a invitar para participar del proceso precontractual y elaboración del acta de recopilación.	• Informes de evaluación Técnico, Jurídico y financiero • Acta de recopilación
D22	Informar al oferente que la manifestación de interés cumple o no con todos los requisitos solicitados.	• Oficio a los oferentes.
D23	Definir si son mas de nueve firmas interesadas las que cumplen con los requisitos habilitadores.	• Oficio informando del sorteo
D24	En un formato se asigna un número a cada oferente de acuerdo con el orden de llegada, se introducen las balotas en la tómbola y se seleccionan nueve (9) balotas que pertenecen a los oferentes a invitar a cotizar. Nota: los oferentes pueden estar presentes.	• Acta del sorteo
D25	Mediante oficio firmado por el Gerente de Telecomunicaciones se invita a presentar oferta a los nueve- (9) oferentes seleccionados o si es menor a los oferentes que cumplieron con los requisitos.	• Oficio invitando a presentar oferta
D26	1. Definir fechas de apertura y cierre de la oferta publica con aviso en pagina web. 2. Entregar el pliego definitivo a las firmas que compraron el pliego de condiciones el cual incluye la fecha de recibo de las ofertas.	• Pliego definitivo para que se presente la oferta. • Recibo de pago del pliego de condiciones.
D27	Preparar la oferta por parte de los contratistas interesados.	
D28	1. Constituir la póliza de garantía de seriedad de la oferta por parte de los proponentes. 2. Solicitar certificación de constitución de la póliza	• Garantía de seriedad.

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D29	1. En el lugar, fecha y hora señalados en los Términos de Referencia se reciben las ofertas y sellan con el "reloj marcador de tiempo", la oferta debe constar de sobre 1 y sobre 2 de acuerdo al pliego de condiciones. 2. Se abre los sobres marcados con el numero 1, se lee el nombre del proponente, el oficio remititorio, el certificado de pago de la garantía de seriedad y las comunicaciones que se presenten se levanta el ACTA DE CIERRE. 3. La recepción de ofertas se realiza cumpliendo protocolos de cortesía y de atención al cliente y respetando estrictamente la fecha y hora de cierre. 4. La apertura pública de ofertas se establece mediante una acta que describe los aspectos relevantes de las propuestas establecidos por la empresa. 5. Previo a la publicación se establece el valor del pliego de condiciones, la fecha de apertura, la fecha de publicación, la fecha limite de venta y la fecha de cierre, de acuerdo con el monto de a contratación y las instrucciones establecidas por la empresa.	• Ofertas. • Acta de cierre de las ofertas
D30	1. Se envía con oficio las propuestas contenidas en el sobre No. 1 así: original a Secretaría General, primera copia área técnica solicitante. 2. El sobre No. 2 sin abrir se archiva para llegar posteriormente al CECO.	• Oficio remitiendo documentos contenidos en el sobre 1
D31	1. Las dependencias encargadas de realizar la evaluación o verificación de los documentos jurídicos y técnicos solicitan si lo consideran necesario a los oferentes aclaraciones para poder realizar la evaluación. 2. Los documentos solicitados no podrán en ningún momento mejorar la oferta presentada.	• Oficio solicitando aclaraciones a los oferentes. • Oficio de respuesta de los oferentes.
D32	El funcionario encargado del proceso contractual realiza la averiguación de si los estudios realizados por las área técnica y jurídica se han concluido.	
D33	El funcionario encargado del proceso contractual Prepara el borrador del acta CECO incluyendo los aspectos relevantes tales como objeto, presupuesto, conclusiones de la manifestación de interés, resultados del sorteo y firmas invitadas a presentar oferta.	• Borrador acta CECO sin evaluación económica
D34	El Asistente de la Gerencia en coordinación con el Gerente UENT, Citan al comité de evaluación y calificación de ofertas "CECO"	• Oficio citando al CECO a evaluar las ofertas.

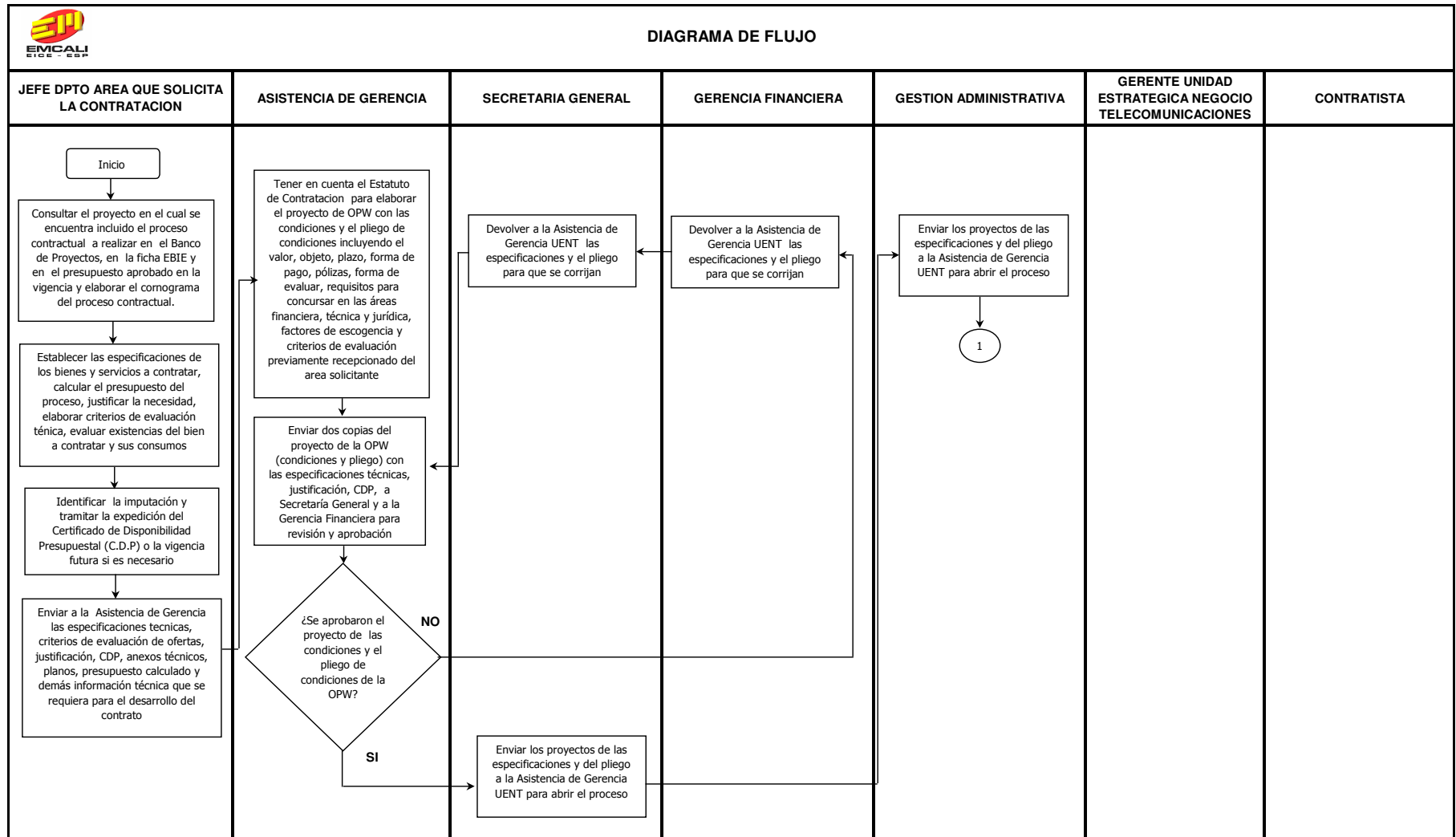
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D35	El Comité de Evaluación previa la verificación del cumplimiento de los requisitos financieros, jurídicos y técnicos, abrirá el sobre 2 que contiene la propuesta económica, el plazo y la garantía de seriedad de la propuesta. Una vez verificado que dichos documentos cumplen con los requisitos exigidos tales como: que el precio no sea superior al presupuesto de EMCALI E.I.C.E E.S.P ni sea menor al límite inferior establecido por la empresa, que la garantía esté constituida por el porcentaje establecido en el pliego de condiciones y se encuentra tomada en términos legales, procederá a sortear el criterio que se aplicará para la evaluación, la cual podrá realizarse con la presencia de los proponentes. Para la evaluación económica se adoptará el criterio que resulte sorteado entre los siguientes: 1. El de la propuesta más económica, o sea, la de menor precio. 2. El del precio promedio (PP). 3. El del precio promedio con menor plazo. El comité CECO concluye la evaluación y calificación del proceso.	• Acta del Comité de Evaluación y calificación de ofertas.
D36	El Asistente de Gerencia y el funcionario encargado del proceso contractual, tomando como base el Acta CECO, elabora el acta de adjudicación o declaratoria desierta.	• Acta de adjudicación sin firmar
D37	El Asistente de Gerencia y el funcionario encargado del proceso contractual, remiten el original del acta de adjudicación, copia del Acta CECO, Orden de Gasto y del CDP al Gerente General para que se proceda con la adjudicación.	• Acta de adjudicación firmada • Oficio remisorio
D38	1. Mediante oficio se notifica a la firma ganadora y a las no ganadoras de la decisión del Gerente General. 2. La comunicación que contiene la aceptación de ofertas, la declaratoria de desierto o la terminación del procesos de contratación dirigida a los proponentes, se establece en los términos y tiempos establecidos por la empresa. 3. A las firmas que no les fue adjudicado el contrato se les entrega la póliza de seriedad de su oferta.	• Oficio notificando las conclusiones del proceso contractual, informando adjudicación y solicitando retirar las pólizas a las firmas que no salieron favorecidas.
D39	El funcionario encargado del proceso contractual solicita al proponente seleccionado una copia adicional de la oferta.	• Copia de la oferta

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D40	1. Elaborar contrato para la oferta de bienes y servicios aceptada. 2. El funcionario encargado del proceso contractual diligencia la minuta del contrato con sus anexos técnicos. 3. Se solicita la creación del NIT para el nuevo contratista/ proveedor anexando los siguientes documentos: Certificado de Existencia y Representación Legal, Registro Unico Tributario, fotocopia del NIT. 4. El documento que contiene las condiciones del contrato se elabora con base en el pliego de condiciones y sus adendas, la propuesta y sus aclaraciones y la normatividad aplicable. 5. El ajuste al documento que contiene las condiciones del contrato considera las recomendaciones de las áreas jurídica y tributaria y del contratista. 6. Los aspectos que consideran erogaciones económicas, se determinan de acuerdo con las características técnicas de los bienes y servicios, el estatuto tributario, los procedimientos y reglamentos de la empresa, y las condiciones propias del contrato. 7. La documentación requerida para la formalización del contrato se identifica con base en las normas internas y los riesgos durante la ejecución del contrato.	• Borrador minuta contractual y sus anexos • Oficio solicitando creación del NIT a la Gerencia Financiera (si es necesario)
D41	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia remiten el borrador de la minuta a Secretaría General para revisión, modificaciones y aprobación.	• Oficio remisorio y borrador de la minuta contractual.
D42	El abogado encargado del proceso contractual revisa la minuta, le realiza los cambios que se consideren pertinentes y logra el visto bueno en cada una de las páginas de la minuta por parte del Secretario General.	• Minuta contractual revisada por Secretaria General
D43	El borrador de la minuta con observaciones se remite a Asistencia de Gerencia.	• Oficio con observaciones a la minuta.
D44	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia remiten el borrador de la minuta a Secretaría General para revisión, modificaciones y aprobación.	• Minuta contractual definitiva.

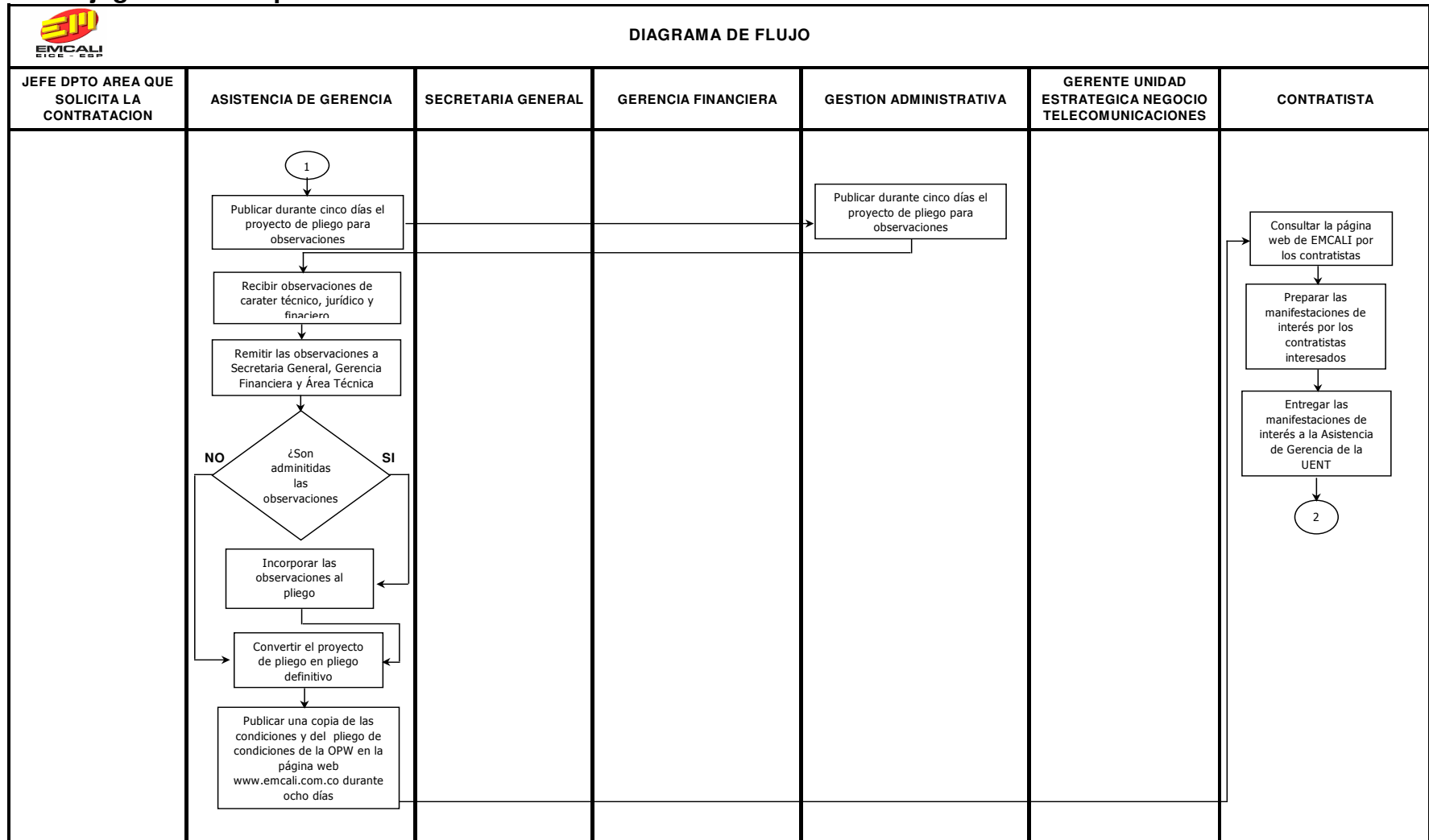
PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D45	1. El contratista revisa y firma la minuta del contrato si esta de acuerdo, si no lo esta hace los comentarios a secretaria General de Emcali y después de los acuerdos establecidos firma la minuta. 2. El pago del impuesto de timbre se realiza considerando el monto de la oferta aceptada. 3. La solicitud de la documentación requerida para formalizar el contrato se establece de acuerdo con el pliego de condiciones y la oferta aceptada. 4. La revisión y aceptación de los documentos presentados para la formalización se realiza con base en el documento que contiene las condiciones del contrato. 5. La gestión de la suscripción del contrato se realiza siguiendo los procedimientos y normas establecidas por la empresa. 6. La gestión para la aprobación de los documentos necesarios para la formalización del contrato se realiza ante el competente jurídico. 7. El suministro de información al área encargada de controlar la ejecución del contrato, se realiza en los términos y plazos establecidos por la empresa.	• Minuta contractual y sus anexos firmada por el contratista.
D46	El funcionario encargado del proceso contractual y el Asistente de Gerencia envían la minuta y la orden de gasto de manera simultanea para la firma del Gerente General quien procede a firmar los dos documentos.	• Minuta firmada por el Gerente General de EMCALI EICE ESP • Orden de gasto firmada por el Gerente General
D47	1. El funcionario encargado del proceso contractual remite los documentos (oferta, CDP, acta CECO, acta de adjudicación, orden de gasto, minuta firmada por las partes, original del pago del impuesto de timbre) del nuevo contrato a Secretaria General y procede a numerar el contrato. 2. La secretaria General solicita ante la Gerencia Financiera el tramite el registro presupuestal del nuevo contrato el cual se elabora con base en el certificado de disponibilidad presupuestal y la oferta aceptada.	• Contrato numerado • Registro presupuestal
D48	El funcionario encargado del proceso contractual obtiene copia de la minuta y del registro presupuestal para solicitar las pólizas requeridas al contratista.	• Oficio solicitando pólizas al contratista • Copia de la minuta debidamente numerada

PASO	ACTIVIDAD	DOCUMENTO
D49	El funcionario encargado del proceso contractual remite las pólizas entregadas por el contratista a Secretaría General para revisión y aprobación.	• Oficio remisorio de pólizas • Pólizas solicitadas en la minuta contractual
D50	El abogado encargado revisa las pólizas y las aprueba o rechaza con las observaciones a que haya lugar.	• Oficio aprobando pólizas u oficio con observaciones
D51	Si la póliza no es aprobada se solicita al contratista que las modifique de acuerdo a las observaciones dadas.	• Certificado de modificación de la póliza original
D52	1. Cuando la póliza es aprobada, se elabora formato de remisión, con todos los anexos y se envía al Dpto. de Interventoría para realizar el Acta de Inicio y ejecución del contrato y se informa al Departamento de Gestión Administrativa para que sea publicado el contrato en el SICE. 2. La ejecución, la supervisión, el control y la liquidación del contrato se determinan con base en las normas internas y externas de la empresa y el objeto de la contratación.	• Formato enviando contrato legalizado a Interventoría para ejecución y publicación en el SICE y anexando los siguientes documentos: CDP, pliego de condiciones, copia del acta CECO, copia del acta de adjudicación, copia del registro presupuestal, copia de la minuta contractual, copia de oficio aprobando póliza, • Formato solicitando publicación en el SICE.
D53	El funcionario encargado del proceso contractual revisa el folder del proceso, actualiza el archivo.	
D54	El funcionario encargado del proceso rinde un informe al área que realizó la solicitud de la contratación.	• Copia del Acta CECO • Copia Acta de adjudicación

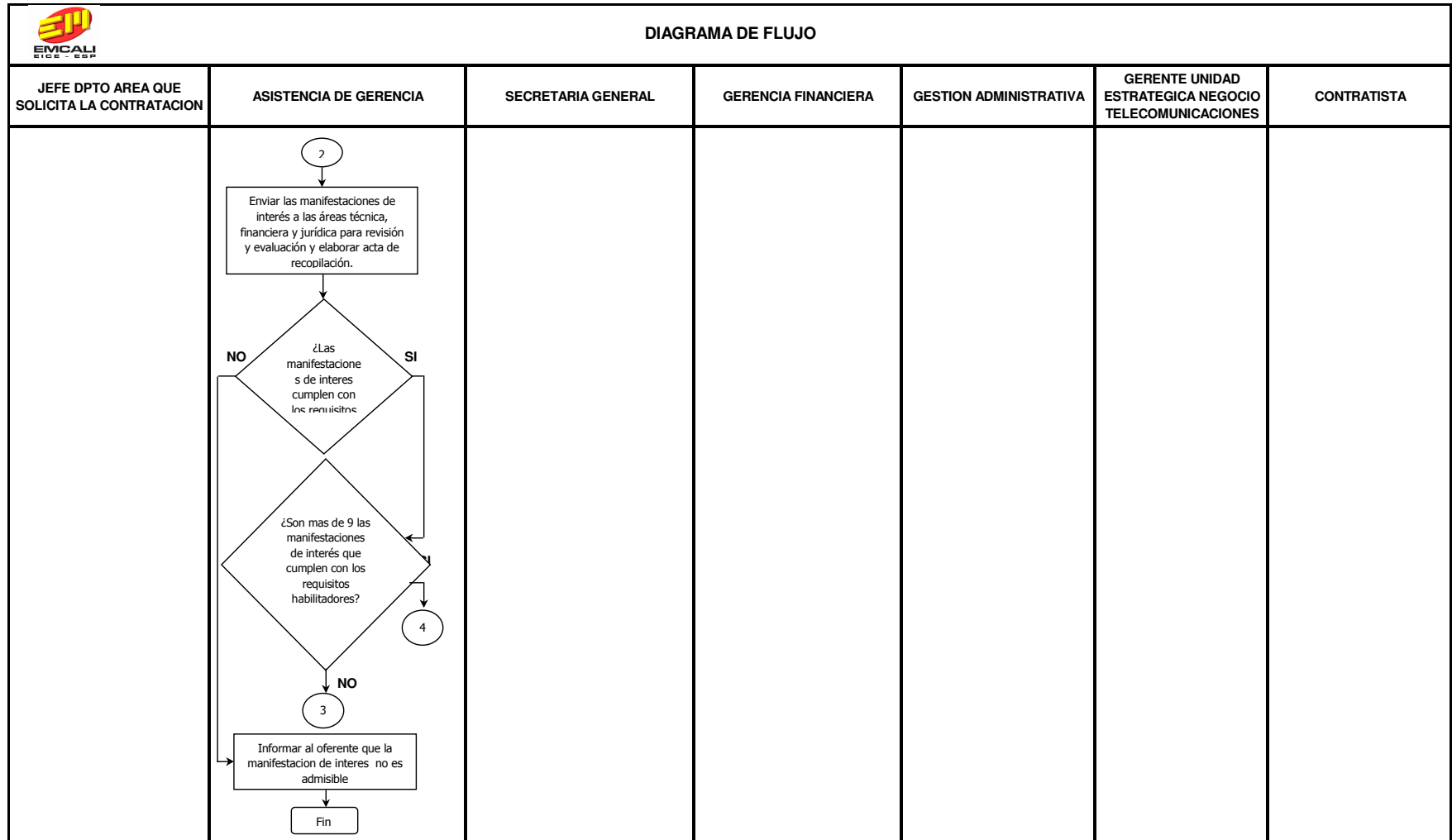
Flujograma descripción 1 - 9



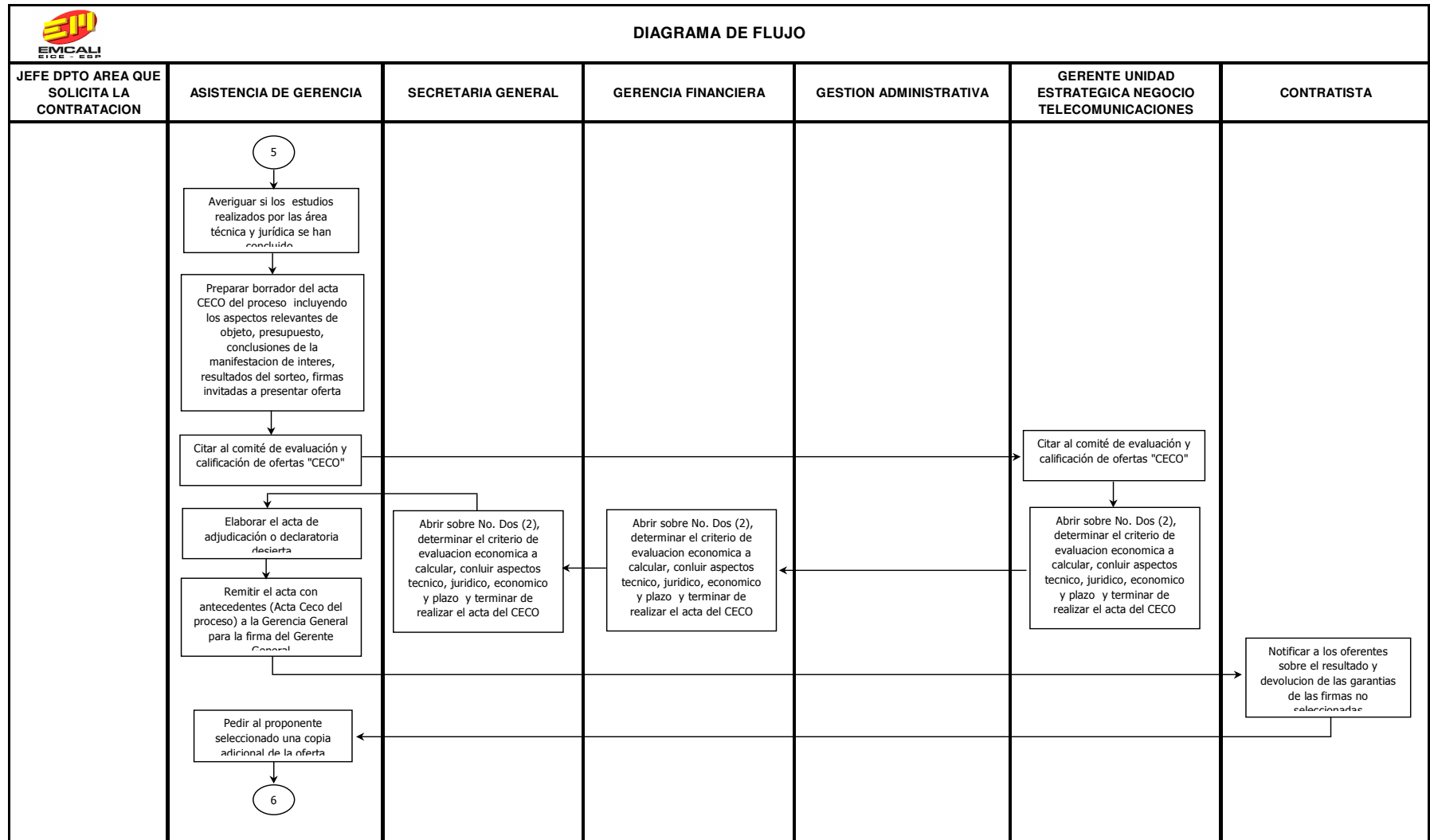
Flujograma descripción 10 - 19



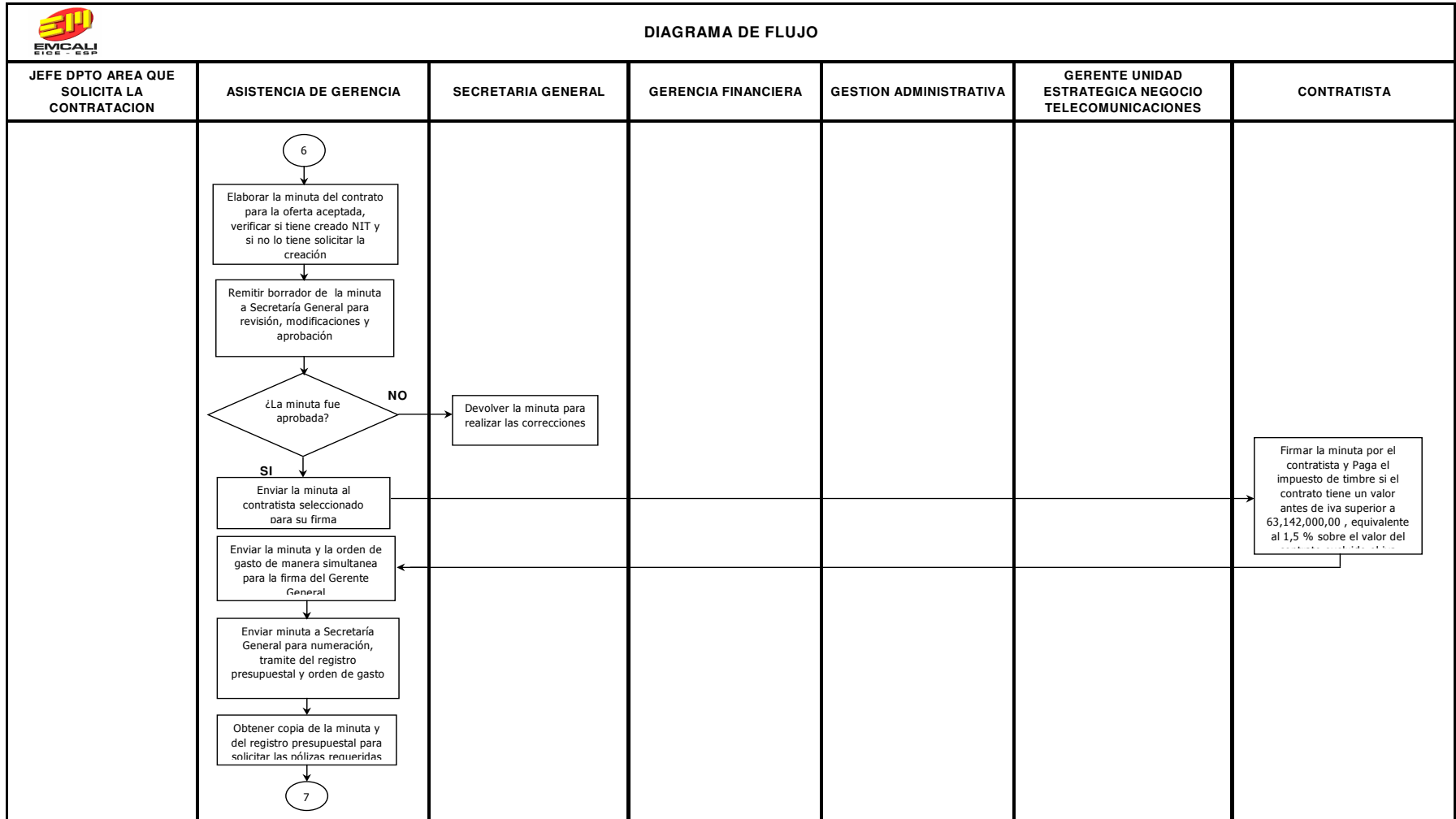
Flujograma descripción 20 - 23



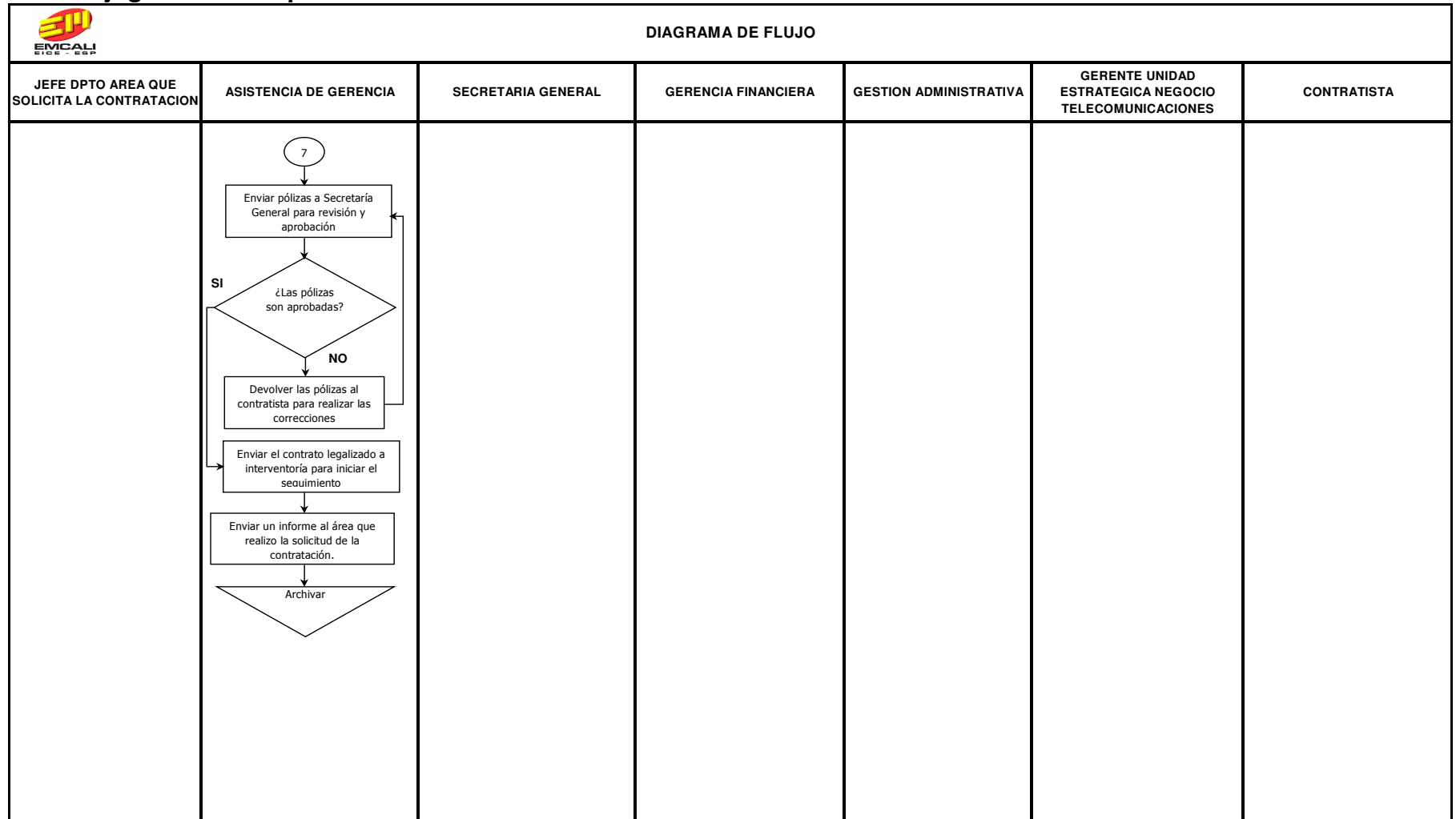
Flujograma descripción 32 - 39



Flujograma descripción 40 - 48



Flujograma descripción 49 – 54



**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	<u>Procedimiento: Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101-09-02-08

ETAPA PREVIA AL PROCESO CONTRACTUAL

Se entiende como etapa previa al proceso contractual, aquella que se inicia con la identificación de la necesidad de adquisición del bien, obra o servicio de la empresa.

Corresponde al lapso de tiempo dentro del cual la empresa manifiesta al interior de la misma su intención de llevar a cabo un proceso de contratación para el cumplimiento de una finalidad o cometido misional de EMCALI EICE ESP, pasando luego por la exteriorización de la empresa de su voluntad de celebrar un contrato para el desarrollo del objetivo o fin propuesto.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato:
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101-09- 02-08

DESCRIPCION 1

Consultar el proyecto en el cual se encuentra incluido el proceso contractual a realizar en el Banco de Proyectos, en la ficha EBIE y en el presupuesto aprobado en la vigencia y elaborar el Cronograma del proceso contractual.



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
CRONOGRAMA DEL PROCESO CONTRACTUAL**

El Cronograma comprende 3 etapas (etapa previa al proceso contractual, etapa precontractual, etapa contractual); además contiene indicadores de gestión y duración de las actividades planeadas y ejecutadas, el responsable de cada actividad, fechas de inicio y terminación de cada actividad, valor presupuestado, plazo, objeto de la contratación, impacto esperado con la contratación, No de CDP, No de imputación, Vigencia futura y las observaciones importantes.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 2

Establecer las especificaciones de los bienes y servicios a contratar, calcular el presupuesto del proceso, justificar la necesidad, elaborar criterios de evaluación técnica, evaluar existencias del bien a contratar y sus consumos



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION**

**ANTES DE INICIAR EL DESARROLLO DE LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS
FAVOR DILIGENCIAR EL PRESENTE FORMATO EL CUAL ES INDEPENDIENTE Y
UNICO PARA CADA PROCESO CONTRACTUAL.**

- ANTES DE CREAR ESTE DOCUMENTO, FAVOR VER EN DETALLE EL DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO CONTRACTUAL Y LA DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR.
- FAVOR GENERAR EL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS TÉCNICOS COMO UN CAPITULO INDEPENDIENTE.
- FAVOR INCLUIR EN EL PLIEGO TIPO EN EL NUMERAL DE DOCUMENTOS TECNICOS LOS QUE REQUIERA EL PROCESO CONTRACTUAL Y LA FORMA DE EVALUAR LAS OFERTAS TECNICAMENTE.
- EN LO POSIBLE SE DEBE DAR RESPUESTA A TODOS Y CADA UNO DE LOS SIGUIENTES NUMERALES.

1. MARCO GENERAL

Dentro de este punto se debe definir que tipo de contrato se va a realizar y posteriormente ampliar el alcance y profundidad de los siguientes ítems los cuales son individuales para cada proceso contractual.

- Inversión
- Funcionamiento
- Necesidad que se pretende satisfacer.
- Para que se realizara este proceso de contratación.
- Porque es necesario este proceso de contratación.
- Que beneficios se logran?
- De no realizarse la contratación que efectos se generan
- Antecedentes de la contratación.
- Que riesgos se corren si la contratación no se realiza.

2. ESTUDIOS PREVIOS.

Para el diligenciamiento de estos ítems se debe basar en DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO

- **Calculo presupuestal del valor de la contratación, anexando el Estudio técnico realizado**
(Descripción 2 ítems 7, tener en cuenta que si se trata de un suministro debe estar en el plan de compras).
- **Soporte técnico y económico del valor estimado del contrato**
(descripción 2 ítems 2,3,5)

- **Planos, diseños, evaluación de prefactibilidad y factibilidad**
(descripción 2 ítems 5)
- **Banco de proyectos, Ficha EBIE**
(contratos de inversión)

3. CONDICIONES DEL PROCESO CONTRACTUAL

- **Objeto**

(Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

- **Objetivos específicos**

(deberá definir concretamente el alcance buscado con el tratamiento de cada variable)

- **Alcance del objeto**

(Lo que pretende EMCALI E.I.C.E E.S.P que el contratista realice en dicho contrato)

- **Plazo máximo requerido por EMCALI para la realización del objeto.**

(Calcular en días calendario y como consecuencia un cronograma de ejecución)

- **Lugar de ejecución**

(Sitio donde se pretende realizar el objeto del contrato)

- **Visita técnica.**

(Definir si es necesaria o no la visita técnica)

- **Análisis de los riesgos de la contratación y en consecuencia el nivel y extensión de los riesgos que deben ser amparados por el contratista.**

(Los riesgos a los que con lleva que la contratación no se realice)

- **Determinación del límite inferior de las ofertas a recibir.**

(Según lo solicita el estatuto de Contratación en el artículo 13, criterios de selección).

- **Criterios de evaluación técnica.**

(que permitan seleccionar la seleccionen la oferta mas conveniente para EMCALI, tener en cuenta que no es numérica la calificación sino conceptual, se cumple o no se cumple).

- **Garantías que se requieren por parte del futuro contratista.**

(Atendiendo lo indicado en el estatuto de contratación indicar que garantías se deben solicitar en las etapas precontractual y contractual)

- **Registro de proponentes de la Cámara de comercio**

(Indicar en que actividad, grupos o especialidad debe estar inscrita la firma que se encuentre interesada en participar en el presente proceso contractual en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio)

4. PRESUPUESTO DE EJECUCION

- **Vigencia presupuestal.**

(Especificar si se encuentra presupuestado en el año XYZ indicando la imputación y si requiere de vigencia futura, (en el caso de haber una dependencia integradora del proceso se debe especificar en detalle)

- **Forma de pago.**

(Ejemplo : Pago anticipado y actas mensuales, Anticipo y actas mensuales, pagos mensuales, contraentrega total, sin anticipos con contraentrega parcial)

5. CRONOGRAMA DE EJECUCION MACRO DE LA CONTRATACION

- **Etapas preparatoria previa del proceso contractual.**
- **Etapas precontractual**
- **Etapas contractual**

Para la realización de este punto se debe diligenciar a cabalidad el **Anexo Programación del proceso**

6. INTEGRACION DE LA CONTRATACION.

(Indicar si el proceso incluye varias dependencias)

**JEFE DEL DEPARTAMENTO DEL
AREA SOLICITANTE**

**DIRECTOR DEL AREA
SOLICITANTE**



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
ESPECIFICACIONES Y REQUERIMIENTOS TECNICOS
GENERALES**

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

Lo que se pretende satisfacer y realizar con la contratación

2. NORMAS

Los elementos a suministrar deben cumplir, con las especificaciones técnicas que se requieren en los debidos Anexos.

3. INTERPRETACIONES DE LAS ESPECIFICACIONES

EL PROPONENTE no aprovechará ningún error u omisión en las especificaciones suministradas por EMCALI o por él mismo. Debe confrontar todas las especificaciones y notificar prontamente a EMCALI sobre los errores o discrepancias que pueda descubrir. Así mismo se hace claridad en que de contestar cumple, el Proponente se compromete a aceptar y cumplir con lo descrito en lo solicitado, pero además debe explicar cómo cumple lo requerido.

4. DISEÑO GENERAL

Todos los elementos suministrados deberán ser de construcción fuerte , con amplia resistencia para los esfuerzos que puedan ocurrir durante el transporte, instalación y durante su servicio.

5. SUSTITUCIONES

Cuando quiera que en las especificaciones de un bien se indique el nombre de la marca o el nombre de una patente, un fabricante o un distribuidor en particular, se debe entender que se especifica o el elemento nombrado o cualquier otro similar en calidad, acabado y durabilidad e igualmente útil para el propósito para el cual se designa, pero toda sustitución debe ser hecha previo el consentimiento escrito de EMCALI

6. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

EL PROVEEDOR será totalmente responsable por la calidad de los elementos o materiales suministrados.

La aprobación que dé el Supervisor a un elemento o material, una vez recibido éste, no eximirá al PROVEEDOR de su responsabilidad por la calidad de ellos.

7. PATENTES Y LICENCIAS

EL PROVEEDOR debe amparar y dejar a salvo a EMCALI, o a sus agentes o empleados, de cualquier responsabilidad que se le pudiese exigir por causas de inventos, patentados o no, de marcas, modelos o diseños de artículos, artefactos o utensilios usados para ejecutar el contrato. Así mismo, el PROVEEDOR debe mantener a EMCALI indemne y libre de toda pérdida y de todo reclamo, litigio, acción penal, reivindicación y fallo de

cualquier especie y naturaleza que se entable o que se pueda entablar a EMCALI por causa de acciones u omisiones en que incurra el Proveedor, sus agentes, subcontratistas o empleados durante la ejecución del objeto del contrato o después de su terminación o aceptación por parte de EMCALI

8. INTERVENTORIA

La Interventoría será la Representante de EMCALI ante el CONTRATISTA (O PROVEEDOR) y por su conducto se tramitarán las cuestiones relativas al desarrollo del Contrato.

9. FUNCIONES DEL SUPERVISOR

Las principales funciones del Supervisor serán las siguientes:

- a. Verificar la ejecución y el cumplimiento del contrato en todos sus términos;
 - b. Vigilar que el CONTRATISTA ejecute los trabajos en un todo de acuerdo con los Pliegos de Condiciones, el contrato y con los documentos que hacen parte del mismo y con la propuesta en lo que fue aceptado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. (Vigilar que el PROVEEDOR entregue los elementos en un todo de acuerdo con Pliegos de Condiciones, la oferta del Proveedor en lo que fue aceptado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P., el contrato y con los documentos que hacen parte del mismo.)
 - c. Suministrar por escrito al CONTRATISTA (O PROVEEDOR) los datos e información que éste solicite y que no sea de la que debe conocer o deducir aquel.
 - d. Comprobar la calidad de los trabajos en las obras (o de los bienes objeto del contrato en todos sus aspectos).
 - e. Estudiar cambios de los planos y especificaciones propuestos por el CONTRATISTA (O PROVEEDOR) de acuerdo con las posibilidades que para ello establezca el Contrato.
- a. Desempeñar todas las funciones inherentes al ejercicio de los derechos que el Contrato le concede a EMCALI y que esta Empresa le asigne. Las órdenes del Supervisor para el CONTRATISTA (O PROVEEDOR) serán dadas siempre por escrito y aquél conservará copias de ellas.

El Supervisor tiene derecho a devolver y a ordenar el cambio de materiales (elementos o bienes) o materias primas deficientes o inapropiados, o reconstrucción de trabajos indebidamente ejecutados, quedando el CONTRATISTA (O EL PROVEEDOR) en la obligación de reemplazar los materiales rechazados u obras (elementos o bienes), a entera satisfacción de EMCALI, sin derecho a reembolso alguno por parte de EMCALI, todo ello en el término que le señale el Supervisor sin que sea considerado como prórroga del plazo pactado. Es entendido que las determinaciones del supervisor no aminoran la responsabilidad del CONTRATISTA (O PROVEEDOR) ni lo relevan de ninguna de las obligaciones derivadas de este contrato.

10. AUDITORIA DE LA INTERVENTORIA

El control de calidad de los elementos y la facultad de exigir al PROVEEDOR la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, serán entre otras funciones de supervisión que tiene que ejercer la Interventoría; igualmente son funciones del Supervisor supervisar los ensayos y pruebas que se requieran para el normal desarrollo del contrato y controlar que la póliza cubra todos los amparos requeridos. Las órdenes impartidas por el Supervisor, que siempre deben ser dadas por escrito, serán de obligatorio cumplimiento para el Proveedor.

10. INSPECCION DE EMCALI

Los bienes y/o elementos objeto del contrato, desde la iniciación del mismo y hasta la aceptación final estarán sujetos a la inspección, aprobación o rechazo por parte del Supervisor, y cualquier suministro que se encuentre inaceptado o deficiente debe ser reemplazado inmediatamente por el Proveedor, a pesar de que los defectos de dichos bienes hayan sido pasados por alto por cualquier Inspector.

11. RECIBO DEL SUMINISTRO

En cada una de las oportunidades establecidas en el Cronograma, el PROVEEDOR debe hacer entrega de los elementos correspondientes a la contratación, en el lugar que EMCALI indique al momento de la entrega en el Municipio de Santiago de Cali.

NOTA: Adicional a estos ítems se pueden evaluar los que el área técnica considere necesario.



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
EVALUACION TECNICA DE LAS MANIFESTACIONES
DE INTERES**

De acuerdo a la definición de los factores de evaluación en este caso los requerimientos técnicos exigidos en el pliego de condiciones deben garantizar la selección objetiva del contratista y maximizar el valor agregado de la contratación.

Para realizar la evaluación técnica de las manifestaciones de interés se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Estar inscrito en el Registro Interno de Proponentes de EMCALI EICE ESP
- No tener controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP
- No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública.
- No estar incurso en inhabilidades, conflictos de intereses, ni incompatibilidades señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan
- No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública.



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
CALCULO DEL PRESUPUESTO**

Este calculo es realizado por EMCALI EICE ESP, este depende directamente del área que solicite la contratación, además debe corresponder a un ítem, descripción, Unidad, cantidad, Valor unitario sin iva, Valor unitario con iva, Valor total sin iva, Valor total con iva, Total.

La oferta de mercado se consulta (se obtienen cotizaciones o se evalúa el o el de las ultimas compras); además los valores adicionales al IVA, de importación, otros impuestos, contribuciones, estampillas y de reajustes o actualizaciones se determinan de acuerdo con el tipo de contratación, la modalidad de entrega y la normatividad.

También se debe verifica que los valores presupuestados correspondan a las imputaciones presupuestales y a los conceptos de gasto previamente definidos por la Gerencia Financiera y que se encuentren igualmente incluidos en el presupuesto de la vigencia.

Item	Código SIFAL	Descripción	Und	Cantidad	Valor unit sin iva	Valor unit con iva	Valor total Sin iva	Valor total con iva
TOTAL								

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctora AMALY GARCIA RAMIREZ**
Jefe Dpto. Gestión Administrativa

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA

ASUNTO: Solicitud certificado de inventarios y consumos

Atendiendo solicitud del Departamento de _____ y con el fin que la dependencia de su cargo realice evaluación de necesidades en cuanto a la adquisición de _____, solicito comedidamente expedir certificado de inventarios y consumos de materiales durante la vigencia _____, para iniciar proceso contractual No. _____.

Código	Descripción	Cantidad

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
FORMULARIO DE PRECIOS Y CANTIDADES**

El presente formulario es diligenciado por el contratista, este depende directamente del área que solicite la contratación, además debe corresponder a un ítem, descripción, Unidad, cantidad, Valor unitario sin iva, Valor unitario con iva, Valor total sin iva, Valor total con iva, Total

Item	Descripción	Und	Cantidad	Valor unit sin iva	Valor unit con iva	Valor total Sin iva	Valor total con iva
TOTAL							



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
ANEXOS TECNICOS**

En las condiciones de oferta se encuentra el siguiente anexo:

- Experiencia certificada en contratos similares a los del objeto del contrato.

Se entiende por contratos de objetos similares aquellos que correspondan al área de conocimientos complejidad técnica y nivel de profundidad del trabajo que se va a ejecutar en este caso específico contenga explícitamente Instalación ó Suministro de Radio enlaces.

- Factor de experiencia específica debe ser igual o superior a el XX % del presupuesto oficial del presente proceso.

Ítems técnicos que se deben tener en cuenta:

- Los proponentes deberán estar inscritos, clasificados y calificados en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio y anexar copia del mismo, de acuerdo con los siguientes requisitos:

Actividad:

Especialidad:

Grupo:

- Inscripción en el Registro Interno de proveedores de EMCALI
- Los proponentes plurales deben reunir la totalidad de los registros requeridos, bien porque ellos se acrediten por uno de sus miembros o por varios de ellos.



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
ANEXOS TECNICOS**

En el pliego de condiciones se encuentra el siguiente anexo:

Dentro de los anexos técnicos se encuentran ciertos ítems importantes los cuales se especifican a continuación:

Si se requiere en el pliego de condiciones de condiciones debe llevar un plan de entrega, el cual debe decir en forma clara cuando se va a realizar cada una de las entregas del contrato detallando las cantidades.

Se elaborara el ANEXO Especificaciones Técnicas en el cual se establecen conforme a las normas técnicas nacionales e internacionales y las consideraciones aceptadas por la empresa.

Se elaborara el ANEXO Experiencia del Proponente el cual esta relacionado con toda la información de contratos en ejecución, contratación o realizados para acreditar la experiencia especifica, deben tener certificación expedida por la entidad contratante.

Se elaborara el ANEXO K residual donde especifica la capacidad real de la contratación que resulta de restarle a la capacidad máxima de contratación la sumatoria de los valores de los contratos que tenga en ejecución el contratista. Para este ítems e tomaran todos los contratos que se estén ejecutando en forma general: privados, estatales.

Se elaborara el ANEXO Personal Técnico a incluir en Proyecto donde especifica que el proponente deberá presentar el plan de trabajo para asegurar el cumplimiento del objeto de este pliego, documentando la metodología que se empleara para la ejecución de la obra y en general lo relacionado con el plan de aseguramiento de la calidad. En el plan y el programa de trabajo el proponente presentará el personal idóneo y necesario para el cumplimiento del objeto de la contratación, para cada profesional y técnico, se detalla el nombre del trabajador, el cargo que desempeñara, formación académica, el porcentaje de dedicación y número de experiencias.



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
ANEXOS TECNICOS**

Se elaborara el ANEXO Análisis de Precios Unitarios donde los precios unitarios deberán obedecer a los rendimientos de la actividad a realizar de manera veraz y se deberán atemperar a los precios del mercado, si alguno de ellos esta por encima en un 10% con respecto a los rendimientos o costos de la mano de obra y/o precios de los materiales del mercado, el interventor esta facultado para realizar las modificaciones pertinentes ajustadas a los precios del mercado.

Se elaborara el ANEXO Formulario de Precios y Cantidades donde los proponentes deberán presentar en su oferta económica (**SOBRE No. 2**), el formulario de precios unitarios y cantidades debidamente diligenciado, tanto en forma impresa, como en medio magnético. Los valores impresos deberán coincidir con los del medio magnético.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 3

Identificar la imputación y tramitar la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P) o la vigencia futura si es necesario



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y/O CERTIFICADO
VIGENCIA FUTURA**

De acuerdo con el calculo del presupuesto realizado en la descripción 1 numeral 1 descripción 2 numerales 7,13,14 se solicita el Certificado de disponibilidad presupuestal y certificado de vigencia futura si es necesario.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <i>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</i>	Código: 4101-09-02-08

ETAPA PRECONTRACTUAL

Corresponde al lapso cuando se resuelve mediante actos jurídicos comprometiéndose con uno o más oferentes, para el efecto de suscribir posteriormente contratos con ellos. Además surgen las obligaciones a cargo de las partes donde serán responsables de adelantar los actos y acciones necesarias para el adecuado desarrollo de esta etapa, el área jurídica, la gerencia financiera, el área técnica, gestión administrativa y el contratista

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 4

Enviar a la Asistencia de Gerencia las especificaciones técnicas, criterios de evaluación de ofertas, justificación, CDP, anexos técnicos, planos, presupuesto calculado y demás información técnica que se requiera para el desarrollo del contrato



EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

El área de contratación en este caso la asistencia de la Gerencia recibe los siguientes documentos por parte del área que solicita la contratación:

- Justificación de la contratación
- Certificado de Disponibilidad presupuestal y/o certificado de vigencia futura.
- Especificaciones técnicas.
- Evaluación Técnica de las manifestaciones de interés y las ofertas.
- Calculo del presupuesto.
- Certificado expedido por el Departamento de Gestión Administrativa aprobando la compra contra inventarios y consumos.
- Formulario de precios y cantidades
- Anexos técnicos.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 5

Tener en cuenta el Estatuto de Contratación para elaborar el proyecto de OPW con las condiciones y el pliego de condiciones incluyendo el valor, objeto, plazo, forma de pago, pólizas, forma de evaluar, requisitos para concursar en las áreas financiera, técnica y jurídica, factores de escogencia y criterios de evaluación previamente recepcionado del área solicitante



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES
CONDICIONES Y PLIEGO DE CONDICIONES**

En esta descripción se elabora el documento condiciones (requisitos habilitadores para presentar manifestaciones de interés) y pliego de condiciones (requisitos para presentar oferta).

Las personas encargadas del proceso contractual adecuan la solicitud de contratación a los pliegos tipo y al estatuto de contratación.

Las condiciones de pago se establecen de acuerdo con la optimización de los costos y políticas dados por la Gerencia Financiera, el régimen cambiario, las prestaciones de bienes y servicios asociados a la contratación y la reglamentación interna de la empresa.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 6

Enviar dos copias del proyecto de la OPW (condiciones y pliego) con las especificaciones técnicas, justificación, CDP, a Secretaría General y a la Gerencia Financiera para revisión y aprobación

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctora XXXXXXXXXXXXXXXX**
 Secretaria General

Doctor XXXXXXXXXXXXXXXX
Gerente Financiero

DE: **Asistencia de Gerencia Unidad Estratégica**
 Negocio de Telecomunicaciones

ASUNTO: APROBACION TERMINOS DE REFERENCIA Y
 PAGINA WEB PROCESO OPW-GUENT-XXX-XX

Para su aprobación adjunto envío los siguientes documentos del proceso del asunto:

- Copia Condiciones de la Oferta con sus respectivos anexos
- Copia Pliego de Condiciones con sus respectivos anexos
- Copia Justificación
- Copia CDP No. XXXXXXXX del XX de XXXXX de 200X y No XXXX del XX de XXXX de 200X y certificado vigencia futura si es necesario.

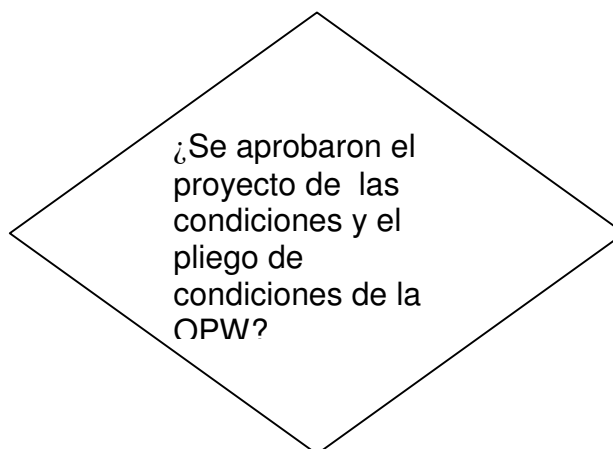
Cordialmente,

JEFE DEL AREA DE CONTRATACION

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 7



Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: Doctor XXXXXXXXXXXXXXXX
Asistente de Gerencia Unidad Estratégica de
Negocio de Telecomunicaciones

DE: GERENCIA AREA FINANCIERA

ASUNTO: Evaluación OPW-GUENT XX-200X

La Gerencia Financiera de EMCALI EICE ESP después de revisar y analizar las Condiciones y el Pliego de Condiciones de la Oferta Publica OPW-GUENT-XX-200X cuyo objeto es el suministro de _____, con el presupuesto oficial de \$_____ y ficha EBIEE previamente certificada por el Departamento de prospectiva y Proyectos Especiales, le informa:

1. En la Condiciones, Punto____ Documentos Financieros, literal ____ Información Financiera y literal ____ Evaluación de la Capacidad Financiera, no se presentan objeciones al particular.
2. En el Pliego de Condiciones, puntos ____ Moneda de la Oferta y 24 Adjudicación y Comunicación del Pliego de Condiciones no se presentan objeciones al particular.

Cordialmente,

GERENTE FINANCIERO

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: Doctor XXXXXXXXXXXXXXXX
Asistente de Gerencia Unidad Estratégica de
Negocio de Telecomunicaciones

DE: SECRETARIA GENERAL

ASUNTO: Evaluación OPW-GUENT XX-XXXX

Para que continúe con el trámite respectivo, le hago llegar debidamente revisada por el Abogado XXXXXXXXXX y aprobada por esta Secretaría General, la minuta del contrato del asunto y sus soportes correspondientes.

Cordialmente,

SECRETARIA GENERAL

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 8

Devolver a la Asistencia de Gerencia UENT las especificaciones y el pliego para que se corrijan

DESCRIPCION 9

Enviar los proyectos de las especificaciones y del pliego a la Asistencia de Gerencia UENT para abrir el proceso



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES**

Los términos de referencia son corregidos de acuerdo a las observaciones indicadas por la Gerencia Financiera o por la Secretaria General en la asistencia de Gerencia.

La asistencia de Gerencia recibe por parte de la Secretaria general y la Gerencia Financiera los oficios de los términos de referencia aprobados, revisados y corregidos.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 10

Oficio solicitando la publicación de los proyectos de pliego-prepliego en la pagina web.

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctor XXXXXXXXXXXX**
Jefe Dpto. Gestión Administrativa

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA

ASUNTO: Publicación PROYECTO DE PLIEGO en la página Web de Telecomunicaciones para la Oferta publica No. OPW- GUENT-XXX-XXX

Dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 29 de la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”, y para dar inicio al trámite de contratación de la referencia, solicitamos muy comedidamente publicar en la página Web www.emcali.com.co, link de Telecomunicaciones, el aviso en página Web referido y los Términos de Referencia, con el fin de informar a quienes estén interesados en ser proponentes en el proceso y lo manifiesten por escrito, todo de conformidad con lo siguiente:

OFERTA PUBLICA No. OPW- GUENT- XXX- XX

Nombre del Proyecto: (De acuerdo a el numero de imputación presupuestal se coloca nombre del proyecto y el numero correspondiente; realizando la diferenciación entre proyectos de inversión y funcionamiento)

Tipo de Bien/Servicio: (Suministro, consultoría y ejecución de obra) **Duración:** n
meses o n días calendario

OBJETO: EMCALI E.I.C.E. E.S.P. esta interesada en recibir manifestación de interés para: suministro de mano de obra, materiales, equipos y herramientas para realizar la operación y mantenimiento de líneas de bajada y obras complementarias en la red secundaria, como reposición de terminales y sistemas de cierre de las chapas de los armarios de la Central Telefónica Tequendama, para cumplir con las metas e indicadores establecidos por EMCALI EICE . ESP, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oferta pública con aviso en página Web No. OPW-GUENT-XXX-XX.



Requisitos: Ver archivos anexos en formato PDF

Condiciones para Contratar: Ver archivos anexos en formato PDF

Fecha, Hora y Lugar de Recibo de las observaciones al PROYECTO DE PLIEGO para participar:

Las observaciones al proyecto de pliego se recibirán hasta **el día de mes del año, hora** ____:____ **am/ pm**, por mensajería o vía fax en las dependencias del Asistencia de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., ubicado en la Avenida 3N No. 53N-11, Torre 1, Piso 1 de la ciudad de Santiago de Cali - Colombia.

Presupuesto Oficial: \$ XXXXXXX

El presupuesto establecido para esta contratación es la suma de _____ y _____ pesos m/cte (\$XXXXXXX) de acuerdo a la consulta de precios o condiciones del mercado establecido en la Ley 598 de 2000 y sus normas reglamentarias realizada por el área correspondiente. Para estos efectos se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXX del día ____ de mes ____ de año ____.

En ningún caso se aceptaran propuestas cuando el valor esté por debajo del limite inferior previsto por la empresa, el cual es del **ochenta por ciento (80%)** del valor del presupuesto oficial.

CONDICIONES PARA PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES.

Todos los Proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar inscrito en el Registro de proponentes de la Cámara de Comercio.
- No tener controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP
- No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública.

Documentos Anexos	
• Condiciones de la Oferta • Pre-pliego de condiciones	

El presente aviso se publica en la página Web de EMCALI EICE ESP el día AÑO-MES-DIA y permanecerá publicado hasta AÑO-MES-DIA.

Anexamos en medio magnético y vía Lotus Notes intranet a: mmbueno@emcali.com.co el Pre-pliego de condiciones para la Oferta Publica con Aviso en página Web No. OPW - GUENT - XXX -XX; **la fecha de publicación es día del mes del año .**

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

Copia a: archivo, Folder del Negocio

EJEMPLO DE PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL PROYECTO DE PLIEGO (CONDICIONES Y PLIEGO)

NUESTRA EMCALI

PREPLIEGOS, OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES OFERTA PUBLICA No OPW GUENT XX-XXXX

EMCALI EICE ESP, esta interesa en recibir manifestación de interés para : ([Objeto de la contratación](#))

Grupo No 1 : XXXXXXXXXXXXX

Grupo No 2 : XXXXXXXXXXXXX

Nombre del Proyecto: ([De acuerdo a el numero de imputación presupuestal se coloca nombre del proyecto y el numero correspondiente; realizando la diferenciación entre proyectos de inversión y funcionamiento](#)).

Tipo de Bien/Servicio : ([Suministro, consultoría y ejecución de obra](#))

Duración: [n meses o n días calendario](#)

Requisitos de los proponentes:

Ver Condiciones- Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas Documentos Anexos

Fecha, Hora y lugar de Recibo de las observaciones a los proyectos de pliego para participar:

Las observaciones al proyecto de pliego se recibirán hasta **el día de mes del año, hora** __:__ **am/ pm**, por mensajería o vía fax en las dependencias del Asistencia de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., ubicado en la Avenida 3N No. 53N-11, Torre 1, Piso 1 de la ciudad de Santiago de Cali - Colombia.

Presupuesto Oficial:

Grupo No 1 : XXXXXXXXXXXXXXX

(\$XXXXXXXX) El valor en palabras

Grupo No 2 : XXXXXXXXXXXXXXX

(\$XXXXXXXX) El valor en palabras

CONDICIONES PARA PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES.

Todos los Proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar inscrito en el Registro de proponentes de la Cámara de Comercio.
- No tener controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP
- No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 16

Publicar una copia de las condiciones y del pliego de condiciones de la OPW en la página web www.emcali.com.co durante ocho días

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctor XXXXXXXXXXXXX**
Jefe Dpto. Gestión Administrativa

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA

ASUNTO: Publicación PLIEGO DE CONDICIONES en la página Web de Telecomunicaciones para la Oferta publica No. OPW- GUENT-XXX-XX

Dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 29 de la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”, y para dar inicio al trámite de contratación de la referencia, solicitamos muy comedidamente publicar en la página Web www.emcali.com.co, link de Telecomunicaciones, el aviso en página Web referido y los Términos de Referencia, con el fin de informar a quienes estén interesados en ser proponentes en el proceso y lo manifiesten por escrito, todo de conformidad con lo siguiente:

OFERTA PUBLICA No. OPW- GUENT- XXX- XX

Nombre del Proyecto: (De acuerdo a el numero de imputación presupuestal se coloca nombre del proyecto y el numero correspondiente; realizando la diferenciación entre proyectos de inversión y funcionamiento)

Tipo de Bien/Servicio: (Suministro, consultoría y ejecución de obra) **Duración:** n meses o n días calendario

OBJETO: EMCALI E.I.C.E. E.S.P. esta interesada en recibir manifestación de interés para: suministro de mano de obra, materiales, equipos y herramientas para realizar la operación y mantenimiento de líneas de bajada y obras complementarias en la red secundaria, como reposición de terminales y sistemas de cierre de las chapas de los armarios de la Central Telefónica Tequendama, para cumplir con las metas e indicadores establecidos por EMCALI EICE . ESP, de acuerdo con las especificaciones técnicas de la oferta pública con aviso en página Web No. OPW-GUENT-XXX-XX.

Requisitos: Ver archivos anexos en formato PDF

Condiciones para Contratar: Ver archivos anexos en formato PDF

Fecha, Hora y Lugar de Recibo de las observaciones al Recibo de las manifestaciones de interés:

Las Manifestaciones de interés se recibirán hasta **en el día de mes del año, hora __:__ am/ pm**, por mensajería o vía fax en las dependencias del Asistencia de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., ubicado en la Avenida 3N No. 53N-11, Torre 1, Piso 1 de la ciudad de Santiago de Cali - Colombia.

No. XXXXX del día ____ de mes ____ de año ____.

Presupuesto Oficial: \$ XXXXXX

El presupuesto establecido para esta contratación es la suma de y mil pesos m/cte (\$XXXXXXX) de acuerdo a la consulta de precios o condiciones del mercado establecido en la Ley 598 de 2000 y sus normas reglamentarias realizada por el área correspondiente. Para estos efectos se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXX del día ____ de mes ____ de año ____.

En ningún caso se aceptaran propuestas cuando el valor esté por debajo del limite inferior previsto por la empresa, el cual es del **ochenta por ciento (80%)** del valor del presupuesto oficial.

CONDICIONES PARA PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES.

Todos los Proponentes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

- Estar inscrito en el Registro Interno de Proponentes de EMCALI E.I.C.E E.S.P
- Estar inscrito en el Registro de proponentes como proveedor de la Cámara de Comercio
- No tener controversias jurídicas con EMCALI E.I.C.E ESP
- No haber sido condenado por la comisión de delitos contra la fe y la administración pública.
- No estar incurso en inhabilidades, conflictos de intereses, ni incompatibilidades señaladas en las normas especiales de derecho público que las regulan

Documentos Anexos	
• Condiciones de la Oferta • Pliego de condiciones	

El presente aviso se publica en la página Web de EMCALI EICE ESP el día AÑO-MES-DIA y permanecerá publicado hasta AÑO-MES-DIA

Anexamos en medio magnético y vía Lotus Notes intranet a: mmbueno@emcali.com.co el Pliego de Condiciones para la Oferta Publica con Aviso en página Web No. OPW - GUENT -XXX -XX; **la fecha de publicación es día de mes del año.**

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

EJEMPLO DE PUBLICACION EN PAGINA WEB DEL PLIEGO DEFINITIVO (CONDICIONES Y PLIEGO)



NUESTRA EMCALI

PLIEGOS, OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES OFERTA PUBLICA No OPW GUENT XX-XXXX

EMCALI EICE ESP, esta interesa en recibir manifestación de interés para : [\(Objeto de la contratación\)](#)

Nombre del Proyecto: ([De acuerdo a el numero de imputación presupuestal se coloca nombre del proyecto y el numero correspondiente; realizando la diferenciación entre proyectos de inversión y funcionamiento](#)).

Tipo de Bien/Servicio : [\(Suministro, consultoría y ejecución de obra\)](#)

Duración: [n meses o n dias calendario](#)

Requisitos :

Ver anexos en Formato PDF

Condiciones para contratar:

Ver archivos anexos en formato PDF

Fecha, Hora y Lugar de Recibo de las observaciones al Recibo de las manifestaciones de interés:

Las Manifestaciones de interés se recibirán hasta **en el día de mes del año, hora __: __ am/ pm**, por mensajería o vía fax en las dependencias del Asistencia de la Gerencia Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., ubicado en la Avenida 3N No. 53N-11, Torre 1, Piso 1 de la ciudad de Santiago de Cali - Colombia.



Presupuesto Oficial: \$ XXXXXX

El presupuesto establecido para esta contratación es la suma de y mil pesos m/cte (\$XXXXXXX) de acuerdo a la consulta de precios o condiciones del mercado establecido en la Ley 598 de 2000 y sus normas reglamentarias realizada por el área correspondiente. Para estos efectos se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXX del día ____ de mes ____ de año ____.

El presente aviso se publica en la página Web de EMCALI EICE ESP el día AÑO-MES-DIA y permanecerá publicado hasta AÑO-MES-DIA

Nota : Si es necesario se especifica Fecha, Hora y Lugar del sorteo.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 17

Consultar la página web de EMCALI
por los contratistas interesados

DESCRIPCION 18

Preparar las manifestaciones de
interés por los contratistas interesados

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 19

Entregar las manifestaciones de interés a la Asistencia de Gerencia de la UENT y realizar Acta de Cierre

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 20

Enviar las manifestaciones de interés a las áreas técnica, financiera y jurídica para revisión y evaluación



Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX

PARA: Doctor **XXXXXXXXXX**
 Gerente Financiero

 Doctora **XXXXXXXXXXXXXX**
 Secretaría General

 Ingeniero **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**
 Director de Mantenimiento e Infraestructura

DE: **GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

ASUNTO: Estudio Técnico, verificación Jurídica y Financiera Manifestaciones de interés

Con el fin de realizar el estudio y evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos mediante aviso de página Web para la Oferta Pública con Aviso en Página Web No. OPW-GUENT-XXX-06 y dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución GG-0374 del 29 de marzo 2006 por el Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas, adjunto estoy remitiendo cartas de intención recibidas al momento del cierre, aviso de página Web y acta de recibo de manifestaciones de interés, en la cual se presentaron las siguientes firmas:

- XXXXXXXX
- XXXXXXXX
- XXXXXXXX

Nota: El Pliego de Condiciones y Condiciones de la Oferta se envían por Correo interno.

Cordialmente,

ASISTENCIA DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 21



**RECOPILACION DE LA VERIFICACION DE REQUISITOS
HABILITADORES TECNICOS, FINANCIEROS Y REVISION JURIDICA DE
LAS MANIFESTACIONES DE INTERES RECIBIDAS PARA PARTICIPAR
EN LA OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No.**

GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por medio de la cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI E.I.C.E E.S.P” se dio inicio al trámite de la Oferta Publica con aviso en pagina Web No XXX se hace constar lo siguiente:

1. ETAPA PREPARATORIA:

1.1. OBJETO

(Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

. ETAPA PREVIA AL PROCESO PRE CONTRACTUAL:

(Indicar el documento con el cual se hace la solicitud de la contratación, indicar documento con el cual se envía a revisión jurídica y financiera el pliego de condiciones e indicar los oficios con los cuales se aprueba financiera y jurídicamente el pliego de condiciones.)

. VERIFICACIÓN FICHA EBIE (En caso de proyectos de inversión)

Se verifica el número de la ficha EBIE y se constata que ésta se encuentre aprobada.

. PRESUPUESTO

(Especificar la suma del presupuesto y los documentos que sustenten la validez de este)

ETAPA PRECONTRACTUAL:

2.1. PUBLICIDAD

- Proyecto de pliego publicado en la web mediante oficio No XXXX
- Pliego definitivo publicado en la web mediante oficio No XXXX

2.2. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES

(Se generan las Adendas aclaratoria y modificadora dependiendo si el pliego de condiciones se le deben realizar correcciones por iniciativa de la empresa o es el contratista quien pide una aclaración)

2.3. RECIBO DE MANIFESTACIONES DE INTERES EN PARTICIPAR

(Fecha de cierre del recibo de manifestaciones de interés y la lista de las firmas que presentaron su manifestación)

2.4.EVALUACIÓN DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES

(Estudio y verificación de los requerimientos enunciados y habilitadores por la áreas designadas a cada una de las manifestaciones de interés recibidas)

2.4.1. VERIFICACION CONDICIONES PARA PRESENTAR MANIFESTACION DE INTERES.

(Especificar si se encuentra en el Registro de proponentes de la Cámara de Comercio y en el Registro Interno de Proponentes de EMCALI EICE ESP de ser así plasmar el numero de inscripción, fecha de inscripción y observaciones)

No.	MANIFESTACION	No. DE INSCRIPCIÓN RIP EMCALI	FECHA DE INSCRIPCION	OBSERVACION
1	Nombre de la firma	XX	dd/mm/aa	CUMPLE/ NO CUMPLE
2	Nombre de la firma	XX	dd/mm/aa	CUMPLE/ NO CUMPLE
3	Nombre de la firma	XX	dd/mm/aa	CUMPLE/ NO CUMPLE
4	Nombre de la firma	XX	dd/mm/aa	CUMPLE/ NO CUMPLE

(Corroborar que las firmas no tengan controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP y que estas hayan manifestado que no están incurso en inhabilidad o incompatibilidad alguna para contratar con la empresa aceptando totalmente las condiciones exigidas, no haber sido condenado por la comisión de delitos)

2.4.2. EVALUACION JURIDICA:

(Especificar si todas las firmas cumplen con los requisitos jurídicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron a cabalidad)

2.4.3. EVALUACION FINANCIERA:

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos financieros y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.4.4. ESTUDIO TÉCNICO:

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos técnicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.4.5. RESUMEN DE LA EVALUACION DE LAS MANIFESTACIONES DE INTERES:

No.	EMPRESA	CONDICIONES PARA PARTICIPAR	ESTUDIO TECNICO	VERIFICACION JURIDICA	VERIFICACION FINANCIERA
1	Nombre de la firma	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
2	Nombre de la firma	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
3	Nombre de la firma	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE
4	Nombre de la firma	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE	CUMPLE/NO CUMPLE

NOTIFICADOS:

No.	EMPRESA	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Nombre de la firma		
2	Nombre de la firma		
3	Nombre de la firma		
4	Nombre de la firma		
5	Nombre de la firma		

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los quince (XX) días del mes de _ _ _ _ _ de dos mil _ _ _ _ _ (XXXX).

Asistente Gerencia Unidad Estratégica
Telecomunicaciones

Gerente Unidad Estratégica Negocio
de Negocio de Telecomunicaciones

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 22

Informar al oferente que la manifestación de interés es o no admisible

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-GUENT- XXXXX-XXXX



Doctor
XXXXXXXXXX
cargo
Empresa
Dirección
Teléfonos
E-mail
Cuidad

ASUNTO: CONTRATACION DIRECTA No. XX-XX-XXX-XXXX

De acuerdo con la documentación presentada en su manifestación de interés para participar en la contratación de la referencia y realizada la verificación de los requisitos Técnico y Financiero y revisión Jurídica, me permito informarle que la firma que usted representa **CUMPLE** con los requisitos exigidos en el Aviso de la Página web, resultados consolidados en el Acta No. XXX-GUENT-XX. Por lo tanto le invitamos a presentar oferta, de acuerdo con lo siguiente:

OBJETO: (Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

FECHA APERTURA: día de mes del año a las __:__ a.m./p.m. hora local
FECHA DE CIERRE: día de mes del año a las __:__ a.m./p.m. hora local

LUGAR: Asistencia de Gerencia de la Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones, en la Avenida 3ª. Norte 53N-11, torre 1, piso 1, La Flora, Teléfono 6514090 – Fax. 654 15 24. Ing. Laureano Avila Olaya,

Cordialmente,

Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones



Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-GUENT- XXXXX-XXXX

Doctor
XXXXXXXXXX
cargo
Empresa
Dirección
Teléfonos
E-mail
Cuidad

ASUNTO: CONTRATACION DIRECTA No. XX-XX-XXX-XXXX

De acuerdo con la documentación presentada en su manifestación de interés para participar en la contratación de la referencia y realizada la verificación de los requisitos Técnico y Financiero y revisión Jurídica, me permito informarle que la firma que usted representa **NO CUMPLE** con los requisitos exigidos en el Aviso de la Página web, resultados consolidados en el Acta No. XXX-GUENT-XX.

Por lo tanto le invitamos a acercarse a la Asistencia de Gerencia de la Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones, en la Avenida 3ª. Norte 53N-11, torre 1, piso 1, La Flora, Teléfono 6514090 – Fax. 654 15 24. Ing. Laureano Avila Olaya, con el objeto de darle a conocer los resultados consolidados en el Acta No. XXX-GUENT-XX, conforme a lo establecido en la página Web. Trámite de escogencia de proponentes que se invitarán a cotizar, la cual estará a disposición de los interesados por el término de dos (2) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo de evaluación, para que, si lo consideran, hagan por escrito las observaciones del caso, por una sola vez, dentro de dicho término.

Cordialmente,

Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 23

Oficio informando del sorteo
(si es necesario)

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-GUENT- XXXXX-XXXX



Señor
REPRESENTANTE DE LA FIRMA
NOMBRE DE LA FIRMA
Dirección
Teléfono. Fax.
E-mail
Cali

REFERENCIA : OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No. OPW-
GUENT-XXX-XXXX

Por medio de la presente me permito invitarlo a participar en el sorteo, con el objeto de seleccionar a nueve (9) firmas para presentar oferta, de acuerdo con lo siguiente:

OBJETO: (lo que pretende satisfacer emcali con la contratación)EMCALI E.I.C.E. E.S.P. -
GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES

FECHA Y HORA DEL SORTEO: día _____ mes _____ de año _____, XXXX am/pm
hora local

LUGAR: Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones,
Avenida 3ª. Norte 53N-11, torre 2, piso 2, La Flora, Teléfono 6514090 –
Fax. 654 15 24. Ing. Laureano Avila Olaya,

Cordial Saludo,

Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones

.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 24

Realizar el Acta del sorteo

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX



**ACTA DE SORTEO
OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB
OPW No. XXX-XXXX**

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por medio de la cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP” y del artículo 6º. clasificación, cuando la cuantía de la contratación es mayor de trescientos (300) SMLMV hasta a tres mil (3000) SMLMV, para efectos de escoger a los invitados a presentar oferta, se procederá a sortear a _____ (x) invitados a ofertar.

Mediante Acta No. XXX-GUENT-XX, las siguientes firmas cumplieron con los requisitos técnicos, verificación jurídica y financiera de las manifestaciones de interés, para la Contratación Directa No. SC-GT-XXX-XXXX, cuyo objeto es: EMCALI E.I.C.E. E.S.P. - GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES SOLICITA PROPUESTA (OBJETO DE LA CONTRATACION), de acuerdo con las Especificaciones Técnicas definidas en los Términos de Referencia de la oferta publica con aviso en pagina web:

1) FIRMA	REPRESENTANTE
2) FIRMA	REPRESENTANTE
3) FIRMA	REPRESENTANTE
4) FIRMA	REPRESENTANTE
5) FIRMA	REPRESENTANTE
6) FIRMA	REPRESENTANTE
7) FIRMA	REPRESENTANTE
8) FIRMA	REPRESENTANTE
9) FIRMA	REPRESENTANTE
10) FIRMA	REPRESENTANTE
11) FIRMA	REPRESENTANTE
12) FIRMA	REPRESENTANTE

FECHA Y HORA DEL SORTEO: Día X de XXXX de 2006, XX h am/pm hora local

LUGAR: Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones, Avenida 3ª. Norte 53N-11, torre 2, piso 2, La Flora

Se presentaron a participar en el sorteo las siguientes firmas con sus representantes, así:

No.	EMPRESA	REPRESENTANTE AL SORTEO
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
No.	EMPRESA	REPRESENTANTE AL SORTEO
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	
	NOMBRE DE LA FIRMA	

Una vez realizado el sorteo en presencia de los oferentes, las siguientes firmas serán invitadas por el Gerente de la Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones para que presenten oferta a la OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB OPW No. XXX-XXXX:

No.	EMPRESA
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los (XX) días del XXXX del año dos mil seis (2006)

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 25

Invitar a presentar oferta y compra del
pliego de condiciones

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-GUENT- XXXXX-XXXX



Doctor
XXXXXXXXXX
Cargo
Empresa
Dirección
Teléfonos
E-mail
Cuidad

ASUNTO: OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PRENSA No. OPW-GUENT-XXX-XXXX

De acuerdo con la documentación presentada en su manifestación de interés para participar en la contratación de la referencia y realizada la verificación de los requisitos Técnico y Financiero y revisión Jurídica, me permito informarle que la firma que usted representa **CUMPLE** con los requisitos exigidos en el Aviso de la Página web, resultados consolidados en el Acta No. XXX-GUENT-XX. Por lo tanto le invitamos a presentar oferta, de acuerdo con lo siguiente:

OBJETO: (Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

FECHA APERTURA: día de mes del año a las __:__ a.m./p.m. hora local
FECHA DE CIERRE: día de mes del año a las __:__ a.m./p.m. hora local

LUGAR: Asistencia de Gerencia de la Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones, en la Avenida 3ª. Norte 53N-11, torre 1, piso 1, La Flora, Teléfono 6514090 – Fax. 654 15 24. Ing. Laureano Avila Olaya.

Cordialmente,

Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 26

Entregar el pliego definitivo a las firmas que compraron el pliego de condiciones el cual incluye la fecha de recibo de las ofertas

DESCRIPCION 27

Preparar la oferta por parte de los contratistas interesados

DESCRIPCION 28

Constituir la póliza de garantía de seriedad de la oferta por parte de los proponentes

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 29

Hacer un acta de cierre donde la firman todos los oferentes que entregan las ofertas. En el sobre No. Uno (1) la oferta técnica y jurídica y en sobre No. dos (2) la oferta económica, plazo y garantía



**EMCALI E.I.C.E E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO
DE TELECOMUNICACIONES**

Los sobres o empaques se deberán marcar así:

**SOBRE 1
SEÑORES**

SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA
OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No _____
ORIGINAL/COPIA
REQUISITOS TECNICOS Y JURIDICOS
NOMBRE DEL PROPONENTE
(FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO)
DIRECCION Y TELEFONO DE CONTACTO DEL PROPONENTE

**SOBRE 2
SEÑORES**

SANTIAGO DE CALI – COLOMBIA
OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No _____
ORIGINAL/COPIA
PROPUESTA ECONOMICA, PLAZO Y GARANTIA
NOMBRE DEL PROPONENTE
(FIRMA DEL PROPONENTE O DE SU REPRESENTANTE AUTORIZADO)
DIRECCION Y TELEFONO DE CONTACTO DEL PROPONENTE

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 30

Enviar copia de las ofertas contenidas en el sobre No. uno (1) al área técnica, jurídica y el sobre No. Dos (2) queda bajo custodia.



Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX

PARA: Doctora XXXXXXXXXXXXXXXX
 Secretario General

 Ingeniero XXXXXXXXXXXXXXXX
 Director Mantenimiento e Infraestructura

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA
 DE TELECOMUNICACIONES

ASUNTO: VERIFICACION JURIDICA Y TECNICA
 Oferta Pública con Aviso en Pagina Web No OPW-GUENT-XXX-XX

Dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Condiciones, muy comedidamente me permito solicitar la evaluación de las ofertas presentadas para la Oferta Publica con Aviso en Pagina Web No OPW-GUENT-XXX-XX por las firmas:

1. NOMBRE DE LA FIRMA
2. NOMBRE DE LA FIRMA

Se adjunta el acta de cierre, los Pliegos de Condiciones, y las ofertas presentadas por las firmas.

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 31

Solicitar aclaraciones o documentos pendientes para poder elaborar la evaluación

DESCRIPCION 32

Averiguar si los estudios realizados por las área técnica y jurídica se han concluido.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <i>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</i>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 33

Preparar borrador del acta CECO del proceso incluyendo los aspectos relevantes de objeto, presupuesto, conclusiones de la manifestación de interés, resultados del sorteo, firmas invitadas a presentar oferta.

**COMITÉ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTA
OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No. XX
OPW- GUENT
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES**



ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por la cual se crea el Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas”, se reunieron:

1. Nombre	Cargo
2. Nombre	Cargo
3. Nombre	Cargo

1. ETAPA PREPARATORIA:

1.1 OBJETO

(Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

1.2 . ETAPA PREVIA AL PROCESO PRE CONTRACTUAL:

(Indicar el documento con el cual se hace la solicitud de la contratación, indicar documento con el cual se envía a revisión jurídica y financiera el pliego de condiciones e indicar los oficios con los cuales se aprueba financiera y jurídicamente el pliego de condiciones.)

1.3 . VERIFICACIÓN FICHA EBIE (En caso de proyectos de inversión)

Se verifica el número de la ficha EBIE y se constata que ésta se encuentre aprobada.

1.4 . PRESUPUESTO

(Especificar la suma del presupuesto y los documentos que sustenten la validez de este)

2. ETAPA PRECONTRACTUAL:

2.1. PUBLICIDAD

- Proyecto de pliego publicado en la web mediante oficio No XXXX
- Pliego definitivo publicado en la web mediante oficio No XXXX

2.2.EVALUACIÓN MANIFESTACIONES DE INTERÉS RECIBIDAS

(Estudio y verificación de los requerimientos enunciados y habilitadores por la áreas designadas a cada una de las manifestaciones de interés recibidas)

2.2.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA

(Especificar si todas las firmas cumplen con los requisitos jurídicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron a cabalidad)

2.2.2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos financieros y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.2.3. ESTUDIO TÉCNICO

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos técnicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.3. INVITACIÓN A PARTICIPAR Y RECIBO DE OFERTAS.

(Después de recopilar la verificación de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos de las manifestaciones se procede a realizar la invitación de las firmas a presentar oferta. El día y a la hora fijada se elabora el acta de cierre, según el formato establecido y se deja constancia de las observaciones relevantes.)

2.4. ESTUDIOS TÉCNICO Y JURÍDICO DE OFERTAS

(Se someten a consideración la evaluación técnica y la verificación de la documentación jurídica, información contenida en el sobre No.1)

2.4.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA

(Indicar el oficio con el cual se remite la evaluación técnica y en cuadro diseñado para cada proceso señalar los requisitos evaluados y su cumplimiento o incumplimiento)

OFERENTE	GRUPOS EN QUE PARTICIPA	REQUISITOS TECNICOS EVALUADOS			
		EXPERIENCIA	INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO	RESPUESTA PUNTO A PUNTO REQUERIMIENTOS TECNICOS	K RESIDUAL DE CONTRATACION
1. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
2. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
3. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
4. XXXXX	X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE

2.4.2 VERIFICACIÓN JURÍDICA

(Especificar si todas las firmas cumplen con los requisitos jurídicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron a cabalidad, indicando el oficio generado por la Secretaría General)

2.4.3 CONCLUSION EVALUACIÓN DE CONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTA Y EVALUACIONES JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

PROPONENTE	GRUPOS EN QUE PARTICIPA	RESULTADOS DE LA EVALUACION			
		CONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTA	JURIDICOS	FINANCIEROS	TECNICOS
1. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
2. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
3. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
4. XXXXX	X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
5. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE



Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ____ (XX) días del mes de ____ de dos mil ____ (XXXX).

**GERENTE DE UNIDAD ESTRATEGICA
NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES**

GERENTE FINANCIERO

**SECRETARIA GENERAL
GENERAL**

DELEGADO DEL GERENTE

**ASISTENTE GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA
NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES**

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 34

Citar al comité de evaluación y calificación de ofertas "CECO"



Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX

PARA: **Doctor XXXXXXXXXXXX**
 Gerente Financiero

Doctora XXXXXXXXXXXX
 Secretaría General

Doctor XXXXXXXXXXXX
 Delegado Gerente General

DE: **GERENCIA DE TELECOMUNICACIONES**

ASUNTO: Oferta Publica con Aviso en Pagina WEB No **OPW-GUENT-XXX-XX**

Comedidamente me permito solicitar incluir en el próximo Comité de Evaluación y Calificación de ofertas los procesos en asunto cuyos objetos son:

OBJETO OPW-GUENT-XXX-XX: [\(Lo que se pretende realizar con la contratación\)](#)

Cordialmente,

**GERENTE DE UNIDAD ESTRATEGICA
NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES**

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 35

Abrir sobre No. Dos (2), determinar el criterio de evaluación económica a calcular, concluir aspectos técnico, jurídico, económico y plazo y terminar de realizar el acta del CECO

**COMITÉ DE EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTA
OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No. XX
OPW- GUENT
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES**



ACTA DE EVALUACION Y CALIFICACION

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por la cual se crea el Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas”, se reunieron:

- | | |
|-----------|-------|
| 1. Nombre | Cargo |
| 2. Nombre | Cargo |
| 3. Nombre | Cargo |

1. ETAPA PREPARATORIA:

1.1 OBJETO

(Resumen de lo que se pretende realizar con la contratación)

1.2 . ETAPA PREVIA AL PROCESO PRE CONTRACTUAL:

(Indicar el documento con el cual se hace la solicitud de la contratación, indicar documento con el cual se envía a revisión jurídica y financiera el pliego de condiciones e indicar los oficios con los cuales se aprueba financiera y jurídicamente el pliego de condiciones.)

1.3 . VERIFICACIÓN FICHA EBIE (En caso de proyectos de inversión)

Se verifica el número de la ficha EBIE y se constata que ésta se encuentre aprobada.

1.4 . PRESUPUESTO

(Especificar la suma del presupuesto y los documentos que sustenten la validez de este)

2. ETAPA PRECONTRACTUAL:

2.1. PUBLICIDAD

- Proyecto de pliego publicado en la web mediante oficio No XXXX
- Pliego definitivo publicado en la web mediante oficio No XXXX

2.2.EVALUACIÓN MANIFESTACIONES DE INTERÉS RECIBIDAS

(Estudio y verificación de los requerimientos enunciados y habilitadores por la áreas designadas a cada una de las manifestaciones de interés recibidas)

2.2.1 VERIFICACIÓN JURÍDICA

(Especificar si todas las firmas cumplen con los requisitos jurídicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron a cabalidad)

2.2.2. VERIFICACIÓN FINANCIERA

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos financieros y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.2.3. ESTUDIO TÉCNICO

(Especificar si cada una de las firmas cumple con los requisitos técnicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron)

2.3. INVITACIÓN A PARTICIPAR Y RECIBO DE OFERTAS.

(Después de recopilar la verificación de los requisitos técnicos, financieros y jurídicos de las manifestaciones se procede a realizar la invitación de las firmas a presentar oferta. El día y a la hora fijada se elabora el acta de cierre, según el formato establecido y se deja constancia de las observaciones relevantes.)

2.4. ESTUDIOS TÉCNICO Y JURÍDICO DE OFERTAS

(Se someten a consideración la evaluación técnica y la verificación de la documentación jurídica, información contenida en el sobre No.1)

2.4.1 EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN TÉCNICA

(Indicar el oficio con el cual se remite la evaluación técnica y en cuadro diseñado para cada proceso señalar los requisitos evaluados y su cumplimiento o incumplimiento)

OFERENTE	GRUPOS EN QUE PARTICIPA	REQUISITOS TECNICOS EVALUADOS			
		EXPERIENCIA	INSCRIPCION CAMARA DE COMERCIO	RESPUESTA PUNTO A PUNTO REQUERIMIENTOS TECNICOS	K RESIDUAL DE CONTRATACION
1. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
2. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
3. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
4. XXXXX	X	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE

2.4.2 VERIFICACIÓN JURÍDICA

(Especificar si todas las firmas cumplen con los requisitos jurídicos y de no ser así aclarar que puntos de la evaluación no se cumplieron a cabalidad, indicando el oficio generado por la Secretaría General)

2.4.3 CONCLUSION EVALUACIÓN DE CONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTA Y EVALUACIONES JURÍDICA, FINANCIERA Y TÉCNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS

PROPONENTE	GRUPOS EN QUE PARTICIPA	RESULTADOS DE LA EVALUACION			
		CONDICIONES PARA PRESENTAR OFERTA	JURIDICOS	FINANCIEROS	TECNICOS
1. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
2. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
3. XXXXX	X Y X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE
4. XXXXX	X	CUMPLE/ NO CUMPLE		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE

2.5. EVALUACIÓN ECONÓMICA, GARANTÍA DE SERIEDAD Y PLAZO DE LAS PROPUESTAS

(Se realiza la evaluación y calificación de las propuestas, con previa verificación del cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos; posteriormente se procede a abrir el sobre No 2 de las firmas que cumplen según el cuadro anterior y contienen las

propuestas económica, el plazo y la garantía de seriedad de la oferta, verificando su cumplimiento en el pliego de condiciones)

OFERENTE	GARANTIA	PROPUESTA ECONOMICA	PLAZO OFRECIDO
1. XXXXXX			
2. XXXXXX			

2.5.1. SORTEO CRITERIO DE EVALUACIÓN ECONOMICA

(Verificación de los documentos que cumplen con los requisitos exigidos tales como: el precio no sea superior al presupuesto de EMCALI EICE ESP ni sea menor del limite inferior para esta contratación, que la garantía este constituida por el porcentaje establecido en pliego de condiciones, se procede a realizar el sorteo)

3.0 CONCLUSIONES DEL COMITÉ

(Después de analizadas todas las evaluaciones y de acuerdo con los criterios contemplados se debe concluir si las firmas cumple o no cumple)

OFERENTE	REQUISITOS EVALUADOS			
	JURIDICOS	FINANCIEROS	TECNICOS	EVALUACION ECONOMICA
1. XXXXXX		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	
2. XXXXXX		CUMPLE/ NO CUMPLE	CUMPLE/ NO CUMPLE	

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ____ (XX) días del mes de ____ de dos mil ____ (XXXX).

GERENTE DE UNIDAD ESTRATEGICA
NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

GERENTE FINANCIERO

SECRETARIA GENERAL
GENERAL

DELEGADO DEL GERENTE

ASISTENTE GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA
NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 36

Elaborar oficios notificando conclusiones del acta CECO y elaborar acta de adjudicación.

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



Doctor
XXXXXXXXXXXXX
Cargo
Empresa
Dirección
Teléfono
E-mail
Ciudad

ASUNTO: OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PAGINA WEB No OPW-GUENT-XX-XX

La Asistencia de Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI EICE – E.S.P, lo invita a acercarse a sus oficinas en la Avenida 3 Norte No. 53N-11, Torre 1, Piso1, La Flora, para conocer los resultados de las evaluaciones de tipo Técnico, Económico, Jurídico y Financiero a las ofertas presentadas para la Contratación del asunto, cuyo objeto es: **(LO QUE SE PRETENDE REALIZAR CON LA CONTRATACION)**

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES**



ACTA DE ADJUDICACION No. XXXXX

Por medio de la cual se adjudica la OPW-GUENT-XXX-XX

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por medio de la cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP” y del Artículo 33, en su condición de Agente Especial Designado de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P, por medio de la resolución No.SSPD-20061300033915 del 12 de Septiembre de 2006 , procede a celebrar la adjudicación de la Oferta Publica con Aviso en pagina web OPW-GUENT-XXX-200X, cuyo objeto es: (lo que se pretende realizar con la contratación)

Al momento del cierre realizado el día ____ (XX) de ____ de ____ a las ____:____ a.m/ p.m. hora local, del recibo de las ofertas para participar en la Oferta Publica con Aviso en prensa OPP-GUENT-XXX-2007, se constató según Acta de Cierre que presentaron oferta las siguientes firmas: **1) 2) 3) 4)**

En reunión celebrada el día ____ de ____ de 200__, el Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas según Acta No XXX, concluye que la firma XXXXXXXXXXXX cumple con los requisitos técnico económicos, jurídicos y financieros contemplados en el Pliego de Condiciones de las ofertas presentadas, por lo tanto el Representante Legal adjudica el contrato así:

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ____ días del mes de ____ de dos mil ____ (XXXX)

**Representante Legal de EMCALI EICE ESP
Designado por la SSPD**

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 37

Remitir el acta de adjudicación con antecedentes (Acta CECO del proceso) a la Gerencia General para la firma.

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctor XXXXXXXXXXXX**
Agente Especial Designado por la SSPD

DE: **ASISTENCIA DE GERENCIA TELECOMUNICACIONES**

ASUNTO: Legalización contratos proceso OPW-GUENT-XXX-XX

Para su firma, estoy remitiendo contratos provenientes del proceso del asunto, en el cual se adjudicaron 3 grupos a las siguientes firmas: XXXXXXXX

FIRMA Grupo XXXX, FIRMA Grupo XXXX, FIRMA Grupo XXXX

Se adjuntan los siguientes documentos:

Certificados de disponibilidad presupuestal No. XXXXX y XXXXX

Copia del Acta del Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas del ____de ____
de ____

Acta de adjudicación No. XXX-XX del ____ de ____ de ____.

Orden de Gasto No. XXX-XXXX-XX, XXX-XXXX -XX y XXX-XXXX-XX

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EICE ESP
GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES**

ACTA DE ADJUDICACION No. XXXXX



Por medio de la cual se adjudica la OPW-GUENT-XXX-XX

En cumplimiento a lo ordenado por la Resolución 000374 de marzo 29 de 2006 “ Por medio de la cual se expide el Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP” y del Artículo 33, en su condición de Agente Especial Designado de las Empresas Municipales de Cali EMCALI E.I.C.E E.S.P, por medio de la resolución No.SSPD-20061300033915 del 12 de Septiembre de 2006 , procede a celebrar la adjudicación de la Oferta Publica con Aviso en pagina web OPW-GUENT-XXX-200X, cuyo objeto es: (lo que se pretende realizar con la contratación)

Al momento del cierre realizado el día ____ (XX) de ____ de ____ a las ____:____ a.m/ p.m. hora local, del recibo de las ofertas para participar en la Oferta Publica con Aviso en prensa OPP-GUENT-XXX-2007, se constató según Acta de Cierre que presentaron oferta las siguientes firmas: **1) 2) 3) 4)**

En reunión celebrada el día ____ de ____ de 200__, el Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas según Acta No XXX, concluye que la firma XXXXXXXXXXXX cumple con los requisitos técnico económicos, jurídicos y financieros contemplados en el Pliego de Condiciones de las ofertas presentadas, por lo tanto el Representante Legal adjudica el contrato así:

CONTRATISTA:

VALOR DEL CONTRATO:

IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD:

PLAZO DE EJECUCIÓN:

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los ____ días del mes de ____ de dos mil ____ (XXXX)

**Representante Legal de EMCALI EICE ESP
Designado por la SSPD**

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 38

Notificar a los oferentes sobre la adjudicación y devolución de las garantías de las firmas no seleccionadas

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



Doctor
XXXXXXXXXXXXX
Cargo
Empresa
Dirección
Teléfono
E-mail
Ciudad

ASUNTO: OFERTA PUBLICA CON PAGINA WEB No. OPW-GUENT-XXX-XXXX

Me permito comunicarle que una vez realizadas las evaluaciones de tipo técnico, económico, jurídico y financiero a la oferta presentada para la contratación del asunto, el Agente Especial destinado por la SSPD, ha decidido adjudicar el proceso del asunto a la firma que usted representa por haber obtenido el mayor puntaje de acuerdo a los criterios de Evaluación y Calificación contenidos en los términos de referencia y cumplir las condiciones jurídicas y financieras exigidas por EMCALI E.I.C.E - E.SP.

Para iniciar el proceso de legalización y perfeccionamiento del contrato, le solicito comunicarse con la Asistencia de Gerencia Unidad Estratégica del Negocio de Telecomunicaciones en la Av. 3 Norte No. 53 N 11, piso 1, telefónica La Flora, teléfono 6514090, fax 6541524.

OBJETO: (Lo que se pretende satisfacer con la contratación)

Cordialmente,

Gerente Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



Doctor
XXXXXXXXXXXX
Cargo
Empresa
Dirección
Teléfono
E-mail
Ciudad

ASUNTO: OFERTA PUBLICA CON PAGINA WEB No. OPW-GUENT-XXX-XXXX

Me permito comunicarle que una vez realizadas de tipo Técnico, económico, jurídico y Financiero a las ofertas presentadas para la Oferta Publica con Pagina WEB del asunto y según resultados y conclusiones del Comité de Evaluación de Ofertas de EMCALI EICE ESP, según Acta _____ de _____ el Agente Especial Designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ha decidido mediante Acta No XXX-XX adjudicar el contrato a la firma **XXXXXX** por haber obtenido el mayor puntaje Técnico-Economico y cumplir las condiciones Jurídicas y Financieras.

Le invitamos a acercarse a la Asistencia de Gerencia Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones en la Avenida 3ª Norte 53N11, torre1, piso 1, La Flora, Teléfono 6214090 Fax. 6541524, para conocer los resultados de la evaluación y devolverle el original de la póliza de garantía de seriedad de la oferta.

Agradecemos su participación su participación y esperamos contar con ustedes en futuras oportunidades.

Cordialmente,

GERENTE UNIDAD ESTRATEGICA NEGOCIO TELECOMUNICACIONES

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - " OPW "</u>	Código: 4101- 09-02- 08

ETAPA CONTRACTUAL

Esta Corresponde al periodo en el cual se realiza el contrato y evalúan finalmente los resultados de la ejecución del contrato resolviendo los desacuerdos que existieron respecto de tales consecuencias. Serán responsables de adelantar los actos y acciones necesarias para el adecuado desarrollo de esta etapa, los interventores y/o supervisores designados o contratados para el efecto.

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 40

Elaborar la minuta del contrato para la oferta aceptada, verificar si tiene creado NIT y si no lo tiene solicitar la creación

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctor XXXXXXXXXXXX**
Dirección de Tesorería

DE: **ASISTENCIA DE GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA DE NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES**

ASUNTO : Creación de NIT

Me permito solicitar la creación del NIT para efectuar los trámites correspondientes de contratación con la firma XXXXXXXXX., anexo el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio, Registro Unico Tributario, Información General del Contribuyente (expedido por la DIAN) y fotocopia del NIT.

NIT: XXXXXXXXX-X
CONTRATISTA: XXXXXXXX
DIRECCIÓN: XXXXXXXX
TELEFONO: XXX XX XX
FAX: XXX XX XX
CIUDAD: XXXXXX
E-mail: XXXXX@XXXXX.XXX
CLASE: NACIONAL/EXTRANJERA
PERSONA: NATURAL/ JURIDICA
RESPONSABLE DE IVA: ___ SI ___ NO
REGIMEN: COMUN

Agradecemos nos colabore en gestionar este procedimiento debido a que el Registro Presupuestal se encuentra en el Dpto. de Presupuesto para la inclusión en el sistema.

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 41

Remitir borrador de la minuta a Secretaría General para revisión, modificaciones y aprobación

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctora XXXXXXXXXXXX**
Secretaría General

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA TELECOMUNICACIONES

ASUNTO: Minuta para revisión proceso SC-GT-XXX-XX

Para su revisión y visto bueno remito copia de la Minuta para celebrar contrato proveniente de la Solicitud de Cotización del asunto con la firma XXXXXXXXXXXX, cuyo objeto es: [\(Lo que se pretende realizar con la contratación\)](#)

Para legalizar el proceso de contratación, adjunto los siguientes documentos soportes:

- 1 Pliego de Condiciones
- 2 Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXX de _____ de _____ de _____
- 3 Ofertas presentadas por la firma XXXXXXXX.
- 4 Copia del Acta del Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas del _____ de _____ de _____.
- 5 Acta de adjudicación No. XXX del ____ de _____ de _____

Se adjunta diskette con el Pliego de Condiciones y borrador de la Minuta.

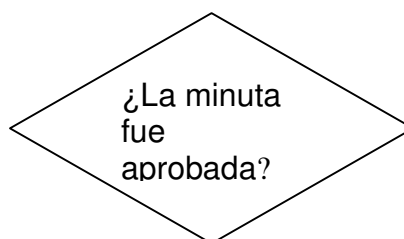
Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 42



DESCRIPCION 43

Devolver la minuta para
realizar las correcciones

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 44

Enviar la minuta al contratista
seleccionado para su firma

DESCRIPCION 45

Firmar la minuta por el contratista y
Paga el impuesto de timbre si el
contrato tiene un valor antes de iva
superior a 63,142,000,00 , equivalente
al 1,5 % sobre el valor del contrato
excluido el iva

CONTRATO XXXXXXXXXX



CONTRATO No.

PROVEEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXX

NIT: XXX.XXXXXX-X

OBJETO: (Lo que se pretende satisfacer con la contratación)

VALOR: \$XXXXXXXX

Entre los suscritos **GERENTE UNIDAD ESTRATEGICA DE TELECOMUNICACIONES**, mayor de edad, vecino de XXXX, identificado con cédula de ciudadanía No. XXXXX expedida en XXXXXX, quien contrata actuando en su condición de Gerente de la Unidad Estratégica Negocio de Telecomunicaciones de **EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE ESP**, delegado por el Representante legal de EMCALI mediante resolución No. 00369 del 21 de Abril de 2.004 y quien para efectos de éste contrato se denominará EMCALI EICE ESP, y por otra parte **XXXXXXXXXX**, mayor de edad, vecino de Cali, identificado con cédula de ciudadanía No.1.428.225 de Popayán, quien obra en nombre y representación legal de **XXXXXXXXXX** con Nit XXXXXXXX, calidad que acredita mediante certificado de Existencia y Representación, parte que en adelante y para efectos legales de este contrato se denominará **EL PROVEEDOR**, hemos acordado celebrar el presente contrato previo los siguientes **ANTECEDENTES**: a) EMCALI E.I.C.E. E.S.P. tramitó la OFERTA PUBLICA CON AVISO PRENSA OPW No. XXX- XXXX, cuyo objeto es: (lo que se pretende satisfacer con la contratación) b) Después del trámite respectivo, dicha contratación: se adjudicó a la firma XXXXXXXX, según consta en Acta de Evaluación y Calificación del ____ de ____ de 200_, suscrita por el Comité de Evaluación y Calificación de Ofertas y según Acta NO. XXX –XX el Representante Legal de EMCALI EICE ESP adjudicó esta contratación a la firma XXXXXXXX c) Que como consecuencia de ello las partes suscriben el contrato que consta de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: EL PROVEEDOR** se compromete a reparar cabinas de fibra de vidrio para los teléfonos públicos, de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los términos de referencia de la Contratación Directa No. SC-GT-081-2006 (Ver Anexo No.1 Formulario de precios y cantidades). **CLÁUSULA SEGUNDA.- DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO: EL PROVEEDOR** declara estar informado ampliamente de todos los documentos que hacen parte del presente contrato y que son de rigurosa aplicación en la realización del objeto del mismo consistentes en: Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXX del ____ de ____ de 200_, el cual se actualizó con el Certificado de Disponibilidad No. XXXXXXXX del ____ de ____ de 200_ y se actualiza nuevamente con el CDP No. 0601753 del 27 de enero de 2006, términos de referencia para la OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PRENSA No. OPW-GUENT- XXX-XXXX, la oferta del Proveedor en lo que fue aceptado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P., y la Resolución de Estatuto de Contratación de Emcali vigente, comprometiéndose a ejecutarlo en estricto acuerdo con ellos. El Proveedor declara que tiene pleno conocimiento de la forma de ejecutar el objeto del contrato, que se ha enterado completamente de los requisitos, de las especificaciones y de las garantías que debe constituir y que los términos de referencia y las normas que rigen la contratación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. forman parte de este contrato, como si éstos

estuvieran en él incorporados y expuestos.- **CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO:** Para efectos fiscales el valor del presente contrato es de \$XXXXXXX,oo. (_____ y _____ pesos m/cte), de los cuales \$XXXXXXX (_____) corresponden al Impuesto de valor agregado IVA, según **Anexo No.1 (Formulario de precios y cantidades)** del presente contrato. **PARÁGRAFO.** Los descuentos por retención en la fuente, estampillas por todo concepto y los demás autorizados por la Ley, Ordenanzas, Acuerdos Municipales y los Reglamentos o Estatutos Municipales, serán efectuados directamente por la tesorería de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y son de cargo del PROVEEDOR. EMCALI E.I.C.E. E.S.P declara que estos son los únicos descuentos aplicables al contrato. **CLÁUSULA CUARTA.- FORMA DE PAGO:** EMCALI EICE ESP pagará la obra contratada de la siguiente forma: **A) ANTICIPO** EMCALI EICE ESP pagará un anticipo del Treinta por ciento (30%) del valor contratado una vez se tengan todos los requisitos para empezar a ejecutar la obra previa firma del Acta de Iniciación de la Obra. **NOTAS: 1)** Los recursos entregados al contratista a título de anticipo deberán manejarse en cuenta bancaria a nombre del contratista y del interventor de EMCALI EICE ESP **2)** EMCALI EICE ESP es la propietaria de los recursos entregados en calidad de anticipo y, en consecuencia, los rendimientos financieros que los mismos generen le pertenecen a EMCALI EICE ESP **B) ACTAS MENSUALES DE OBRA EJECUTADA :** Del cien por ciento (100%) de las actas mensuales se descontará el veinticinco por ciento (25%), que se descompone entre el veinte por ciento (20%) correspondiente al porcentaje de anticipo y el cinco por ciento (5%), que se pagará al final cuando se elabore el acta final de aceptación de la obra. El valor resultante se cancelará a los Veinte (20) días calendario siguiente a la aprobación por parte del Interventor del acta correspondiente. **NOTA:** El contratista está obligado a pagar a sus trabajadores los salarios ofrecidos en su propuesta y el interventor del contrato deberá exigir las planillas de pago, para comprobar el cumplimiento de este requisito, antes de aprobar las actas mensuales. Igualmente, para el aval de las actas de pago mensuales y final el Interventor solicitará la presentación de las respectivas planillas de pago de las pensiones, EPS y ARP de todo el personal que participó en la obra durante ese mes. **C) ACTA FINAL:** El cinco por ciento (5%) restante será cancelado al cumplimiento de la totalidad de los compromisos adquiridos por el contratista, previos visto bueno de la obra contratada, devolución de materiales y herramientas, entrega de planos actualizados, paz y salvo por daños a terceros, pólizas y cualquier otro documento o requisito que se derive del contrato, los cuales harán parte del acta final de pago, previa aprobación por parte del interventor de la aceptación de la obra contratada, a los Veinte (20) días calendario siguientes a la firma por el Interventor del acta. El Interventor tendrá un plazo de cinco (5) días calendario para la aprobación de las Actas respectivas. **CLÁUSULA QUINTA. - GASTOS A CARGO DEL PROVEEDOR:** La compra materia de este contrato, pruebas y entrega, así como su transporte y descargue hasta las bodegas de **EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**, se hacen por cuenta y riesgo del proveedor. Por lo tanto son por cuenta exclusiva del Proveedor todos los gastos que demande realizar totalidad del objeto del contrato, tales como gastos de administración, pago de salarios y prestaciones sociales el personal empleado, y las herramientas y equipos necesarios para llevar a cabo el objeto del presente contrato. **CLÁUSULA SEXTA. - PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato es de ciento veinte días (120) días calendario. La entrega de los bienes se realizará de acuerdo al plan de entregas consignado en el **Anexo No. 2. Plan de Entregas** del presente contrato. La iniciación del contrato y, por ende, el inicio del computo del plazo, deberá constar en un acta suscrita entre el Interventor y el PROVEEDOR, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Aprobación por parte

de la Secretaria General de las garantías exigidas, 2. Expedición del certificado de registro presupuestal. 3. Declaración Juramentada en cuanto que se encuentra a esa fecha a paz y salvo por concepto de la totalidad de las obligaciones de los regímenes de pensiones, salud, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA de sus empleados. (Solo para proveedor persona natural que haya declarado con la oferta que si tiene el número de empleados que de acuerdo con cada uno de los regímenes de pensiones, salud, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF, SENA, le hacen obligatoria la afiliación y pago por sus trabajadores a esos sistemas y entidades).

PARÁGRAFO PRIMERO: El inicio de la ejecución del contrato debe ocurrir a más tardar dentro de los ocho (8) días siguientes a la conclusión de los requisitos para ello. Pasados cinco (5) días hábiles de la suscripción del Contrato sin que se produzca el inicio del mismo por causas atribuibles al PROVEEDOR, se considerará terminado el Contrato por incumplimiento de éste y el Proveedor deberá cancelar a EMCALI el valor de la Cláusula Penal convenida. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Cuando por circunstancias especiales sea necesario modificar el plazo del contrato, las partes adelantarán las diligencias tendientes a llegar a un acuerdo sobre ello y en caso de que exista tal acuerdo, suscribirán el documento contentivo de la modificación. En caso de prórroga del plazo del contrato es indispensable que el documento correspondiente se suscriba dentro de la vigencia del plazo del contrato original (o de su última prórroga) y que se prorrogue la vigencia de las garantías constituidas, lo cual será a cargo del PROVEEDOR.

CLÁUSULA SEPTIMA.- INSPECCIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES:

En cada una de las oportunidades establecidas en el cronograma, el PROVEEDOR deberá hacer entrega de los elementos correspondientes en las bodegas de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. El PROVEEDOR deberá cargar, transportar y descargar los elementos en esas bodegas, donde serán recibidos, y estos costos deberán ser incluidos en el valor unitario de los elementos. EMCALI E.I.C.E. E.S.P. no reconocerá ningún valor adicional por este concepto. Inmediatamente se procederá a efectuar las pruebas respectivas de acuerdo con el cronograma de actividades. Con base en el Certificado de Conformidad con Norma del lote y en la inspección realizada por el Interventor, éste levantará y firmará con el PROVEEDOR el recibo a satisfacción de los elementos entregados, previa aprobación de la extensión de la garantía al amparo de la calidad de los elementos entregados. En caso de que la inspección del Interventor determine que los elementos no pueden ser recibidos, el Interventor procederá a expedir la constancia sobre el particular y recordará al PROVEEDOR su compromiso de subsanar las fallas o, si es del caso, repetir la entrega dentro del término establecido en el cronograma, pero se causará por cada día adicional que transcurra a partir del rechazo y hasta la nueva entrega o corrección la multa pactada en la cláusula respectiva de la minuta de este contrato. Si realizada por parte del PROVEEDOR la nueva entrega o corrección no se satisfacen los requerimientos del contrato, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. procederá a dar por terminado el Contrato. Es entendido que el recibo de los elementos no impide a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. formular cualquier reclamo por mala calidad de uno cualquiera de los elementos, dentro de la vigencia del amparo de calidad de los mismos que otorgará el PROVEEDOR en virtud de la Garantía Unica. **CLÁUSULA OCTAVA.- RECHAZO DE LOS BIENES:** EMCALI E.I.C.E. E.S.P. se reserva el derecho de rechazar el 100% de los bienes defectuosos que, debido a los vicios de fabricación y calidad de estos, impidan la utilización y funcionamiento idóneo y eficaz de los bienes objeto del contrato, sin perjuicio de los costos a cargo del PROVEEDOR en que incurriera EMCALI E.I.C.E. E.S.P. en el proceso de instalación y retiro de los mismos. En estos casos EMCALI E.I.C.E. E.S.P. podrá hacer

efectiva la garantía de calidad del objeto del contrato. **CLÁUSULA NOVENA.- EMBALAJE DE LOS BIENES.** El PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes objeto de este contrato embalados en forma tal que los bienes no sufran ningún deterioro; es decir, se compromete a empacar y entregar los despachos rigurosamente de acuerdo con los métodos y sistemas más adecuados para cada caso, que queden protegidos contra daños y deterioro EL PROVEEDOR será responsable de los daños y deterioro o pérdidas que ocurran por preparación indebida para el transporte. **CLÁUSULA DÉCIMA.- CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES:** a) Los bienes que el PROVEEDOR suministre a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. serán nuevos y de primera calidad, de manera que puedan resistir el clima y las condiciones de los lugares donde se van a instalar. b) Todos los bienes suministrados por el presente contrato deberán cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en los términos de referencia de la OFERTA PUBLICA CON AVISO EN PRENSA No. OPW-GUENT- XXX-XXXX, con sus adendos si los hubiere, y la propuesta del PROVEEDOR y sus aclaraciones en la parte aceptada por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. **CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.- CESION DEL CONTRATO:** EL PROVEEDOR solamente podrá ceder total o parcialmente los derechos, y ser sustituido en las obligaciones originadas de este contrato, con autorización expresa y previa del representante legal de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. para efectos del este contrato. La cesión tendrá efectos siempre y cuando sea debidamente comunicada a dicho funcionario y se haya realizado a satisfacción de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. la cesión de la garantía, o la aprobación de la modificación correspondiente, o se otorgue y apruebe una nueva. **CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA.- INTERVENTORIA Y FUNCIONES DEL INTERVENTOR:** La Interventoría para el cumplimiento de las obligaciones que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. y EL PROVEEDOR adquieren por medio de este contrato estará a cargo del funcionario designado por el Gerente de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., cuyas atribuciones serán, entre otras, las siguientes: a) Vigilar que el PROVEEDOR ejecute las obligaciones objeto del contrato de acuerdo con los Términos de Referencia del contrato y con los documentos que hacen parte del mismo y con la propuesta en lo que fue aceptado por EMCALI E.I.C.E. E.S.P. b) Ejercer el control de calidad de los bienes que se adquieren en razón del contrato, así como exigir del Proveedor la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. c) Suministrar por escrito al PROVEEDOR los datos e información que éste solicite y que no sean de los que debe conocer o deducir aquel. d) Aceptar o rechazar los bienes objeto del contrato. e) Solicitar al Proveedor documentos o pruebas satisfactorias de que está procediendo de conformidad con las estipulaciones del contrato cuando no haya sido posible hacer inspecciones y ensayos a los bienes. f) Desempeñar todas las funciones inherentes al ejercicio de los derechos que el Contrato le concede a EMCALI EICE ESP y que esta Empresa le asigne. Las órdenes del Interventor para el PROVEEDOR serán dadas siempre por escrito y aquél conservará copias de ellas. El Interventor tiene derecho a devolver y a ordenar el cambio de elementos o bienes deficientes o inapropiados, quedando EL PROVEEDOR en la obligación de reemplazar los bienes o elementos rechazados, a entera satisfacción de EMCALI EICE ESP, sin derecho a reembolso alguno por parte de EMCALI, todo ello en el término que le señale el cronograma sin que sea considerado como prórroga del plazo pactado. Es entendido que las determinaciones del interventor no aminoran la responsabilidad del PROVEEDOR ni lo relevan de ninguna de las obligaciones derivadas de este contrato. g) Supervisar y ordenar los ensayos y pruebas que se requieran para el normal desarrollo del contrato. h) Controlar que la garantía cubra todos los amparos requeridos. i) Efectuar las liquidaciones parciales y total para pagos, en este último caso cuando la liquidación sea de común acuerdo con el

proveedor. j) La Interventoría podrá ordenar por escrito el retiro de los bienes rechazados por causas imputables al Proveedor para su reemplazo, determinación ésta que deberá aceptar el Proveedor sin costo o erogación alguna para EMCALI E.I.C.E. E.S.P. k) Controlar el avance de los trabajos con base en los programas previstos; efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos parciales o definitivos y con la debida sustentación solicitar la actuación que EMCALI deba cumplir por esa causa. En cuanto a multas corresponde al Interventor realizar lo que se indica en este Contrato. l) En general el Interventor tendrá la atribución que corresponda a la vigilancia de la correcta ejecución de este Contrato en los términos aquí pactados

PARÁGRAFO : Se designa como interventor del presente contrato a un funcionario adscrito al Departamento de Interventoria de la Gerencia de Telecomunicaciones de EMCALI EICE E.S.P.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.- FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO: Se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistir, según lo establece el artículo 1º de la Ley 95 de 1890. Cuando sobrevenga en la ejecución del contrato una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, que impida temporalmente tal ejecución, el PROVEEDOR o EMCALI E.I.C.E. E.S.P., según el caso, deberá informar por escrito a la otra parte la situación dentro de los tres días hábiles siguientes a su ocurrencia, acompañando a esa comunicación las pruebas correspondientes. Las partes de común acuerdo suscribirán un Acta en donde conste el hecho o evento; se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato, sin que para los efectos del plazo originalmente pactado se compute el tiempo de la suspensión. En ese caso deberán prorrogarse las garantías y al reiniciarse el contrato deberá levantarse un acta. La suspensión, por sí misma, no da derecho a reajustes o indemnizaciones y si se hace imposible reanudar la ejecución del contrato, se podrá implementar la terminación del contrato. La demoras causadas por fuerza mayor o caso fortuito no exoneran al PROVEEDOR de su obligación de constituir o mantener vigentes las garantías.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.- CLÁUSULA PENAL: El incumplimiento de alguna de las obligaciones derivadas de este Contrato por parte del PROVEEDOR dará derecho a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. para exigirle como mínimo el pago de la suma equivalente al 20% del valor del contrato a título de pena, sin necesidad de requerimiento alguno ni constitución en mora, derechos estos a los cuales renuncia el PROVEEDOR. El pago de la pena no exime al PROVEEDOR del cumplimiento de la obligación principal y EMCALI E.I.C.E. E.S.P. podrá, en la situación indicada, pedir a su elección la resolución del contrato o la ejecución del mismo, en cualquier caso con indemnización de perjuicios. Así mismo EMCALI E.I.C.E. E.S.P. está autorizado para reclamar del PROVEEDOR los perjuicios que en valor superior a la presente estipulación contractual llegare a sufrir con ocasión del o los incumplimientos atribuibles al PROVEEDOR, pues es entendido que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. no renuncia a estos derechos.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.- MULTAS: En caso que el PROVEEDOR incurra en mora con respecto al cumplimiento de alguna de las obligaciones adquiridas en este contrato, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. cobrará multa diaria equivalente al 0.02% del valor de este contrato. La liquidación de las multas la efectuara el interventor.

PARÁGRAFO: Los valores correspondientes a multas y/o cláusula Penal se deducirán de cualquier pago a cargo de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. a favor del PROVEEDOR, lo cual es aceptado expresamente por el PROVEEDOR con la firma del presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.- GARANTIAS: EL PROVEEDOR constituirá a favor de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. una garantía expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en Colombia o por una entidad bancaria, que amparará:

1) CUMPLIMIENTO de todas y cada una de las obligaciones que de acuerdo con la Ley y este contrato le corresponde cumplir al PROVEEDOR, su cuantía

será del veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La garantía tendrá una vigencia igual a la del plazo del contrato de suministro más ciento veinte (120) días calendario. **2) CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS:** Su cuantía será del cincuenta por ciento (50%) del valor de los bienes. La garantía tendrá una vigencia igual a la del plazo del contrato de suministro más ciento veinte (120) días calendario, pero se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato de suministro garantizado y la prolongación de sus efectos. Para la liquidación de este Contrato de suministro se exigirá al PROVEEDOR la extensión o ampliación de la garantía a la CALIDAD DE LOS BIENES por dos (2) años más, contados a partir de la fecha del acta de recibo de los elementos suministrados DDP Bodegas de la Gerencia de Unidad Estratégica de Negocio de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Para la extensión y ampliación de la garantía en la etapa de la liquidación se tendrá en cuenta el valor total del contrato de suministro, incluyendo reajustes y equilibrios económicos, si los hubiere. **3) BUEN MANEJO DEL ANTICIPO,** por el cien por ciento (100%) del valor del anticipo **PARÁGRAFO PRIMERO:** EMCALI E.I.C.E. E.S.P. podrá solicitar modificación de las pólizas inicialmente pactadas o la constitución de un nuevo amparo por parte del PROVEEDOR, cuando en la ejecución del mismo o hasta antes de su liquidación, considere necesario asegurar la empresa ante algún riesgo. **PARÁGRAFO SEGUNDO:** Se tendrá en cuenta como parte del valor del contrato el IVA, para el valor a asegurar en las garantías que deba constituir el PROVEEDOR. **CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA: REGIMEN LEGAL.-** El contrato que se celebre como resultado de este procedimiento se regirá por las disposiciones comerciales, civiles y laborales que correspondan, por las leyes 142 y 143 de 1994. La Ley 80 de 1993 se aplicará de manera exclusiva en cuanto se refiere a régimen de inhabilidades e incompatibilidades y también se regirán por las normas especiales que en relación con cada servicio expidan los órganos competentes y por las disposiciones del Estatuto Anticorrupción y del Código Disciplinario Único que les sean aplicables de acuerdo con la naturaleza jurídica de EMCALI EICE ESP y según el contrato. **CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: LIQUIDACIÓN.** La liquidación del contrato, deberá realizarse dentro de los CUATRO (4) MESES contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución convenido. Ese mismo plazo se aplicará para el caso de terminación anticipada del contrato. Para la liquidación se procederá de la siguiente manera: El Interventor y el PROVEEDOR realizarán una revisión de la obra o suministro, con el fin de verificar cantidades finalmente ejecutadas o suministradas, pagadas y por pagar, dentro de los veinticinco (25) días hábiles iniciales del término de liquidación. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes deberá quedar por escrito el resultado del balance de cantidades pagadas, por pagar y realmente ejecutadas, y en general todo lo que resuma la situación del contrato, en acta de liquidación final que suscribirán el Interventor del Contrato y el PROVEEDOR. Si no hay acuerdo entre el interventor y el PROVEEDOR sobre la liquidación del contrato, o este no comparece dentro del plazo previsto, el Gerente de Telecomunicaciones de EMCALI E.I.C.E. E.S.P. dejará constancia en el proyecto de acta de liquidación de las diferencias presentadas con el PROVEEDOR, o la inasistencia de éste. Si en esta última etapa no se llegare a ningún acuerdo, EMCALI E.I.C.E. E.S.P. dentro de los VEINTE (20) días hábiles siguientes informará al PROVEEDOR que está disponible el dinero del pago a su favor, si a ello hubiere lugar, de lo que se considere se debe al PROVEEDOR. En el caso que el PROVEEDOR no acepte el pago o no haga manifestación alguna dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la comunicación que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. le haga para el efecto, esta entidad, a más tardar dentro de los DIEZ (10) días hábiles siguientes efectuará la consignación en la cuenta corriente del PROVEEDOR No. XXX-XXXXXX-XX

de XXXXXXXX, quien al firmar el contrato la autoriza. En el evento de que al verificar este procedimiento de liquidación, resulte el PROVEEDOR a deber a EMCALI E.I.C.E. E.S.P., se procederá inmediatamente al cobro judicial de lo debido, si el PROVEEDOR no realiza el pago dentro de los 8 días siguientes a esta liquidación a EMCALI E.I.C.E. E.S.P. Terminada esta etapa EMCALI E.I.C.E. E.S.P. hará un inventario de la obra o el suministro y tomará posesión de ella o de estos en el estado en que se encuentren.

PARÁGRAFO: El Interventor en el acta de liquidación deberá incluir la verificación y dejará constancia del cumplimiento de las obligaciones del PROVEEDOR frente a los aportes del sistema de salud, régimen de pensiones, aportes al ICBF, SENA, Cajas de Compensación Familiar, en cuanto corresponda, referida a toda la vigencia del Contrato. El acta deberá establecer una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron ser canceladas. En el evento que no se hubieren realizado los aportes correspondientes, EMCALI EICE ESP deberá retener, si existen saldos o dineros a favor del PROVEEDOR, o cuentas o facturas sin cancelar, las sumas de dinero adeudadas a dicho sistema en el momento de la liquidación del Contrato y comunicará a la Gerencia Financiera para que ésta proceda al giro directo de dichos recursos a las entidades respectivas, dando prioridad a los regímenes de salud y pensiones.

CLÁUSULA DECIMO NOVENA.- IMPUTACION PRESUPUESTAL.- El valor del presente contrato se pagará con cargo a la imputación: XX-X-XXXXXX-X-XXX-X-XXX y CDP No. XXXXXX del ____ de ____ de ____.

CLÁUSULA VIGÉSIMA.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este contrato se entenderá perfeccionado cuando haya acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y sea firmado por las partes. Para su ejecución se requiere el registro presupuestal y la aprobación de las garantías constituidas para el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y CONFLICTO DE INTERESES: EL PROVEEDOR declara con la firma de este documento que no se encuentra en curso en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad Constitucional, Legal, Reglamentaria o Estatutaria para celebrar el presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA.- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES: Si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad por EL PROVEEDOR, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: Las partes expresamente convienen que EMCALI E.I.C.E. E.S.P. queda facultada para dar por terminado anticipadamente el presente contrato por causa de las decisiones que se tomen dentro del proceso de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o de la adopción de las medidas de reestructuración de la Empresa que se encuentra en estudio, sin que tal terminación anticipada dé lugar a ninguna clase de indemnización o compensación a favor del Proveedor. EMCALI E.I.C.E. E.S.P. comunicará al Proveedor la decisión con cinco (5) días de antelación. En tal evento, se liquidará el Contrato dentro de los plazos que señala la cláusula respectiva.

CLÁUSULA VIGÉSIMO CUARTA.- IMPUESTO DE TIMBRE.- La suscripción de este contrato genera la obligación de pagar el valor total del impuesto de Timbre equivalente al 1.5% del valor de este contrato antes de IVA, mediante consignación en la cuenta corriente No XXX-XXXXX-X del XXXXXX, a nombre de CONSORCIO EMCALI Nit XXX.XXXXXX-X, para lo cual EMCALI E.I.C.E. E.S.P. expedirá el certificado correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMO QUINTA.- IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES.- Todos los impuestos, tasas o contribuciones que se deban pagar con ocasión del presente contrato serán por cuenta del PROVEEDOR.

CLÁUSULA VIGÉSIMO SEXTA.- PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES. Con la firma del presente

Contrato se entiende que el PROVEEDOR o su representante legal declara bajo la gravedad del juramento que está cumpliendo con las obligaciones parafiscales y los aportes al sistema de seguridad social integral que de acuerdo con la Ley le correspondan y que lo continuará haciendo con arreglo a la Ley durante la vigencia del Contrato.

PARÁGRAFO. En virtud de lo establecido por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003, el incumplimiento por parte del PROVEEDOR de sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales: Caja de Compensación Familiar, SENA e ICBF, da lugar a la imposición de multas semanales por parte de EMCALI E.I.C.E. E.S.P., equivalentes al 20% del valor total adeudado, hasta que se de cumplimiento a dichas obligaciones. Previa a la imposición de multas se requerirá la verificación de la mora mediante liquidación correspondiente efectuada por la entidad administradora del recurso de la obligación en mora. **CLÁUSULA VIGESIMA SEPTIMA.-SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES XXXXXXXX**

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA.- DOMICILIO CONTRACTUAL.- Para todos los efectos del cumplimiento de las obligaciones que se derivan del presente Contrato se señala como domicilio la Ciudad de Cali.

Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los () del mes de de dos mil seis (200_)

**GERENTE UNIDAD ESTRATEGICA
DEL NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES
EMCALI E.I.C.E – E.S.P.**

**REPRESENTANTE LEGAL
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <i>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</i>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 46

Enviar la minuta y la orden de gasto de manera simultanea para la firma del Gerente General

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 47

Enviar minuta a Secretaría General para numeración, tramite del registro presupuestal y orden de gasto

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctora XXXXXXXXXXXXX**
Secretaría General

DE: ASISTENCIA DE GERENCIA TELECOMUNICACIONES

ASUNTO: Numeración Contrato

Para la correspondiente numeración del Contrato y tramite del Registro Presupuestal me permito remitir el original del contrato celebrado con la firma XXXXXXXXXXXX y firmado por las partes, cuyo objeto es (Lo que se pretende satisfacer con la contratación)

Para legalizar el proceso de contratación, adjunto los siguientes documentos soportes:

- Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. XXXXXXXX de _____ de _____ de _____
- Copia del Acta del Comité de Evaluación y Calificación de Propuestas del _____ de _____ de _____.
- Oficio de Adjudicación 400-GUENT-XXXX-XXXX
- Acta de adjudicación No. XXX del _____ de _____ de _____
- Orden de Gasto No. XXX-XXXX-XX
- Oferta presentada por la firma XXXXXXXXXXXX
- Pliego de Condiciones
- Minuta contractual y sus anexos firmados por las partes.

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 48

Obtener copia de la minuta y del registro presupuestal para solicitar las pólizas requeridas al contratista

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <i>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</i>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 49

Enviar pólizas a Secretaría General
para revisión y aprobación

Santiago de Cali, XX de XXXXX de XXXX
400-AGT- XXXXX-XXXX



PARA: **Doctora XXXXXXXXXXXXX**
 Secretaria General

DE: **ASISTENCIA DE GERENCIA UNIDAD ESTRATEGICA**
 NEGOCIO DE TELECOMUNICACIONES

ASUNTO: **APROBACION DE POLIZAS CONTRATO**

Para su respectivo trámite de legalización y aprobación de pólizas del proceso del asunto, estamos enviando los siguientes documentos:

- Copia contrato 400-GT-OS-XXX-XXXX
- Póliza No. 01-GUXXXXXX de la Compañía de Seguros Confianza
- Recibo de cancelación de la póliza

Cordialmente,

ASISTENTE DE GERENCIA

**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 50



**EMCALI E.I.C.E. E.S.P UNIDAD ESTRATEGICA DEL NEGOCIO DE
TELECOMUNICACIONES
DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE EMCALI
DESCRIPCIONES DEL DIAGRAMA DE FLUJO**

	Clasificación del Proceso: Apoyo	
	Proceso: Administración de Recursos Físicos	Código
	Actividad: Contratar Bienes	Formato
	Tarea: Realizar la Contratación de Bienes	Versión: 3
	Procedimiento: <u>Realizar Oferta Pública con aviso en página web mayor a 300 y hasta 3000 SMLMV - "OPW"</u>	Código: 4101- 09-02- 08

DESCRIPCION 52

Enviar el contrato legalizado a interventoría para iniciar el seguimiento
--

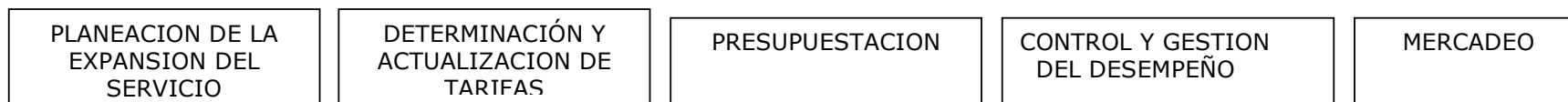
EMCALI E.I.C.E E.S.P

Bibliografía

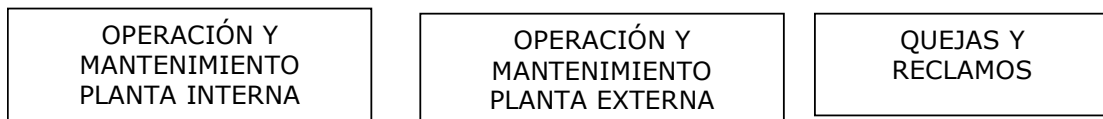
- Contraloría Universitaria. Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Organización, UAEM. México.2000.34p.
- Cazares Hernandez, Laura .Técnicas Actuales de Investigación Documental, Trillas. México (1995). 52p
- RAMIREZ, Manuel H. Racionalización de Procesos Administrativos. Metodología para el análisis, Diseño y Normalización de procesos. Manuel H. Ramírez & Cía. Ltda. 1996. 166 p.

Anexo B. Mapa de Procesos de la Gerencia Unidad Estratégica Negocio Telecomunicaciones

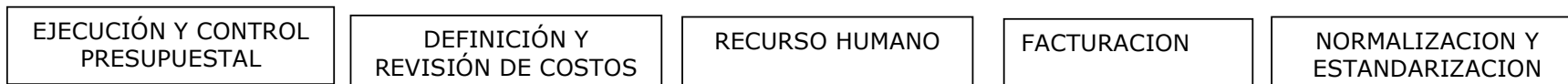
PROCESOS GERENCIALES



PROCESOS OPERATIVOS



PROCESO DE SOPORTE



Anexo C. Estatuto de Contratación RESOLUCION No 00374 (29 marzo de 2006)

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

El Agente Especial y Representante Legal Designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en uso de sus facultades legales y

CONSIDERANDO

1. Que EMCALI EICE ESP es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal que presta servicios públicos domiciliarios y actividades complementarias, de conformidad con la ley.
2. Que de conformidad con lo previsto en las Leyes 142 y 143 de 1994 y los estatutos de EMCALI EICE ESP, la Empresa debe tener un estatuto de contratación regido por las leyes que le son aplicables.
3. Que de conformidad con las disposiciones legales vigentes, el Agente Especial y Representante Legal designado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para EMCALI EICE ESP está facultado para ejercer las funciones que en circunstancias normales corresponden a las autoridades estatutarias de la empresa.
4. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 1° de la Ley 142 de 1994, ésta se aplica a los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; a las actividades que realicen las personas prestadoras de servicios públicos; a las actividades complementarias de los mismos y a otros servicios previstos en normas especiales de esta Ley.
5. Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 142 de 1994, modificado por el Artículo 4 de la Ley 689 del 2001 el régimen jurídico aplicable a los actos y contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios es de derecho privado.

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

Excepcionalmente, se aplicarán otras normas legales en los casos expresamente previstos en ellas.

6. Que de conformidad con lo establecido en el párrafo del Artículo 8° y en el Artículo 76 de la Ley 143 de 1994, los contratos que celebren las empresas destinadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios y actividades del sector de energía eléctrica se rigen por las normas del Derecho Privado.
7. Que es necesario adecuar el Estatuto Contractual de la empresa a las disposiciones legales contenidas en las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001.
8. Que se hizo necesario realizar correcciones de origen semántico y agregar precisiones al articulado de la resolución 000338 del 23 de marzo de 2006

RESUELVE

CAPÍTULO I

OBJETO, PRINCIPIOS Y COMPETENCIA

ARTÍCULO 1°. OBJETO DEL ESTATUTO.- El presente Estatuto tiene por objeto establecer los principios, procedimientos y competencias de la contratación de EMCALI EICE ESP, de conformidad con las leyes vigentes.

Los actos y contratos que celebre EMCALI EICE ESP se regirán por las disposiciones comerciales y civiles que correspondan y por las Leyes 142 y 143 de 1994 y la Ley 689 de 2001.

El régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la aplicación de cláusulas excepcionales al derecho común y las operaciones de crédito público se regirán por las normas especiales de derecho público que las regulan.

///.

[Firma manuscrita]



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

ARTÍCULO 2°. PRINCIPIOS.- Los procedimientos de evaluación y selección de contratistas se aplicarán en un ámbito de libre competencia, con autonomía de la voluntad, con criterios de eficaz y eficiente administración, orientados por principios de buena fe, moralidad, transparencia, economía, equidad, responsabilidad, igualdad, imparcialidad, celeridad y publicidad.

ARTÍCULO 3°. COMPETENCIA PARA DIRIGIR PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y CELEBRAR CONTRATOS.- El Representante Legal de EMCALI EICE ESP o quien haga sus veces es el competente para dirigir los procedimientos de contratación y celebrar los contratos correspondientes.

PARÁGRAFO: El Representante Legal de EMCALI EICE ESP podrá delegar la competencia para llevar a cabo el procedimiento destinado a la celebración del acto o contrato. La delegación de la competencia para la celebración y firma del contrato se establecerá de acuerdo con la naturaleza de éste y su cuantía.

ARTÍCULO 4°. FORMA DEL CONTRATO.- Los actos y contratos que celebre EMCALI EICE ESP constarán en documento público o privado según la formalidad que determine la ley.

ARTÍCULO 5°. FORMALIDADES DEL CONTRATO.- En todos los actos y contratos se incluirán sus elementos esenciales, su objeto específico y las cláusulas necesarias para asegurar su cumplimiento.

Todo acto o contrato deberá ser suscrito por el representante legal de las partes contratantes o por su delegado debidamente acreditado.

PARÁGRAFO: Para efectos de su ejecución, todo acto o contrato debe constar por escrito y contener sus respectivos anexos, de conformidad con su naturaleza y el procedimiento establecido.

ARTÍCULO 6°. CLASIFICACION.- Para efectos de establecer el procedimiento y la competencia, los actos o contratos se determinan de acuerdo a su cuantía así:

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

1. Hasta 15 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
2. Mayor de 15 hasta 300 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
3. Mayor de 300 hasta 3.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes
4. Mayores a 3.000 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

ARTÍCULO 7°. REQUISITOS MÍNIMOS PARA CONTRATAR.- Los requisitos mínimos precedentes de los contratos para EMCALI EICE ESP son:

1. Disponibilidad Presupuestal
2. Inscripción en el registro interno de proponentes
3. Objeto y causa lícita
4. Capacidad de los contratantes
5. Acuerdo de Voluntades

ARTÍCULO 8°. ADICIÓN DE LOS CONTRATOS.- Los contratos que celebre EMCALI EICE ESP, podrán adicionarse por autorización expresa del representante legal, siempre y cuando la adición sea plenamente justificada y se cuente con recursos suficientes debidamente acreditados por el área correspondiente, todo lo cual deberá quedar documentado y formará parte del contrato.

ARTÍCULO 9°. RÉGIMEN DE GARANTÍAS.- Para amparar los diferentes riesgos originados con la ejecución de los contratos que celebre EMCALI EICE ESP, se exigirán las garantías legales y necesarias.

Se incluirán como riesgos amparados aquellos que correspondan a las obligaciones y prestaciones del respectivo contrato, especialmente las relacionadas con el cumplimiento del contrato, el buen manejo y correcta inversión del anticipo, estabilidad de la obra, calidad del bien, del servicio, correcto funcionamiento de los equipos, pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones y la cláusula penal.

En los contratos de Obra y en los casos que lo considere necesario la dependencia responsable de la contratación, se exigirá la garantía de responsabilidad civil frente a terceros, derivada de la ejecución del contrato, por medio de póliza expedida por compañía de seguros.

"Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP"

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 10°. REGISTRO INTERNO DE PROPONENTES.- EMCALI EICE ESP tendrá un sistema de Registro Interno de Proponentes para la empresa. Quién desee contratar con EMCALI EICE ESP deberá estar inscrito en él.

Corresponde a la Gerencia del Área Administrativa el manejo del registro interno de proponentes, su actualización y el archivo de los documentos aportados.

PARÁGRAFO: A partir de la fecha de vigencia de este Estatuto, se dará un término de tres (3) meses para la inscripción de proponentes.

ARTÍCULO 11°. CONVENIENCIA.- La conveniencia se analizará con anticipación a la iniciación del proceso de contratación y en ella prevalecerá la continua y eficiente prestación de los servicios públicos domiciliarios. Igualmente, cuando corresponda, deberán elaborarse los estudios, diseños y/o proyectos que se requieran y se analizarán las condiciones de la oferta.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los estudios y/o proyectos relacionados con la conveniencia y oportunidad de la contratación se harán previamente y contendrán la siguiente información:

1. La necesidad que EMCALI EICE ESP pretende satisfacer con la contratación
2. Los medios técnicos o tecnológicos con los cuales EMCALI EICE ESP pretende satisfacer la necesidad
3. Los elementos esenciales del contrato y los complementarios, como el lugar de ejecución
4. El soporte técnico y económico del valor del contrato
5. El análisis de los riesgos que puedan originarse con ocasión del contrato y la extensión de los que deben ser amparados por el contratista.



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando la contratación que se pretende realizar afecte el presupuesto de inversión deberá estar inscrita en el banco de programas y proyectos de inversión de EMCALI EICE ESP. El estudio será acompañado de los diseños, planos y/o evaluaciones de factibilidad de acuerdo al tipo de proyecto que va a desarrollarse.

ARTÍCULO 12°. DEBER DE SELECCIÓN OBJETIVA.- La selección del contratista será objetiva. Se escogerá la propuesta que satisfaga los fines que se buscan con la contratación, sin tener en cuenta factores afectivos ni motivaciones subjetivas de ninguna clase.

PARÁGRAFO: EMCALI EICE ESP podrá desestimar por inconveniencia todas las propuestas; cancelar en cualquier momento el proceso de contratación; o adjudicar en todo ó en parte a uno o a varios proponentes.

ARTÍCULO 13°. CRITERIOS DE ESCOGENCIA.- Para la selección de los contratistas, EMCALI EICE ESP tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:

1. La capacidad técnica, jurídica, financiera, administrativa y operacional, y la experiencia del oferente.
2. No podrán participar en procesos de contratación, en ninguna calidad, las personas naturales o jurídicas que a cualquier título y en cualquier instancia tengan controversias jurídicas con EMCALI EICE ESP, o las personas naturales que hayan sido condenadas por la comisión de delitos contra la fe y la administración públicas.
3. En ningún caso se aceptaran propuestas cuando el valor esté por debajo del límite inferior previsto por la empresa. Las nuevas propuestas económicas deben ser escritas y concretas.
4. Para la contratación de servicios materiales especializados, prevalecerán los aspectos técnicos y/o tecnológicos de la oferta y la experiencia del proponente en el área respectiva.
5. Para la contratación de servicios inmateriales especializados, prevalecerá la experiencia e idoneidad del proponente en el área respectiva.

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

6. La propuesta que presenten varias personas asociadas se sujetarán a las normas sustantivas previstas en el Código de Comercio y en las leyes que lo adicionan y complementan.

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando faltare algún documento, EMCALI EICE ESP, señalará un plazo máximo de dos (2) días hábiles con notificación escrita al interesado dentro del cual deberá aportar el documento, so pena de perder el derecho a participar en el proceso de selección.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Sólo serán evaluadas las propuestas que sean presentadas oportunamente, en el lugar señalado y en la forma indicada en la convocatoria.

ARTÍCULO 14°. CONSULTA DE PRECIOS O CONDICIONES DEL MERCADO.- La consulta de precios o condiciones del mercado en los procesos de selección se surtirá por EMCALI EICE ESP a través del Registro Único de Referencia (RUPR-SICE) de que tratan la Ley 598 de 2000 y sus normas reglamentarias.

EMCALI EICE ESP tendrá en cuenta los valores de los fletes, seguros y demás gastos en que deba incurrir el proveedor para la entrega de los bienes o servicios, así como las condiciones de pago, peso, volumen, y en general, todos aquellos factores que afecten el precio del bien o del servicio.

CAPÍTULO III

DE LA CELEBRACION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO

ARTÍCULO 15°. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.- Los contratos se perfeccionan por el mutuo acuerdo de las partes y mediante el cumplimiento de las solemnidades o formalidades especiales o entrega de bienes que la ley consagra.



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

Todos los contratos deberán ejecutarse de buena fe, teniendo en cuenta su objeto y causa específicos, en la forma, tiempo y lugar acordados.

El plazo de ejecución del contrato empezará a contarse a partir de la fecha de la suscripción del acta de iniciación que no podrá ser superior a ocho (8) días hábiles siguientes a la celebración del contrato. En los casos donde se pacte anticipo o pago anticipado el plazo empezará a partir de la expedición del cheque, el acta de iniciación del contrato debe concordar con dicha fecha.

ARTÍCULO 16°. PAGOS ANTICIPADOS Y DEL ANTICIPO EN LA CONTRATACIÓN.- EMCALI EICE ESP podrá pactar pagos anticipados y entrega de anticipos.

El pago anticipado puede ser total o parcial. En uno u otro caso constituye pago de la obligación, de manera que el dinero entregado pertenece al contratista y se encuentra amparado por la póliza de cumplimiento del contrato.

La entrega del anticipo deberá ser soportada mediante programa de inversión y deberá manejarse en cuenta bancaria a nombre del contratista. Los cheques que se firmen en ejecución del contrato tendrán la firma del contratista o su delegado y la del interventor o supervisor designado por EMCALI EICE ESP.

PARÁGRAFO PRIMERO: El contratista esta obligado a otorgar a favor de EMCALI EICE ESP, garantía idónea para amparar el anticipo, equivalente al ciento por ciento (100%) de su valor.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso de pactarse anticipo, deberá estipularse que EMCALI EICE ESP es la propietaria de los recursos entregados y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen le pertenecen a EMCALI EICE ESP y se imputarán a su favor en el acta final de liquidación del contrato.

"Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP"

ARTÍCULO 17°. CONTRATACIÓN SEGÚN LA CUANTÍA.- De acuerdo con la cuantía, los contratos se celebrarán en lo sustantivo con sujeción a las normas del CAPÍTULO III del Título I del Libro IV del Código de Comercio, mediante las siguientes modalidades:

1. Con un solo proponente, cuando la cuantía no sobrepase quince (15) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
2. Con un mínimo tres (3) proponentes, cuando la cuantía sea superior a quince (15) y no sobrepase los trescientos (300) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
3. Oferta Pública con aviso en Página Web de EMCALI EICE ESP, cuando la cuantía sea superior a trescientos (300) y no sobrepase los tres mil (3.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).
4. Oferta Pública e invitación con aviso en prensa, cuando la cuantía sea superior a tres mil (3.000) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

PARÁGRAFO PRIMERO: En los casos establecidos en los numerales (1) y (2) se delega en los Gerentes de Área y de Unidad Estratégica de Negocio la competencia para realizar el proceso de selección adjudicación y la suscripción de la respectiva orden de servicio y/o el contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para el mantenimiento y la reparación del parque automotor de EMCALI EICE ESP se delega en el Jefe de Departamento de Transporte la contratación cuya cuantía sea inferior a sesenta (60) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV)

PARÁGRAFO TERCERO: En los casos establecidos en los numerales (3) y (4) se delega en los Gerentes de Área y de Unidad Estratégica de Negocio la competencia para realizar el proceso de selección. La adjudicación y suscripción del contrato estará a cargo del representante legal de EMCALI EICE ESP.

ARTÍCULO 18°. DELEGACIONES.- Las delegaciones a que se refiere el artículo anterior eximen de responsabilidad al delegante. Por consiguiente, el delegatario será responsable del proceso de contratación en las etapas

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

precontractuales, perfeccionamiento, ejecución y liquidación del respectivo contrato cuando fuere necesaria.

En todo caso, el Representante Legal de EMCALI EICE ESP podrá retomar, reformar o revocar los actos del delegatario.

ARTÍCULO 19°. CONTRATACIÓN CON UN SOLO PROPONENTE.- El Representante Legal de EMCALI EICE ESP podrá contratar sin importar la cuantía, previa solicitud de una sola propuesta en los siguientes eventos:

1. Contratos o convenios interadministrativos
2. Contratos de empréstito interno y externo
3. Contratos de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles
4. Contratos para la adquisición y enajenación de bienes inmuebles
5. Contratos de permuta de bienes muebles e inmuebles
6. Contratos de asociación a riesgo compartido, o a riesgo exclusivo del contratista
7. Contratos de Colaboración empresarial y Alianzas estratégicas
8. Contratos de prestación de servicios materiales o inmateriales
9. Contratos de Suministro de servicios
10. Contratos de asesorías o consultorías especializadas
11. Contratos para el desarrollo directo de actividades artísticas, científicas, o tecnológicas, que solo puedan ser ejecutadas por personas especializadas
12. Cuando sea necesario adquirir bienes, servicios o equipos que solo un proveedor puede suministrar.
13. Cuando se trate de trabajos o servicios relacionados con proyectos pilotos destinados a cumplir objetivos tales como:
 - a) Demostrar la aplicación de nuevas tecnologías
 - b) Adquirir conocimientos sobre nuevas tecnologías
 - c) Evaluar aspectos que permitan analizar la posibilidad de implementar un proyecto con nuevas tecnologías
14. Cuando por fuerza mayor o caso fortuito que ponga en riesgo la prestación del servicio se requiera de la adquisición de bienes o servicios.
15. Cuando sea necesario adquirir bienes o servicios cuyos precios son fijados o regulados por autoridades competentes o aquellos que el fabricante comercialice directamente
16. Cuando sea necesaria la actualización, ampliación, o modificación de equipos, software, o en general desarrollos tecnológicos instalados en la empresa, respecto de los cuales sólo una persona tenga derechos registrados sobre ellos.
17. Cuando haya de adquirirse bienes, elementos o suministros de prueba o ensayo.

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

18. Los servicios profesionales y de capacitación que deban contratarse con determinada persona natural o jurídica en atención a sus calidades, las cuales deben quedar debidamente acreditadas.
19. Los convenios y/o contratos que se suscriban con entidades sin ánimo de lucro.
20. Contrato de fiducia, civil o mercantil, siempre que el Fiduciario sea una entidad pública.
21. Los químicos que se requieran para el funcionamiento de las plantas de tratamiento de aguas.

ARTÍCULO 20°. PROPONENTES.- Para contratar con EMCALI EICE ESP los proponentes deberán estar inscritos, como mínimo con tres (3) meses de antelación al proceso de contratación, en el Registro Interno de Proponentes (RIP).

La Empresa garantizará al inscrito el acceso a la información suministrada, el derecho a que sea revisada o modificada por éste y velará por el cumplimiento de los principios y finalidades previstos en este Estatuto.

PARÁGRAFO PRIMERO: En la base de datos se dejará el registro de la información básica de las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que aspiren a contratar con EMCALI EICE ESP. Dicha información actualizada se entenderá incorporada en los convenios y contratos que celebre EMCALI a partir de la vigencia de este Estatuto.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En todo caso se entenderá que al obtener la inscripción en el Registro Interno de Proponentes de EMCALI EICE ESP, el proponente conoce el contenido y los alcances del Estatuto de Contratación y lo acepta voluntaria e incondicionalmente.

PARÁGRAFO TERCERO: La exigencia de la inscripción en el registro de proponentes (RIP) entrará a regir una vez se cumpla el término señalado en el párrafo del artículo décimo.

ARTÍCULO 21°. CAUSALES DE SUSPENSION DEL REGISTRO.- Quedará suspendida durante seis (6) meses del Registro Interno de Proponentes (RIP) la persona natural o jurídica:



"Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP"

1. Que haya sido invitada conforme a los numerales (1) y (2) del artículo 17 del presente Estatuto a presentar propuesta y dentro de los tres (3) primeros días del plazo concedido manifestare su voluntad de presentarla y finalmente no lo hiciere.
2. Que haya manifestado por escrito interés en participar en los procesos de contratación señalados en el numeral 3 del artículo 17 del presente Estatuto, resulte seleccionada para presentar propuesta y a la postre no lo hiciere.
3. Que haga parte de diferentes propuestas en un mismo proceso de contratación en calidad de proponente o en cualquiera otra calidad. En este caso quedan descalificadas todas sus propuestas, sin perjuicio del la suspensión de la inscripción en el registro.
4. Que en cualquier proceso de contratación haga uso de documentos irregularmente expedidos, sin perjuicio del ejercicio de las acciones legales pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Quien incurra en dos (2) o más de las causales establecidas en el presente artículo, quedará suspendido del Registro Interno de Proponentes durante los nueve (9) meses siguientes.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Quien reincida dentro de los seis (6) meses siguientes a una suspensión en las causales establecidas en el presente artículo, quedará suspendido del Registro durante el tiempo establecido en los numerales y/o párrafo anteriores, más el 50% de la última suspensión.

CAPÍTULO IV

GARANTIAS

ARTÍCULO 22°. COBERTURA.- Las Garantías que amparen la ejecución del contrato tendrán, entre otras, las siguientes coberturas:

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

1. La Garantía de Seriedad de la Oferta será equivalente al diez por ciento (10%) del valor de la propuesta y tendrá una vigencia de noventa (90) días contados a partir del cierre de la recepción de propuestas. El proponente deberá ampliar la vigencia de la garantía cuando se prorrogue el periodo de selección o, cuando a juicio de EMCALI EICE ESP, se considere necesario. Esta garantía será devuelta a los proponentes al día siguiente del perfeccionamiento del contrato.
2. La Garantía de la Correcta Inversión del anticipo será equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba por este concepto y deberá extenderse durante todo el término de ejecución del contrato y ciento veinte (120) días más.
3. La Garantía de Cumplimiento no será inferior al monto de la cláusula penal, la cual no será inferior al diez por ciento (10%) del valor del contrato y deberá extenderse durante todo el término de ejecución del contrato y ciento veinte (120) días más. La cláusula penal se causará por incumplimiento o mora en la ejecución del contrato.
4. La Garantía para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y deberá extenderse durante todo el término de ejecución del contrato y tres (3) años más.
5. La Garantía de Estabilidad de la obra, calidad del bien o servicio y correcto funcionamiento de los equipos, será satisfecha por el contratista al final de la ejecución del contrato. Su vigencia no será inferior a cinco (5) años y su valor no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del valor final del contrato. En el caso de equipos y suministros la garantía de calidad será igual a la que ofrezca el fabricante o de acuerdo a las reglas del mercado.

El contratista se obligará a mantener vigentes, en tiempo y cobertura, las garantías que constituya para la ejecución de un contrato y deberá reponerlas cuando su valor se vea afectado por siniestros.

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

PARÁGRAFO PRIMERO: Sólo podrá prescindirse de la solicitud de garantías cuando no exista riesgo para EMCALI EICE ESP, circunstancia que constará por escrito y llevará la firma del Gerente de Área o de Unidad Estratégica de Negocio que dirige el proceso, quien con ella asume la responsabilidad por la exoneración de la garantía.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a juicio de EMCALI EICE ESP los riesgos de la contratación superen las coberturas previstas en este artículo, podrá determinar razonablemente los alcances del seguro.

PARÁGRAFO TERCERO: En materia de garantías, lo no previsto en el presente Estatuto se rige por las normas del Código de Comercio.

ARTÍCULO 23°. APROBACIÓN Y CUSTODIA.- Corresponde a la Secretaría General aprobar, custodiar y archivar las garantías junto con los contratos originales y sus anexos.

CAPÍTULO V

CONTRATOS

ARTÍCULO 24°. ORIGEN Y EJECUCIÓN.- Los contratos que celebre EMCALI EICE ESP, tales como los de compra-venta, permuta, cesión, suministro, transporte terrestre, aéreo o marítimo, seguros, mutuo, depósito, prenda, hipoteca, fiducia, mandato, cuenta corriente, agencia comercial, corretaje, arrendamiento, obra civil, asesoría y consultoría, se regirán por las normas sustanciales del Código de Comercio y del Código Civil, al igual que las diferencias que se susciten con ocasión del proceso de contratación, ejecución y liquidación si la hubiere.

PARÁGRAFO: Excepcionalmente se aplicarán otras normas legales en los casos previstos en ellas.

ARTÍCULO 25°. CONTRATOS PLURILATERALES.- En los contratos que resulten de la Asociación de proponentes, el incumplimiento de uno de

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

ellos no liberará de sus obligaciones a los otros, quienes serán solidariamente responsables.

**CAPÍTULO VI
PROCEDIMIENTOS**

ARTÍCULO 26°. LA CONTRATACIÓN CON UN SOLO PROPONENTE.- EMCALI EICE ESP. seleccionará de su Registro Interno de Proponentes (RIP) al inscrito que cumpla con los requisitos exigidos para la contratación que se pretende, y lo invitará a presentar propuesta. La invitación podrá ser verbal o escrita, pero la propuesta siempre deberá constar por escrito.

ARTÍCULO 27°. CON TRES PROPONENTES.- EMCALI EICE ESP seleccionará de su Registro Interno de Proponentes, un mínimo tres (3) proponentes que cumplan con los requisitos exigidos para la contratación que se pretende y los invitará a presentar propuesta. La invitación deberá hacerse por escrito, estableciendo lugar, fecha y hora para recibir la propuesta en sobre cerrado.

ARTÍCULO 28°. OFERTA PÚBLICA CON AVISO EN PÁGINA WEB.- EMCALI EICE ESP publicará durante ocho (8) días calendario en su página Web, www.emcali.com.co, las condiciones de la oferta para que los interesados manifiesten la intención de presentarse, con el fin de realizar la escogencia de nueve (9) interesados.

Las condiciones de la oferta contendrán:

1. El Objeto, plazo y precio
2. Requisitos habilitadores para presentar propuesta
3. Valor de los pliegos de condiciones y sitio para pagar y reclamar
4. Sitio, día y hora de cierre para recibir propuestas
5. Factores de escogencia

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

6. Los anexos que según el tipo de proceso a contratar debe contener la oferta.

PARAGRAFO: Cuando haya más de nueve (9) interesados, se hará sorteo con el fin de escoger los seleccionados; si se presentan nueve (9) o menos interesados se invitará a todos.

ARTÍCULO 29°. OFERTA PÚBLICA CON AVISO DE PRENSA.- EMCALI EICE ESP, publicará en su página www.emcali.com.co durante un periodo que no podrá ser inferior a cinco (5) días calendario y por una vez en un periódico de amplia circulación, los pliegos de condiciones para que los interesados presenten su propuesta.

Las condiciones de la oferta contendrán:

1. El Objeto, plazo y precio
2. Valor de los pliegos y sitio para pagar y reclamar
3. Sitio, día y hora de cierre para recibir propuestas
4. Documentos que deban aportar los proponentes
5. Factores de escogencia y criterios de adjudicación
6. Los anexos que según el tipo de proceso a contratar se consideren pertinentes.

PARÁGRAFO PRIMERO: Antes de las publicaciones señaladas en los artículos 28° y 29°, se deberán publicar como mínimo durante cinco (5) días calendario, los prepliegos de las condiciones de la oferta en la página Web de EMCALI EICE ESP, www.emcali.com.co, con el fin de que los interesados hagan sugerencias que podrán o no ser tenidas en cuenta.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Una vez publicados, los pliegos de condiciones sólo podrán ser modificados mediante adendas que serán suscritas únicamente por el funcionario competente, previa revisión de la Secretaría General de EMCALI EICE ESP.

ARTÍCULO 30°. PROPUESTAS.- En los casos establecidos en los numerales (2), (3) y (4) del artículo 17 las propuestas deberán presentarse en sobre cerrado de la siguiente forma:

10.

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

1. El primero contendrá los requisitos técnicos, jurídicos y financieros de la propuesta en original y dos (2) copias.
2. El segundo contendrá la propuesta económica y el plazo.

ARTÍCULO 31°. COMITÉ DE EVALUACIÓN.- El Comité de Evaluación creado mediante Resolución GG 187 del 1°. de marzo de 2004 continuará ejerciendo las funciones que en ella se describen.

ARTÍCULO 32°. EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.- EMCALI EICE ESP verificará el cumplimiento de los requisitos jurídicos, técnicos y financieros de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, para la evaluación económica adoptará el criterio que resulte sorteado entre los siguientes:

1. El de la propuesta más económica, o sea, la de menor precio
2. El del precio promedio (PP)
3. El del precio promedio con menor plazo.

El Comité de evaluación una vez verificado el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, sorteará el criterio que se aplicará para la evaluación económica. Dicha evaluación deberá realizarse en la misma reunión y podrá contar con la presencia de los proponentes o sus delegados.

PARÁGRAFO PRIMERO: Las propuestas serán sometidas a sorteo: 1) Cuando se adopte el criterio de la propuesta más económica y varias de ellas tengan el mismo precio, y 2) cuando se adopte el criterio del precio promedio con menor plazo y varias coincidan en el plazo y el precio promedio.

En el criterio de selección del precio promedio con el menor plazo; el precio promedio tendrá una ponderación de un 70% a la propuesta más cercana por debajo del precio y con un 30% al menor plazo.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Para obtener el precio promedio (PP) se seguirá, en su orden, el siguiente procedimiento:

“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

1. Se sumarán los valores de las propuestas que hayan cumplido los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, excluyendo el valor más alto.
2. La suma así obtenida se dividirá por el número de proponentes seleccionados, excluyendo el proponente del valor más alto.
3. De esta manera se obtendrá el precio promedio (PP)
4. La adjudicación se hará al proponente que haya ofrecido el precio más cercano por debajo al precio promedio (PP)
5. En caso de empate con referencia al precio promedio, se hará la adjudicación por sorteo.

PARAGRAFO TERCERO: Este artículo se aplica a las contrataciones de los numerales (3) y (4) del artículo 17 de este estatuto. Para lo establecido en el numeral (2) del artículo 17 ídem, el único criterio será el de la propuesta más económica, o sea el menor precio.

PARÁGRAFO CUARTO: En los procesos de contratación que involucren un alto contenido tecnológico o busquen incorporar nuevas tecnologías cuyo procedimiento sea por Oferta Pública, en el pliego de condiciones se establecerán los criterios de evaluación, calificación y adjudicación. Los términos de referencia deberán contar con la aprobación previa de la Gerencia General.

ARTÍCULO 33°. ADJUDICACIÓN.- Corresponde al Gerente General o a su delegado, la aprobación y adjudicación de los contratos.

El Comité de evaluación remitirá a la Gerencia General o a su delegado el acta que contenga el resultado final de las evaluaciones.

El orden en la calificación y/o evaluación no constituye orden de elegibilidad. Por lo tanto, no crea derecho alguno a favor de ningún proponente.

El Representante Legal de EMCALI EICE ESP o su delegado es quien pone fin al procedimiento de selección del contratista con la adjudicación o terminación del proceso.





“Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP”

EMCALI
EICE - ESP

ARTÍCULO 34°. SALVAGUARDIA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES.- Toda la información contenida en documentos electrónicos que se produzcan durante un proceso de contratación realizado con el apoyo de herramientas tecnológicas hará parte del archivo electrónico de EMCALI EICE ESP y constituirá uno de los elementos del expediente del proceso de contratación.

El contrato una vez suscrito, los anexos correspondientes al proceso y la(s) propuesta(s) en original, serán custodiados por la Secretaría General en el archivo central. Dichos documentos deberán guardarse de acuerdo con las tablas de retención documental y la Ley General de Archivos.

Los Supervisores o interventores de los contratos enviarán a la Secretaría General todos los documentos relacionados con la ejecución del contrato en original o primera copia, para que permanezcan bajo su custodia durante el tiempo de su ejecución.

Deberán adoptarse todas las medidas necesarias para guardar y proteger esta información.

ARTÍCULO 35°. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES.- En los contratos que celebre EMCALI EICE ESP se incluirán cláusulas excepcionales al derecho común cuando así lo autoricen la ley o las respectivas Comisiones de Regulación.

EMCALI EICE ESP podrá pactar cláusula compromisoria en sus contratos conforme a las normas legales que la regulan, con el fin de resolver diferencias o conflictos originados en el contrato, su ejecución o liquidación.

CAPÍTULO VII

INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 36°. DE LA INTERVENTORIA O SUPERVISION DE LOS CONTRATOS.- Todos los contratos que suscriba EMCALI EICE ESP

"Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP"

tendrán supervisión o interventoría de la Gerencia encargada del respectivo procedimiento de contratación.

El interventor o el supervisor será contratado o nombrado por el Gerente General o el Gerente encargado del respectivo procedimiento de contratación.

En el nombramiento o la contratación del Supervisor o Interventor se deberá tener en cuenta la idoneidad de quien cumplirá dicha misión.

En los contratos que celebre EMCALI EICE ESP en cumplimiento de convenios interadministrativos se aplicará lo convenido por las partes.

ARTÍCULO 37°. FUNCIONES DEL INTERVENTOR O SUPERVISOR.- El interventor ó supervisor será el representante de EMCALI EICE ESP ante el CONTRATISTA (o PROVEEDOR) A través de él, y por su conducto, se verificará la ejecución y cumplimiento del contrato, y su liquidación en los casos que corresponda, En todo caso, el contrato contendrá las obligaciones generales y específicas del interventor o supervisor.

Los interventores o supervisores, internos o externos, serán responsables judicial y administrativamente, de conformidad con la ley, por el incumplimiento total o parcial de sus deberes y obligaciones.

Toda suspensión o prórroga del contrato se hará a través de acta suscrita por el supervisor o interventor y el contratista, previa autorización del Gerente General o su delegado.

PARÁGRAFO: Los interventores y supervisores al finalizar la ejecución del contrato deberán remitir a la Secretaría General de EMCALI EICE ESP todos los documentos que se hayan emitido junto con un informe ejecutivo que contenga el cumplimiento del objeto, plazo y actividades cumplidas.

ARTÍCULO 38°. PUBLICIDAD.- EMCALI EICE ESP publicará en su página Web www.emcali.com.co, los actos o contratos que se suscriban, y los procesos de contratación que se estén adelantando.

RESOLUCION N° 000374
(29 marzo de 2006)



"Estatuto de Contratación de EMCALI EICE ESP"

Será responsabilidad de la Gerencia encargada del proceso contractual mantener actualizada la página Web de EMCALI EICE ESP con la información básica de los contratos ejecutados o en ejecución.

ARTÍCULO 39°. VIGENCIA.- El presente Estatuto rige a partir del treinta (30) de marzo de 2006 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. Los procesos de contratación que estén surtiéndose al entrar en vigencia el presente estatuto se registrarán por las normas preexistentes sobre la materia.

Se expide hoy 29 de marzo de 2006

CARLOS ALFONSO POTES VICTORIA
Agente Especial y Representante Legal
Designado por la SSPD para EMCALI EICE ESP